

Makler-Handbuch

Hausverkauf Schweiz

Verkaufsprozess, Checklisten, Formulare und Vorlagen

Fassung vom 18. September 2026 · Version 1 · Internes Arbeitsdokument

Wozu dieses Handbuch dient

Es beschreibt den vollständigen Verkauf eines Hauses in der Schweiz – von der Eigentümerakquise bis zur Nachbetreuung – in zwanzig Phasen mit klaren Abschlusskriterien.

Es ist als Arbeitsmittel gebaut, nicht als Lehrtext: Eine neue Mitarbeiterin oder ein neuer Mitarbeiter soll einen Hausverkauf damit Schritt für Schritt durchführen können, ohne einen Prozessschritt oder eine Unterlage zu vergessen.

Die Phasen in Teil B sind der Leitfaden. Die Teile C bis W sind die Werkzeuge, auf die die Phasen verweisen. Zu jedem Teil gehört eine ausfüllbare Datei. Die Zuordnung steht in der Dateiübersicht am Ende von Teil A.

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Dieses Handbuch ist ein internes Arbeitsmittel und keine Rechtsberatung. Es nennt zu jedem rechtlich relevanten Punkt die Rechtsgrundlage im Register in Teil W.

Alle mit [RP] gekennzeichneten Punkte sind vor der Verwendung durch das Notariat oder die Rechtsberatung des Unternehmens zu prüfen. Das gilt namentlich für sämtliche Vertrags-, Reservations- und Angebotsvorlagen.

Alle mit [KA] gekennzeichneten Punkte sind kantonale unterschiedlich geregelt. Sie sind vor jedem Mandat für den betroffenen Kanton abzuklären; die Klärungsliste steht in Abschnitt A6.

Rechtsstand des Registers in Teil W: 18. September 2026. Rechtslage und kantonale Praxis ändern sich; das Register ist vor jeder Mandatsausfertigung auf Aktualität zu prüfen.

Inhaltsübersicht

Teil	Gegenstand
A	Überblick, Rollen und Kennzeichnung
B	Die zwanzig Phasen des Verkaufsprozesses
C	Dokumenten-Checkliste, Gruppen A bis E
D	Erstgesprächsleitfaden und Ableitung der Verkaufsstrategie
E	Objektaufnahme- und Besichtigungsformular
F	Bewertung und Verkaufspreisempfehlung
G	Maklermandat, Struktur
H	Verkaufsdossier, Struktur
I	Inserat und Kanaltex te
J	Fotografie- und Marketing-Checkliste
K	Interessentenmanagement und CRM
L	Besichtigung
M	Kaufangebot
N	Verhandlung und Entscheidungsvorlage

Teil	Gegenstand
O	Reservation
P	Notariat und Kaufvertrag
Q	Übergabeprotokoll
R	Abschlusscheckliste des Maklers
S	Dokumentenordner und Dateibenennung
T	Kommunikationsvorlagen, Übersicht
U	Makler-Controlling
V	Verkaufsprozess als Flow
W	Rechtsgrundlagen-Register und Quellen

Teil A · Überblick, Rollen und Kennzeichnung

A1 · Zweck, Geltungsbereich und Abgrenzung

Gegenstand ist der Verkauf eines einzelnen Wohnobjekts in der Schweiz, im Regelfall eines Einfamilienhauses im Alleineigentum oder Miteigentum. Der Prozess beginnt mit der Erfassung eines Leads und endet mit dem Abschluss des Objektdossiers und der Nachbetreuung des Eigentümers.

Mehrfamilienhäuser und Renditeobjekte folgen demselben Prozess, verlangen aber in den Phasen 7 und 8 eine zusätzliche Ertragswertrechnung sowie in Phase 5 Mietverträge, Mietzinsaufstellungen und Nebenkostenabrechnungen. Die entsprechenden Positionen sind als situationsabhängig gekennzeichnet.

Nicht Gegenstand dieses Handbuchs sind:

- Rechts-, Steuer- und Finanzierungsberatung. Der Makler erteilt sie nicht und verweist an die zuständige Stelle.
- Bautechnische Beurteilungen und Gutachten.
- Der Verkauf von Bauland ohne Gebäude, von landwirtschaftlichen Gewerben und von Objekten im Zwangsverwertungsverfahren. Diese Fälle folgen Sonderregeln und werden nur mit Freigabe der Rechtsabteilung bearbeitet.
- Die Bedienung der eingesetzten Systeme. Wie ein Schritt im CRM erfasst wird, regelt die Systemanleitung.

A2 · Rollen und Verantwortlichkeiten

Der Prozess trennt durchgehend zwischen sieben Rollen. Wer welche Aufgabe hat und – ebenso wichtig – wer welche Aufgabe nicht hat:

Rolle	Verantwortung	Aufgaben	Ausdrücklich nicht zuständig für
Makler	Prozessführung von der Akquise bis zum Abschluss	Unterlagen beschaffen und prüfen, bewerten, vermarkten, Interessenten qualifizieren, Angebote aufbereiten, Verhandlung im Auftrag führen, Notariat und Übergabe koordinieren, dokumentieren	Rechts-, Steuer- und Finanzierungsberatung; Bauexpertisen; Entscheid über den Verkauf
Eigentümer	Alle Entscheide über Preis, Konditionen und Zuschlag	Unterlagen und Belege liefern, bekannte Mängel offenlegen, Preis und Strategie festlegen, über Angebote entscheiden, Steuerschätzung und Ablösebedingungen einholen, Objekt übergeben	Verhandlungsführung im Detail; direkte Kommunikation mit Interessenten während der Vermarktung
Käufer	Kaufentscheid und Finanzierung	Schriftliches Angebot einreichen, Finanzierung nachweisen, Identifikation beibringen, Kaufpreis zahlen, Versorger und Versicherungen anmelden	—
Notariat	Öffentliche Beurkundung und Abwicklung	Kaufvertrag redigieren, beurkunden, Zahlung abwickeln, beim Grundbuchamt anmelden, Steuersicherstellung abwickeln, beide Parteien neutral belehren	Parteiinteressen vertreten; Preisverhandlung
Finanzierung (Banken)	Kreditentscheid und Pfandrechte	Käuferfinanzierung bestätigen, bestehende Hypothek ablösen, Schuldbriefe übertragen oder neu errichten, Vorfälligkeitsentschädigung berechnen	Bewertung für Verkaufszwecke; Terminzusagen ohne Kreditentscheid
Grundbuchamt	Führung des Grundbuchs	Auszüge und Belege abgeben, Eigentumsübergang eintragen, Pfandrechte behandeln	Rechtsberatung; Auskunft über Werte
Steueramt	Grundstückgewinnsteuer und Sicherstellung	Steuer provisorisch berechnen, Sicherstellung bestätigen, Steuer veranlagen	Bewertung; Verkaufsberatung
Rechtsberatung / SRO	Vertragsvorlagen und Compliance	Vertragsvorlagen freigeben, Sonderfälle beurteilen, geldwäschereirechtliche Weisungen und Pflichtenumfang festlegen	Operative Prozessführung

Der wichtigste Satz dieses Handbuchs

Der Makler entscheidet nicht über den Verkauf. Er liefert dem Eigentümer vollständige, vergleichbare und wertungsfreie Entscheidungsgrundlagen und setzt dessen schriftlichen Entscheid um.

Das gilt für den Angebotspreis, für jede Preisanpassung, für die Annahme eines Angebots und für jeden Verhandlungsschritt. Ohne schriftlichen Auftrag des Eigentümers wird nicht verhandelt.

A3 · Kennzeichnungssystem

Kennzeichen	Bedeutung	Folge für die Arbeit
[RP]	Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich	Vorlage oder Formulierung nicht ohne Freigabe verwenden. Bei Abweichung vom freigegebenen Text erneut vorlegen.
[KA]	Kantonal unterschiedlich geregelt	Vor Mandatsbeginn für den betroffenen Kanton abklären und die Auskunft mit Quelle und Datum ablegen.
[GW]	Geldwäschereirechtlich relevant	Weisung des Unternehmens und der Selbstregulierungsorganisation befolgen; Dokumentation gesondert archivieren.
R1 ... R41	Verweis auf das Rechtsgrundlagen-Register in Teil W	Dort stehen Rechtsgrundlage, Kerninhalt und die Umsetzung in der Praxis.
K1 ... K20	Verweis auf eine Kommunikationsvorlage	Volltext in Dokument 05; Übersicht in Teil T.
F1 ... F9	Verweis auf ein Formular	Volltext in Dokument 03; Fundstellen in Teil T.

A4 · Gesamtübersicht des Verkaufsprozesses

Zwanzig Phasen. Die Dauer ist ein Richtwert in Arbeitstagen ab Phasenbeginn; die Phasen 5 bis 8 laufen teilweise parallel. Eine Phase ist erst abgeschlossen, wenn ihr Meilenstein erreicht ist – die Abschlusskriterien stehen je Phase in Teil B unter «Weiter zur nächsten Phase, wenn».

Nr.	Phase	Verantwortung	Tage	Meilenstein
1	Lead-Erfassung und Eigentümerakquise	Makler	laufend	Lead ist im CRM mit Status «neu» erfasst, Objekt ist am Schreibtisch vorrecherchiert, Zuständigkeit ist geklärt.
2	Erstkontakt und Qualifizierung	Makler	1–3	Termin für das Erstgespräch steht schriftlich bestätigt; Qualifizierung ist im CRM dokumentiert.
3	Erstgespräch beim Eigentümer	Makler	1	Vollständiges Erstgesprächsprotokoll, Auftrag des Eigentümers zur Erstellung der Bewertung, Termin für die Objektaufnahme.
4	Objektaufnahme und Erstbesichtigung	Makler	1–2	Objektaufnahmeformular ist vollständig ausgefüllt, Arbeitsfotos liegen vor, Mängel- und Inventarliste sind erstellt.
5	Unterlagenbeschaffung	Makler	5–15	Dokumenten-Checkliste ist auf allen Pflichtpositionen erledigt; offene Positionen sind begründet und terminiert.
6	Rechts- und Grundbuchprüfung	Makler mit Rechtsberatung	2–5	Prüfbericht Recht liegt vor; jede Position ist als unkritisch, offenzulegen oder vor Vermarktung zu klären eingestuft.
7	Markt- und Standortanalyse	Makler	2–4	Marktanalyse mit dokumentierten Vergleichsobjekten, Angebotsdruck und Standortfaktoren liegt vor.
8	Bewertung und Verkaufspreisempfehlung	Makler	2–4	Unterschiedener Bewertungsbericht mit Wertspanne, empfohlenem Angebotspreis, Begründung sowie Chancen und Risiken.
9	Bewertungsbesprechung und Preissentscheid	Makler	1–5	Angebotspreis, Mindestpreis und Verkaufsstrategie sind schriftlich festgelegt und vom Eigentümer bestätigt.
10	Maklermandat und Onboarding	Makler	1–5	Unterzeichnetes Mandat, vollständiges Identifikationsdossier, freigegebenes Vermarktungsbudget.
11	Vermarktungsvorbereitung	Makler	10–20	Dossier, Bilder, Grundrisse und Inseratstexte sind erstellt, geprüft und vom Eigentümer freigegeben.
12	Markteinführung und Online-Vermarktung	Makler	1–3	Objekt ist auf allen vereinbarten Kanälen veröffentlicht; Starttag ist im Controlling erfasst.
13	Interessentenmanagement und Qualifizierung	Makler	laufend	Qualifizierte Interessentenliste mit Stufen A, B und C; Besichtigungen sind terminiert.
14	Besichtigungen und Rückmeldung	Makler	laufend	Durchgeführte Besichtigungen mit Protokoll, ausgefüllten Interessentenformularen und strukturierten Rückmeldungen.
15	Kaufangebote und Finanzierungsprüfung	Makler	3–10	Mindestens ein schriftliches Angebot mit belegter Finanzierung liegt vor; Angebotsvergleich ist erstellt.
16	Verhandlung und Entscheidungsvorlage	Makler	3–10	Einigung über Preis, Termin, Inventar und Bedingungen; schriftlich festgehalten und von beiden Seiten bestätigt.
17	Reservation und Notariatsauftrag	Makler	2–5	Reservation ist unterzeichnet, Notariat ist vollständig beauftragt, Termin für die Beurkundung ist vereinbart.

Nr.	Phase	Verantwortung	Tage	Meilenstein
18	Kaufvertrag und öffentliche Beurkundung	Notariat, begleitet durch den Makler	10–30	Kaufvertrag ist öffentlich beurkundet; Fristenplan für Zahlung, Eigentumsübertragung und Übergabe liegt allen Beteiligten vor.
19	Zahlung und Eigentumsübertragung	Notariat und Grundbuchamt	10–60	Kaufpreis ist bezahlt, Eigentumsübergang ist im Grundbuch eingetragen, Übergabetermin ist bestätigt.
20	Übergabe, Abschluss und Nachbetreuung	Makler	1–10	Objekt ist übergeben, Honorar ist abgerechnet, Dossier ist abgeschlossen und archiviert, Abschlussgespräch ist geführt.

A5 · Wo der Prozess in der Praxis scheitert

Die folgenden fünf Punkte verursachen nach Erfahrung die meisten gescheiterten oder verzögerten Verkäufe. Sie sind der Grund, weshalb dieses Handbuch an den entsprechenden Stellen streng ist.

Ursache	Wirkung	Gegenmassnahme im Prozess
Unvollständige Verfügungsbefugnis	Der Verkauf scheitert kurz vor der Beurkundung, weil eine Unterschrift fehlt	Phase 3 und 6: Verfügungsbefugnis nachweisen, bevor Vermarktungskosten entstehen (R13–R16)
Überhöhter Angebotspreis	Die wichtigsten zwei Wochen verstreichen ohne Nachfrage; die Standzeit erzwingt später Preisabschläge	Phase 9: Konsequenzen schriftlich aufzeigen, Anpassungsmechanismus mit Auslösekriterien vereinbaren
Verschwiegene Mängel	Abbruch nach der Besichtigung oder Gewährleistungsansprüche nach dem Verkauf	Phase 4: unterzeichnete Mängelliste; Phase 11: Offenlegung im Dossier; Phase 14: Offenlegung protokollieren (R10, R11)
Nicht belegte Finanzierung	Die Reservation platzt, die Vermarktung muss neu aufgenommen werden	Phase 15: objektbezogene Bankbestätigung vor der Vorlage beim Eigentümer, nicht danach (R40)
Unvollständige Unterlagen beim Notariat	Wochenlange Verzögerung zwischen Einigung und Beurkundung	Phase 17: Notariatscheckliste F6 vollständig; Bestätigung der Vollständigkeit durch das Notariat einholen

A6 · Kantonale Klärungsliste, vor Mandatsbeginn

Die Schweiz hat kein einheitliches Immobilientransaktionsrecht. Notariatssystem, Steuern, Gebühren, Energienachweise und Nutzungskennzahlen sind kantonal – teilweise kommunal – geregelt. Diese Liste wird je Kanton einmal erstellt, mit Quelle und Datum abgelegt und mindestens jährlich überprüft.

Thema	Was abzuklären ist	Bei welcher Stelle	Register
Notariatssystem	Amtsnotariat, freies Notariat oder Mischform; Zuständigkeit und Terminvorlauf	Kantonales Notariat	R1
Grundbuchamt	Zuständige Stelle, Bestellweg für Auszüge und Belege, Bearbeitungsdauer, Gebühren	Grundbuchamt	R4
Handänderungssteuer	Bestehen, Höhe, Bemessungsgrundlage und Kostenträger	Notariat, kantonale Steuerverwaltung	R26
Beurkundungs- und Grundbuchgebühren	Tarif und übliche Aufteilung zwischen den Parteien	Notariat	R26
Grundstückgewinnsteuer	System (monistisch oder dualistisch), Satz, Besitzesdauerzuschläge und -ermässigungen, Fristen, Erklärungsformular	Gemeinde- oder kantonales Steueramt	R22
Sicherstellung der Steuer	Gesetzliches Grundpfandrecht, Rückbehalt oder Sperrkonto, Vorgehen des Notariats	Notariat, Steueramt	R25
Ersatzbeschaffung	Fristen und Verfahren beim Steueraufschub	Steueramt	R24
GEAK	Pflicht bei Handänderung – obligatorisch in FR, VD, NE und JU; übrige Kantone freiwillig. Aktuellen Stand bestätigen lassen	Kantonale Energiefachstelle	R33
Nutzungskennzahlen	Bezeichnung und Definition der Ziffern, Berechnungsweise, Grenz- und Gebäudeabstände	Gemeinde, Bauverwaltung	R27
Belastete Standorte	Zuständige Fachstelle, Bestellweg und Form des Katasterauszugs	Kantonale Umweltfachstelle	R29
Naturgefahren	Gefahrenkarte und Auszug; obligatorische kantonale Gebäudeversicherung oder privatrechtliche Lösung	Kantonale Fachstelle, Gebäudeversicherung	R30

Thema	Was abzuklären ist	Bei welcher Stelle	Register
Vollmachten	Formerfordernis für die Beurkundung: einfache Schriftlichkeit, Beglaubigung oder öffentliche Beurkundung	Notariat	R16
Zweitwohnungen	Zweitwohnungsanteil der Gemeinde, Nutzungsbeschränkungen und Anmerkungen	Gemeinde	R35
Bäuerliches Bodenrecht	Zuständige Behörde, Bewilligungsverfahren, Preisschranke	Kantonale Landwirtschaftsbehörde	R36
Lex Koller	Zuständige Bewilligungsbehörde und Verfahren	Kantonale Bewilligungsbehörde	R34
Mehrwertabgabe	Bestehen und Höhe bei Ein- und Umzonungen	Kanton, Gemeinde	R28

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Keine Zahl und keine Frist aus einem anderen Kanton übernehmen. Kaufnebenkosten, Steuersätze und Fristen werden je Objekt für den zuständigen Kanton erfragt und mit Quelle und Datum im Dossier zitiert.

A7 · Dateien zu diesem Handbuch

Datei	Inhalt	Grundlage im Handbuch
01_Maklerhandbuch_Hausverkauf.pdf	Dieses Handbuch	Alle Teile
02_Makler_Checklisten.xlsx	Phasen-, Dokumenten-, Vermarktungs- und Prüfcheckliste zum Abarbeiten je Objekt	Teile B, C, J
03_Makler_Formulare.docx	Formulare F1 bis F9 zum Ausfüllen	Teile D, L, M, N, O, P, Q
04_Verkaufsdossier_Vorlage.docx	Verkaufsdossier mit 23 Abschnitten als Platzhaltervorlage	Teil H
05_Kommunikationsvorlagen.docx	Zwanzig E-Mail- und Gesprächsvorlagen K1 bis K20	Teil T
06_Interessentenmanagement.xlsx	CRM-Liste, Besichtigungsjournal und Controlling-Dashboard	Teile K, U
07_Objektaufnahme.xlsx	Objektaufnahme in 16 Blöcken mit 182 Feldern	Teil E
08_Bewertung_Vorlage.xlsx	Vergleichswert, Realwert, Ertragswert, Sanierungsbedarf, Wertspanne, Nettoerlös	Teil F
09_Verkaeuer_Abschlusscheckliste.xlsx	Abschlusscheckliste mit 65 Positionen	Teil R

Teil B · Die zwanzig Phasen des Verkaufsprozesses

Jede Phase ist nach demselben Raster aufgebaut. Die Rubrik «Weiter zur nächsten Phase, wenn» ist verbindlich: Solange ein Kriterium offen ist, wird die nächste Phase nicht begonnen. Ausnahmen werden im Objektdossier begründet.

Phase 1 · Lead-Erfassung und Eigentümerakquise

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler	laufend	R7, R35, R36, R39

Ziel

Einen Verkaufsanlass erkennen, den Lead vollständig und nachvollziehbar erfassen und den Erstkontakt innerhalb von 24 Stunden vorbereiten.

Aufgaben des Maklers

- Lead im CRM anlegen: Quelle, Datum, Objektadresse, Kontaktweg, wer den Lead gebracht hat.
- Objekt vorab am Schreibtisch aufnehmen: Adresse, Parzellennummer, Grundstücksfläche, Baujahr, Zone – aus öffentlich zugänglichem kantonalem Geoinformationssystem und Gebäuderegister.
- Kartenbild, Luftbild und Strassenansicht sichern; Mikrolage grob einschätzen.
- Vergleichsangebote im Umkreis von 2 km prüfen: aktuelle Inserate, Angebotsdauer, Preisänderungen.
- Erste Preisbandbreite nur intern festhalten – gegenüber dem Eigentümer wird vor der Objektaufnahme keine Zahl genannt.
- Zuständigkeit im Team festlegen und Wiedervorlage setzen.

Aufgaben des Eigentümers

- Keine Mitwirkung; der Eigentümer weiss in dieser Phase noch nichts vom Vorgang oder hat lediglich eine Anfrage gestellt.

Benötigte Unterlagen

- Auszug aus dem kantonalen Geoinformationssystem (Parzelle, Zone, Fläche)
- Screenshot Vergleichsinserate mit Datum
- Kartenbild und Luftbild

Prüfungen

- Liegt das Objekt im Bearbeitungsgebiet des Unternehmens?
- Besteht ein bestehendes Mandat eines Mitbewerbers oder ein eigenes Vormandat? Doppelbearbeitung vermeiden.
- Ist das Objekt ein Sonderfall, der Spezialwissen verlangt: Landwirtschaftszone, Bauernhaus, Baurecht, Stockwerkeigentum, Zweitwohnungsgemeinde, Denkmalschutz? (R7, R35, R36)
- Ist der Lead aus einer Quelle, deren Nutzung datenschutzrechtlich zulässig ist? (R39)

Kommunikation

- Intern: Lead-Zuweisung im CRM mit Frist für den Erstkontakt.

Ergebnis / Meilenstein

Lead ist im CRM mit Status «neu» erfasst, Objekt ist am Schreibtisch vorrecherchiert, Zuständigkeit ist geklärt.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Objekt liegt im Bearbeitungsgebiet.
- ☐ Keine bekannte Doppelbearbeitung.
- ☐ Kontaktdaten des Eigentümers oder ein Weg zu ihm liegen vor.

Phase 2 · Erstkontakt und Qualifizierung

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler	1–3 Arbeitstage	R13, R14, R39

Ziel

Feststellen, ob eine echte Verkaufsabsicht, Verfügungsbefugnis und ein realistischer Zeithorizont bestehen, und einen Termin für das Erstgespräch vereinbaren.

Aufgaben des Maklers

- Anruf innerhalb von 24 Stunden nach Lead-Eingang, zweiter Versuch zu anderer Tageszeit, danach E-Mail nach Vorlage K1.
- Kurzqualifizierung am Telefon in maximal zehn Minuten: Wer ist Eigentümer, wer entscheidet, warum jetzt, welcher Zeithorizont, welche Preisvorstellung, bereits andere Makler beauftragt.
- Verfügungsbefugnis grob abfragen: Alleineigentum, Miteigentum, Gesamteigentum, Erbengemeinschaft, Beistandschaft.
- Erwartungshaltung setzen: kein Preis vor der Objektaufnahme, Bewertung ist kostenlos und unverbindlich, Mandat erst nach der Bewertungsbesprechung.
- Termin für das Erstgespräch am Objekt vereinbaren, Dauer 60–90 Minuten, wenn möglich mit allen Entscheidungsträgern.
- Unterlagenliste für den Termin vorab versenden (Vorlage K3), damit der Eigentümer vorbereitet ist.
- CRM aktualisieren: Status, Qualifizierungsergebnis, nächste Aktion mit Datum.

Aufgaben des Eigentümers

- Auskunft über Eigentumsverhältnisse, Verkaufsgrund und Zeithorizont.
- Terminusage und Einbezug aller Entscheidungsträger.
- Erste Sichtung der angeforderten Unterlagen.

Benötigte Unterlagen

- Keine Dokumente erforderlich; Gesprächsnotiz im CRM ist Pflicht.

Prüfungen

- Verkaufsabsicht konkret oder nur Wertneugier? Wertneugier ist zulässig, wird aber im CRM als solche markiert.
- Sind alle Verfügungsberechtigten bekannt und erreichbar? Bei Erbengemeinschaft Vollständigkeit der Erben klären (R13).
- Bei Ehepaaren und eingetragenen Partnerschaften: ist das Objekt die Wohnung der Familie? (R14)
- Besteht ein laufendes Exklusivmandat bei einem Dritten? Dann kein Termin vor Ablauf oder Kündigung.
- Zeitdruck echt oder verhandlungstaktisch? Mit Frage nach dem auslösenden Ereignis verifizieren.

Kommunikation

- K1 Erstkontakt Eigentümer (nach erfolglosem Telefonversuch)
- K2 Terminvereinbarung Erstgespräch mit Agenda
- K3 Unterlagenanforderung vor dem Termin

Ergebnis / Meilenstein

Termin für das Erstgespräch steht schriftlich bestätigt; Qualifizierung ist im CRM dokumentiert.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Termin mit allen Entscheidungsträgern ist bestätigt.
 - ☐ Kein konkurrierendes Exklusivmandat.
 - ☐ Verkaufsabsicht innerhalb von zwölf Monaten plausibel.
-

Phase 3 · Erstgespräch beim Eigentümer

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler	1 Arbeitstage	R1, R3, R5, R6, R8, R10, R13, R14, R15, R16, R23, R35, R36, R37

Ziel

Ausgangslage, Motiv, Zeitplan, Preisvorstellung und rechtliche Situation vollständig erheben und den Verkaufsprozess so erklären, dass der Eigentümer weiss, was auf ihn zukommt.

Aufgaben des Maklers

- Gespräch nach dem Leitfaden in Teil D des Handbuchs führen, Reihenfolge einhalten: Eigentümer – Verkaufsgrund – Zeitplan – Objekt – Preis – Prozess – nächste Schritte.
- Erst zuhören, dann erklären. Preisvorstellung des Eigentümers erfragen, aber nicht bewerten und keine Gegenzahl nennen.
- Verkaufsprozess anhand der Prozessübersicht erläutern, insbesondere: Beurkundungspflicht, Rolle des Notariats, Ablauf Zahlung und Eigentumsübertragung (R1, R3).
- Pflichten des Eigentümers benennen: Offenlegung bekannter Mängel, Belegsammlung für die Grundstückgewinnsteuer, Mitwirkung bei der Unterlagenbeschaffung (R10, R23).
- Leistungsumfang, Provisionsmodell und Mandatsdauer transparent darstellen, ohne zur Unterschrift zu drängen.
- Ausweise der anwesenden Eigentümer einsehen und Kopien mit Einverständnis ablegen – Vorbereitung der Identifikation nach GwG (R37).
- Gesprächsprotokoll noch am gleichen Tag erstellen und ins CRM legen.

Aufgaben des Eigentümers

- Teilnahme aller Entscheidungsträger oder schriftliche Bevollmächtigung.
- Offene Auskunft über Verkaufsgrund, Zeitplan, Preisvorstellung und Mindestvorstellung.
- Offenlegung bekannter Mängel, laufender Verfahren, Nachbarstreitigkeiten und Verpflichtungen.
- Entscheid, ob die Bewertung erstellt werden soll.

Benötigte Unterlagen

- Ausweiskopien der Eigentümer
- soweit vorhanden: Grundbuchauszug, Baupläne, Gebäudeversicherungsausweis, Heizungsunterlagen
- Erstgesprächsprotokoll (Formular F1)

Prüfungen

- Verfügungsbefugnis im Detail: Alleineigentum, Miteigentumsquoten, Gesamteigentum, Erbengemeinschaft mit allen Erben, Beistandschaft mit KESB-Zustimmung (R13, R14, R15).
- Güterstand und Zustimmungserfordernisse bei Ehegatten (R14).
- Bestehen Vollmachten und genügen sie für die Beurkundung? (R16)
- Sind Teile des Objekts vermietet? Mietverhältnisse gehen auf den Erwerber über (R8).
- Bestehen Vorkaufsrechte, Baurechte, Dienstbarkeiten, Nutzungsbeschränkungen? (R5, R6, R35)
- Liegt das Objekt ausserhalb der Bauzone oder mit Landanteil? Dann bäuerliches Bodenrecht klären (R36).
- Ist die Preisvorstellung so weit von der internen Bandbreite entfernt, dass ein Mandat nicht sinnvoll ist? Kriterium und Konsequenz im Protokoll festhalten.

Kommunikation

- Persönliches Gespräch am Objekt, 60–90 Minuten
- K4 Bestätigung Erstgespräch mit Zusammenfassung und nächsten Schritten, innerhalb von 24 Stunden

Ergebnis / Meilenstein

Vollständiges Erstgesprächsprotokoll, Auftrag des Eigentümers zur Erstellung der Bewertung, Termin für die Objektaufnahme.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Verfügungsbefugnis ist geklärt und dokumentiert.
- ☐ Eigentümer beauftragt die Bewertung.
- ☐ Preisvorstellung liegt in einem Bereich, in dem ein Mandat vertretbar ist.

Phase 4 · Objektaufnahme und Erstbesichtigung

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler	1–2 Arbeitstage	R10, R12, R29, R32, R33

Ziel

Das Objekt vollständig, messbar und belegt erfassen, sodass Bewertung, Dossier und Inserat ohne Rückfragen erstellt werden können.

Aufgaben des Maklers

- Objektaufnahme nach Formular in Teil E des Handbuchs bzw. Arbeitsmappe 07 durchführen – Raum für Raum, ohne Auslassungen.
- Wohnfläche und Nebenflächen aus den Bauplänen übernehmen und stichprobenweise nachmessen; Abweichungen dokumentieren.
- Alle Räume, Aussenbereiche, Technikräume, Dach und Keller fotografisch dokumentieren – Arbeitsfotos, nicht Vermarktungsfotos.
- Baujahr und Sanierungsjahre je Bauteil erfassen: Dach, Fassade, Fenster, Heizung, Leitungen, Küche, Bäder, Böden, Elektroinstallation.
- Haustechnik konkret aufnehmen: Heizsystem, Energieträger, Baujahr Wärmeerzeuger, Tank, Warmwasser, Lüftung, Photovoltaik mit Leistung und Inbetriebnahme, Ladeinfrastruktur.
- Mängel und Sanierungsbedarf getrennt erfassen: bekannter Mangel, sichtbarer Zustand, geschätzter Handlungsbedarf mit Zeithorizont.
- Mikrolage vor Ort beurteilen: Aussicht, Besonnung, Lärm, Verkehr, Erreichbarkeit ÖV, Einkauf, Schulen, Freizeit – mit Gehminuten.
- Inventarliste anlegen: was bleibt, was geht, was ist verhandelbar.
- Aufnahme am gleichen Tag digitalisieren und im Objektordner ablegen.

Aufgaben des Eigentümers

- Zugang zu allen Räumen, auch Keller, Estrich, Technikraum, Garage, Nebengebäude.
- Auskunft zu Baujahren, Sanierungen und durchgeführten Arbeiten; Rechnungen bereitstellen.
- Vollständige Mängelangabe – Grundlage der späteren Freizeichnung (R10).
- Angabe, welches Inventar mitverkauft wird.

Benötigte Unterlagen

- Baupläne, Grundrisse, Schnitte, Fassadenpläne
- Gebäudeversicherungsausweis mit Versicherungswert und Kubatur
- Heizungs- und Haustechnikunterlagen, Serviceberichte, Kaminfegerprotokoll
- Rechnungen und Belege zu Sanierungen
- Inventarliste (Formular F8)

Prüfungen

- Stimmen Baupläne mit dem gebauten Zustand überein? Abweichungen deuten auf nicht bewilligte Umbauten – zwingend weiterverfolgen.
- Sind alle Umbauten bewilligt? Fehlende Bewilligungen sind ein wesentliches Verkaufsrisiko und offenzulegen.
- Wohnfläche: Quelle und Berechnungsnorm bestimmt und dokumentiert? Keine Schätzwerte (R12).
- Baujahr bis 1990: Hinweis auf möglichen Gebäudeschadstoffbefund erforderlich (R32).
- Öltank, ehemaliges Gewerbe, Auffüllungen: Verdacht auf belasteten Standort (R29).
- Bekannte Mängel vollständig und schriftlich erfasst? Lückenhafte Erfassung gefährdet die Freizeichnung (R10).

Kommunikation

- Aufnahme am Objekt, 2–3 Stunden
- K5 Bestätigung Objektaufnahme mit Liste der noch fehlenden Unterlagen und Frist

Ergebnis / Meilenstein

Objektaufnahmeformular ist vollständig ausgefüllt, Arbeitsfotos liegen vor, Mängel- und Inventarliste sind erstellt.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Objektaufnahme ist vollständig; offene Felder sind ausdrücklich als «zu klären» markiert.
- ☐ Flächenangaben haben eine belegte Quelle.
- ☐ Mängelliste liegt vor und ist vom Eigentümer bestätigt.

Phase 5 · Unterlagenbeschaffung

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler	5–15 Arbeitstage	R4, R5, R23, R27, R29, R30, R33, R41

Ziel

Alle Unterlagen nach der Dokumenten-Checkliste beschaffen, sodass Bewertung, Dossier und Beurkundung auf geprüften Quellen beruhen.

Aufgaben des Maklers

- Dokumenten-Checkliste (Teil C, Arbeitsmappe 02) je Objekt eröffnen und Verantwortlichkeit sowie Frist je Position setzen.
- Amtliche Unterlagen selbst und direkt bei der Quelle bestellen: Grundbuchauszug und Belege beim Grundbuchamt, Katasterplan bei der Amtlichen Vermessung, Zonenauskunft und Baudossier bei der Gemeinde, Katasterauszug belastete Standorte und Gefahrenkartenauszug bei den kantonalen Fachstellen.
- Für jede beschaffte Unterlage Quelle, Ausstellungsdatum und Bezugsdatum in der Checkliste festhalten.
- GEAK-Pflicht für den Kanton bei der kantonalen Energiefachstelle bestätigen; in Pflichtkantonen GEAK sofort beauftragen, sonst Erstellung empfehlen (R33).
- Fehlende Baubewilligungen im Gemeindearchiv recherchieren; Ergebnis dokumentieren.
- Wöchentliche Nachverfolgung offener Positionen; Eigentümer erhält einen Statusstand.
- Objektordner nach der Ordnerstruktur in Teil S anlegen und jede Datei nach der Namenskonvention ablegen.

Aufgaben des Eigentümers

- Beschaffung der eigenen Unterlagen: Hypothekarverträge, Ablösebedingungen, Versicherungspolicen, Nebenkostenabrechnungen, Steuerbelege, Kaufvertrag des eigenen Erwerbs, Rechnungen wertvermehrender Investitionen.
- Vollmacht zur Einsichtnahme und Bestellung von Unterlagen bei Behörden erteilen.
- Belegsammlung für die Grundstückgewinnsteuer anlegen (R23).
- Ablösebedingungen der Hypothek schriftlich bei der Bank einholen (R41).

Benötigte Unterlagen

- Vollständige Liste in Teil C des Handbuchs, Gruppen A bis E
- Vollmacht des Eigentümers zur Unterlagenbeschaffung
- Bestellbestätigungen und Eingangsdatum je Unterlage

Prüfungen

- Grundbuchauszug aktuell und direkt vom Grundbuchamt? Kopien des Eigentümers genügen nicht (R4).
 - Sind alle im Auszug erwähnten Belege zu Dienstbarkeiten, Grundlasten, Anmerkungen und Vormerkungen beschafft? (R5)
 - Katasterauszug belastete Standorte für jedes Objekt eingeholt – auch ohne Verdacht? (R29)
 - Gefahrenkartenauszug und aktuelle Gebäudeversicherungspolice vorhanden? (R30)
-

- Zonenauskunft schriftlich und mit Datum, nicht telefonisch? (R27)
- Stimmt die Parzellennummer auf allen Unterlagen überein?
- Ablösebedingungen der Hypothek liegen schriftlich vor? (R41)

Kommunikation

- K3 Unterlagenanforderung mit nummerierter Liste und Fristen
- Wöchentlicher Kurzstatus per E-Mail mit offenen Positionen
- Schriftliche Bestellungen an Grundbuchamt, Gemeinde und kantonale Fachstellen

Ergebnis / Meilenstein

Dokumenten-Checkliste ist auf allen Pflichtpositionen erledigt; offene Positionen sind begründet und terminiert.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Alle Pflichtpositionen der Gruppen A bis C liegen vor.
- ☐ Grundbuchauszug ist nicht älter als drei Monate.
- ☐ Offene Positionen gefährden weder Bewertung noch Vermarktung.

Phase 6 · Rechts- und Grundbuchprüfung

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler mit Rechtsberatung	2–5 Arbeitstage	R4, R5, R6, R8, R13, R14, R15, R16, R29, R34, R35, R36

Ziel

Vor jedem Vermarktungsaufwand klären, ob das Objekt in der vorgesehenen Form verkäuflich ist und welche Belastungen offenzulegen sind.

Aufgaben des Maklers

- Grundbuchauszug Position für Position durcharbeiten: Eigentum, Miteigentumsquoten, Dienstbarkeiten, Grundlasten, Grundpfandrechte, Anmerkungen, Vormerkungen.
- Belastungsübersicht erstellen: Was belastet das Objekt, wen begünstigt es, welche Unterhaltspflichten folgen daraus, welche Auswirkung auf Nutzung und Wert.
- Prüfbericht mit Ampelbewertung je Position erstellen: unkritisch, offenzulegen, vor Vermarktung zu klären.
- Sonderfälle der Rechtsabteilung bzw. dem Notariat vorlegen, bevor vermarktet wird.
- Käuferseitige Beschränkungen vorbereiten: Lex Koller, Zweitwohnungsrecht, bäuerliches Bodenrecht – Prüfkriterien für die Interessentenqualifizierung festlegen.
- Ergebnis mit dem Eigentümer besprechen und die Offenlegungsstrategie für das Dossier festlegen.

Aufgaben des Eigentümers

- Auskunft zu Hintergrund und Handhabung von Dienstbarkeiten, insbesondere gelebter Praxis bei Wegrechten und Unterhalt.
- Offenlegung laufender oder angedrohter Verfahren, Nachbarstreitigkeiten und Vereinbarungen.
- Entscheid über die Klärung kritischer Positionen vor der Vermarktung.

Benötigte Unterlagen

- Grundbuchauszug und sämtliche Belege
 - Katasterplan und Situationsplan
 - Zonenauskunft der Gemeinde
 - Katasterauszug belastete Standorte
 - Gefahrenkartenauszug
 - Prüfbericht Recht (intern)
-

Prüfungen

- Entspricht der eingetragene Eigentümer den auftretenden Personen? Abweichungen zwingend klären (R4).
- Gesetzliche oder vertragliche Vorkaufsrechte vorhanden und ihr Ablauf geklärt? (R6)
- Grundpfandrechte: Anzahl, Art und Nominalbetrag der Schuldbriefe, Verhältnis zur effektiven Hypothekarschuld; Register- oder Papier-Schuldbrief.
- Anmerkungen und Vormerkungen: Nutzungsbeschränkungen, Näherbaurechte, Vormerkung von Miet- oder Kaufrechten.
- Nicht bewilligte Bauten: Bestand, Risiko, Handlungsbedarf.
- Eintrag im Kataster der belasteten Standorte und daraus folgende Pflichten (R29).
- Bewilligungspflicht eines künftigen Käufers nach Lex Koller, Zweitwohnungsrecht oder bürgerlichem Bodenrecht (R34, R35, R36).
- Ist ein Teil des Objekts vermietet und sind die Verträge vollständig? (R8)

Kommunikation

- Anfragen an Grundbuchamt und Gemeinde zu unklaren Positionen
- Vorlage der kritischen Positionen an Notariat bzw. Rechtsberatung
- Besprechung mit dem Eigentümer über Offenlegung und Klärungsbedarf

Ergebnis / Meilenstein

Prüfbericht Recht liegt vor; jede Position ist als unkritisch, offenzulegen oder vor Vermarktung zu klären eingestuft.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Verfügungsbefugnis ist zweifelsfrei nachgewiesen.
- ☐ Keine Position ist mit «vor Vermarktung zu klären» offen.
- ☐ Offenlegungsstrategie für das Dossier ist mit dem Eigentümer vereinbart.

Phase 7 · Markt- und Standortanalyse

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler	2–4 Arbeitstage	R27

Ziel

Die Nachfrage- und Angebotssituation für dieses Objekt in diesem Marktgebiet belegen, als Grundlage für Bewertung und Preisstrategie.

Aufgaben des Maklers

- Vergleichsobjekte erheben: mindestens fünf Angebote und, soweit zugänglich, Abschlüsse der letzten zwölf Monate im vergleichbaren Segment und Radius.
- Je Vergleichsobjekt erfassen: Adresse oder Lagebeschreibung, Wohnfläche, Grundstücksfläche, Baujahr, Zustand, Angebotspreis, Preis pro Quadratmeter, Angebotsdauer, Preisänderungen, gegebenenfalls Abschlusspreis.
- Angebotsdruck messen: Anzahl konkurrierender Angebote im Segment, mittlere Angebotsdauer, Anteil mit Preisreduktion.
- Nachfrageseite einschätzen: Zielgruppen, Finanzierbarkeit im Zielpreisband, Zinssituation, saisonale Effekte.
- Standortfaktoren belegen: Steuerfuss der Gemeinde, Schulangebot, ÖV-Güteklasse, Erreichbarkeit der Zentren, laufende Planungen und Bauvorhaben im Umfeld.
- Analyse mit Quellen und Abrufdatum dokumentieren; sie ist Bestandteil der Bewertung.

Aufgaben des Eigentümers

- Keine Mitwirkung; Hinweise auf bekannte Verkäufe in der Nachbarschaft sind willkommen, aber zu verifizieren.

Benötigte Unterlagen

- Vergleichsobjektliste mit Quellen und Abrufdatum
 - Auszüge kantonaler Statistik und Gemeindekennzahlen
-

- Auskunft der Gemeinde zu laufenden Planungen

Prüfungen

- Sind die Vergleichsobjekte wirklich vergleichbar in Segment, Lage, Fläche, Baujahr und Zustand? Abweichungen benennen und gewichten.
- Angebotspreise sind keine Abschlusspreise – Unterscheidung in der Dokumentation zwingend.
- Sind Preisänderungen der Vergleichsobjekte erfasst? Sie zeigen die tatsächliche Marktakzeptanz.
- Stehen im Umfeld Neubauprojekte kurz vor der Vermarktung, die das Angebot verändern?
- Ist die Datengrundlage ausreichend? Bei weniger als drei belastbaren Vergleichen ist die Vergleichswertmethode allein nicht tragfähig.

Kommunikation

- Anfrage an die Gemeinde zu laufenden Planungen
- Intern: Plausibilisierung im Team

Ergebnis / Meilenstein

Marktanalyse mit dokumentierten Vergleichsobjekten, Angebotsdruck und Standortfaktoren liegt vor.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Mindestens drei belastbare Vergleichsobjekte sind dokumentiert.
- ☐ Angebotsdauer und Preisänderungen im Segment sind erfasst.
- ☐ Quellen und Abrufdaten sind vollständig.

Phase 8 · Bewertung und Verkaufspreisempfehlung

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler	2–4 Arbeitstage	R12, R22, R23, R27

Ziel

Eine nachvollziehbare Wertspanne und einen begründeten Angebotspreis herleiten, die jeder Dritte anhand der Unterlagen nachrechnen kann.

Aufgaben des Maklers

- Bewertung nach dem Verfahren in Teil F des Handbuchs erstellen, Arbeitsmappe 08 verwenden.
- Vergleichswertmethode als Leitmethode für Einfamilienhäuser: Vergleichsobjekte mit begründeten Zu- und Abschlägen auf das Bewertungsobjekt umrechnen.
- Realwertmethode als Kontrollrechnung: Landwert plus Zeitbauwert des Gebäudes plus Umgebung und Nebenbauten, abzüglich Altersentwertung und aufgestautem Sanierungsbedarf.
- Ertragswertmethode nur bei relevanter Vermietung oder Renditeanteil, etwa Einliegerwohnung oder Mehrfamilienhaus.
- Sanierungsbedarf bauteilweise mit Kostenschätzung und Zeithorizont beziffern und als Abzug führen.
- Grundstücks- und Ausbaupotenzial nur bewerten, wenn die Gemeinde die Nutzungsreserve schriftlich bestätigt hat (R27).
- Wertspanne aus den Methoden ableiten, Gewichtung begründen und den empfohlenen Angebotspreis festlegen.
- Chancen und Risiken je Position benennen; Bericht unterschreiben und datieren.

Aufgaben des Eigentümers

- Ergänzende Auskünfte zu Rückfragen aus der Aufnahme.
- Bereitstellung fehlender Belege zu Investitionen.

Benötigte Unterlagen

- Objektaufnahme (Arbeitsmappe 07)
- Marktanalyse mit Vergleichsobjekten
- Grundbuchauszug, Zonenauskunft, Gebäudeversicherungsausweis

- Belege zu Sanierungen und Investitionen
- Bewertungsbericht (Arbeitsmappe 08, Vorlage Teil F)

Prüfungen

- Sind alle Eingangsgrössen belegt und mit Quelle versehen? Keine Zahl ohne Herkunft.
- Stimmen die Flächen mit dem Grundbuchauszug und den Plänen überein? (R12)
- Ist der Sanierungsbedarf vollständig abgebildet oder bleiben Bauteile unbewertet?
- Weichen Vergleichswert und Realwert um mehr als 15 Prozent voneinander ab? Dann Ursache benennen und Gewichtung begründen.
- Ist Potenzial behördlich bestätigt oder nur vermutet? Vermutetes Potenzial gehört nicht in die Zahl (R27).
- Ist die Bewertung intern im Vier-Augen-Prinzip geprüft?
- Ist der Eigentümer auf die Grundstückgewinnsteuer hingewiesen und zur Schätzung beim Steueramt aufgefordert worden? (R22, R23)

Kommunikation

- Intern: Vier-Augen-Prüfung der Bewertung vor Versand
- K6 Einladung zur Bewertungsbesprechung mit Agenda

Ergebnis / Meilenstein

Unterschriebener Bewertungsbericht mit Wertspanne, empfohlenem Angebotspreis, Begründung sowie Chancen und Risiken.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Bewertung ist intern geprüft und unterschrieben.
- ☐ Wertspanne ist aus mindestens zwei Methoden hergeleitet.
- ☐ Jede Eingangsgrösse hat eine belegte Quelle.

Phase 9 · Bewertungsbesprechung und Preisentscheid

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler	1–5 Arbeitstage	R21, R22, R26, R41

Ziel

Den Eigentümer zu einem informierten Preisentscheid führen und die Verkaufsstrategie gemeinsam festlegen.

Aufgaben des Maklers

- Bewertung persönlich präsentieren, nicht per E-Mail zustellen: erst Grundlagen, dann Vergleichsobjekte, dann Wertspanne, zuletzt Angebotspreis.
- Preisstrategie mit drei Varianten und ihren Konsequenzen darstellen: Angebot am unteren Rand der Spanne (schnelle Nachfrage, Bietsituation möglich), in der Mitte (Marktstandard), am oberen Rand (längere Angebotsdauer, Risiko der Preisreduktion).
- Wirkung der Angebotsdauer erklären: Objekte mit langer Standzeit und Preisreduktionen verlieren Verhandlungsposition.
- Nettoerlösrechnung für den Eigentümer aufstellen: Angebotspreis abzüglich Hypothekenablösung, Vorfälligkeitsentschädigung, Grundstückgewinnsteuer nach Schätzung des Steueramts, Handänderungs- und Notariatskosten nach Kantonsregelung, Maklerhonorar zuzüglich MWST (R21, R22, R26, R41).
- Strategie festlegen: Preis, Vermarktungsform (offen oder diskret), Zielgruppe, Kanäle, Zeitplan, Besichtigungsform, Umgang mit Angeboten.
- Mindestpreis des Eigentümers erfragen und ausschliesslich intern festhalten – nie gegenüber Interessenten.
- Entscheid und Strategie schriftlich protokollieren und vom Eigentümer bestätigen lassen.

Aufgaben des Eigentümers

- Entscheid über Angebotspreis und Mindestpreis.
 - Entscheid über Vermarktungsform und Zeitplan.
 - Einholen der Schätzung der Grundstückgewinnsteuer beim Steueramt bzw. der Steuerberatung.
-

- Entscheid über den Auftrag an den Makler.

Benötigte Unterlagen

- Bewertungsbericht
- Marktanalyse
- Nettoerlösrechnung
- Protokoll Preisentscheid und Verkaufsstrategie

Prüfungen

- Liegt der Entscheid des Eigentümers innerhalb der Wertspanne? Wenn nicht: Abweichung, Begründung und Konsequenz schriftlich festhalten.
- Ist der Eigentümer über die Folgen eines überhöhten Angebotspreises aufgeklärt und ist das dokumentiert?
- Ist die Nettoerlösrechnung mit Spannen und Quellenangabe versehen und als unverbindliche Orientierung gekennzeichnet?
- Ist die Steuerschätzung eingeholt oder wenigstens beauftragt? (R22)
- Ist der Mindestpreis als intern klassifiziert gekennzeichnet?

Kommunikation

- Persönliche Bewertungsbesprechung, 60–90 Minuten
- K6 Einladung zur Bewertungsbesprechung
- Protokoll des Preisentscheids innerhalb von 24 Stunden

Ergebnis / Meilenstein

Angebotspreis, Mindestpreis und Verkaufsstrategie sind schriftlich festgelegt und vom Eigentümer bestätigt.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Angebotspreis ist schriftlich bestätigt.
- ☐ Verkaufsstrategie und Zeitplan sind vereinbart.
- ☐ Eigentümer will das Mandat erteilen.

Phase 10 · Maklermandat und Onboarding

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler	1–5 Arbeitstage	R10, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R37, R39

Ziel

Ein rechtlich geprüftes, unterzeichnetes Mandat sowie die vollständige Identifikation der Auftraggeber sicherstellen, bevor Vermarktungskosten entstehen.

Aufgaben des Maklers

- Mandat nach der Struktur in Teil G des Handbuchs ausfertigen – ausschliesslich mit der vom Unternehmen freigegebenen Vertragsvorlage.
- Alle Verfügungsberechtigten als Vertragsparteien aufnehmen; bei Erbengemeinschaft alle Erben oder die Erbenvertretung (R13).
- Leistungsumfang, Provision, Fälligkeit, Laufzeit, Kündigung und Exklusivität konkret und bezifferbar einsetzen; Provision zuzüglich MWST ausweisen (R18, R21).
- Mitwirkungspflichten des Eigentümers und die Offenlegungspflicht bei Mängeln vertraglich verankern (R10).
- Identifikation der Vertragsparteien nach GwG durchführen: Ausweiskopie, Adressnachweis, bei juristischen Personen Handelsregistrauszug, Zeichnungsberechtigung und Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person; Identifikationsdossier anlegen (R37).
- Datenschutzerklärung und Einwilligung zur Datenbearbeitung übergeben und dokumentieren (R39).
- Vertragsentwurf vor Versand durch die zuständige Stelle des Unternehmens freigeben lassen.
- Nach Unterzeichnung: Objekt im CRM auf Status «mandatiert» setzen, Budget freigeben, Vermarktungsauftrag intern auslösen.

Aufgaben des Eigentümers

- Prüfung und Unterzeichnung des Mandats durch alle Verfügungsberechtigten.
- Vorlage der Ausweise und, bei juristischen Personen, der Zeichnungsberechtigung.
- Bestätigung der Mängelliste und der Inventarliste.
- Freigabe des Vermarktungsbudgets für Fotografie, Grundrisse, Portale, GEAK.

Benötigte Unterlagen

- Maklermandat, unterzeichnet von allen Verfügungsberechtigten
- Ausweiskopien und Adressnachweise aller Auftraggeber
- Handelsregisterauszug und Zeichnungsberechtigung bei juristischen Personen
- Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
- Datenschutzerklärung mit Empfangsbestätigung
- Vom Eigentümer bestätigte Mängel- und Inventarliste
- Budgetfreigabe Vermarktung

Prüfungen

- Haben alle Verfügungsberechtigten unterschrieben? Eine fehlende Unterschrift macht den Verkauf unmöglich (R13, R14).
- Genügen vorgelegte Vollmachten für Mandat und späteres Beurkundungsverfahren? (R16)
- Ist bei verbeiständeten Eigentümern die KESB-Zustimmung vorhanden? (R15)
- Ist die Provisionsregelung marktkonform und begründet? Risiko der richterlichen Herabsetzung beachten (R20).
- Ist eine allfällige Tätigkeit für die Käuferseite offengelegt und von beiden Seiten schriftlich genehmigt? (R19)
- Ist die Identifikation nach GwG vollständig und abgelegt, bevor die Vermarktung startet? (R37)
- Ist die Vertragsvorlage in der aktuellen, freigegebenen Fassung verwendet worden?

Kommunikation

- K7 Versand Maklermandat mit Erläuterung der wesentlichen Punkte
- Persönliche Besprechung des Mandats – nie nur per E-Mail
- K8 Vermarktungsfreigabe und Ankündigung der nächsten Schritte

Ergebnis / Meilenstein

Unterzeichnetes Mandat, vollständiges Identifikationsdossier, freigegebenes Vermarktungsbudget.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Mandat ist von allen Verfügungsberechtigten unterzeichnet.
- ☐ Identifikation nach GwG ist abgeschlossen und dokumentiert.
- ☐ Vermarktungsbudget ist freigegeben.

Phase 11 · Vermarktungsvorbereitung

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler	10–20 Arbeitstage	R5, R9, R10, R12, R26, R27, R29, R30, R33, R39

Ziel

Alle Vermarktungsmittel in verkaufsfertiger Qualität und rechtlich geprüft bereitstellen, bevor das Objekt an den Markt geht.

Aufgaben des Maklers

- Aufnahmetermin für Fotografie planen: Jahreszeit, Tageszeit, Sonnenstand, Wetter; Vorbereitungsliste nach Teil J zwei Wochen vorher an den Eigentümer.
 - Fotografie beauftragen und nach der Checkliste in Teil J begleiten; Bildauswahl und Reihenfolge selbst festlegen.
 - Grundrisse neu zeichnen lassen: bereinigt, möbliert oder unmöbliert nach Standard, mit Flächenangaben, Nordpfeil und Massstabshinweis.
-

- Optional beauftragen und mit dem Eigentümer abrechnen: Drohnenaufnahmen, 360-Grad-Rundgang, Video, virtuelle Möblierung.
- Verkaufsdossier nach der Struktur in Teil H erstellen; jede Angabe gegen die Quelle prüfen.
- Inserats- und Kanaltex te nach Teil I erstellen: Portale, eigene Website, Social Media, Newsletter, Interessentenversand.
- Offenlegungsteil im Dossier ausformulieren: Mängel, Dienstbarkeiten, Sanierungsbedarf, Eintrag im Kataster belasteter Standorte, Naturgefahren (R5, R10, R29, R30).
- Kaufnebenkostenübersicht für den konkreten Kanton beim Notariat erfragen und als Spanne mit Datum ausweisen (R26).
- Vier-Augen-Prüfung von Dossier und Inserat gegen die Unterlagen; anschliessend Freigabe durch den Eigentümer einholen.

Aufgaben des Eigentümers

- Objekt für die Fotografie vorbereiten nach der übergebenen Liste.
- Freigabe von Bildauswahl, Grundrissen, Dossier und Inseratstext – schriftlich.
- Entscheid über Zusatzleistungen und deren Kosten.
- Entscheid über Veröffentlichung der Adresse und über Innenaufnahmen bei bewohntem Objekt.

Benötigte Unterlagen

- Fotografien in Web- und Druckauflösung
- Neu gezeichnete Grundrisse und Situationsplan
- Verkaufsdossier nach Teil H
- Inseratstexte je Kanal
- Kaufnebenkostenübersicht des Notariats
- GEAK, soweit vorhanden oder obligatorisch
- Schriftliche Freigabe des Eigentümers

Prüfungen

- Jede Zahl im Dossier gegen die Quelle geprüft: Grundstücksfläche gegen Grundbuchauszug, Wohnfläche gegen Plan, Kubatur und Versicherungswert gegen Gebäudeversicherungsausweis (R12).
- Keine Angabe ohne Beleg; jede Aussage im Inserat ist eine mögliche Zusicherung (R9).
- Sind bekannte Mängel im Dossier offengelegt? Verschweigen gefährdet die Freizeichnung (R10).
- Wird Ausbaupotenzial nur mit behördlicher Bestätigung beworben? (R27)
- Keine Werbung mit einem GEAK-Wert ohne vorliegenden GEAK (R33).
- Persönlichkeitsrechte und Datenschutz: keine identifizierbaren Personen, keine Nachbargrundstücke im Detail, keine persönlichen Gegenstände oder Dokumente auf Bildern (R39).
- Sind Bildrechte und Nutzungsdauer mit dem Fotografen schriftlich geregelt?
- Liegt die Freigabe des Eigentümers schriftlich vor?

Kommunikation

- Vorbereitungsliste Fotografie an den Eigentümer, zwei Wochen vor dem Termin
- K8 Vermarktungsfreigabe mit Dossier, Bildauswahl und Inseratstext zur Freigabe
- Abstimmung mit Fotograf, Grundrisszeichner und Notariat

Ergebnis / Meilenstein

Dossier, Bilder, Grundrisse und Inseratstexte sind erstellt, geprüft und vom Eigentümer freigegeben.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Schriftliche Freigabe des Eigentümers liegt vor.
 - ☐ Vier-Augen-Prüfung ist dokumentiert.
 - ☐ Offenlegungsteil ist vollständig.
-

Phase 12 · Markteinführung und Online-Vermarktung

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler	1–3 Arbeitstage	R9, R39

Ziel

Das Objekt in der geplanten Reihenfolge und Qualität an den Markt bringen und die Reaktion messbar erfassen.

Aufgaben des Maklers

- Reihenfolge einhalten: erst eigene Interessentendatenbank und Newsletter, dann eigene Website, dann Portale, dann Social Media. So entsteht ein messbarer Nachfragestoss.
- Portalinserate erfassen und Darstellung auf Desktop und Mobilgerät kontrollieren: Titel, Bildreihenfolge, Flächenangaben, Preis, Pflichtfelder.
- Zielgerichteten Versand an passende Interessenten aus der Datenbank; Selektionskriterien dokumentieren (R39).
- Anfragekanäle einrichten: Telefonzeiten, E-Mail-Postfach, Reaktionszeitziel von vier Arbeitsstunden.
- Unterlagenversand vorbereiten: Kurzdossier offen, vollständiges Dossier erst nach Qualifizierung.
- Starttag im Controlling festhalten; Zählung der Tage am Markt beginnt.
- Nachbarschaftsbezogene Massnahmen nur mit Einverständnis des Eigentümers.

Aufgaben des Eigentümers

- Bestätigung des Starttermins.
- Entscheid über Nachbarschaftswerbung, Verkaufsschild und Adressveröffentlichung.
- Erreichbarkeit für Rückfragen während der ersten zwei Wochen.

Benötigte Unterlagen

- Freigegebene Inserate je Kanal
- Kurzdossier und vollständiges Dossier
- Versandprotokoll Interessentendatenbank
- Kontrollausdrucke der Portalinserate

Prüfungen

- Sind alle Pflichtfelder der Portale korrekt und konsistent mit dem Dossier ausgefüllt?
- Stimmen Flächen, Zimmerzahl und Baujahr in allen Kanälen überein? Abweichungen sind Reklamationsquellen (R9).
- Ist die Datenschutzerklärung auf allen Anfragewegen verlinkt? (R39)
- Ist der Newsletterversand auf eine zulässige Rechtsgrundlage gestützt? (R39)
- Ist bei bewohntem Objekt die Adresse nur nach Freigabe des Eigentümers sichtbar?

Kommunikation

- K9 Veröffentlichung Inserat an den Eigentümer mit allen Links
- Newsletter und Direktversand an vorselektierte Interessenten
- Interne Information an Empfang und Telefondienst mit Objektsteckbrief

Ergebnis / Meilenstein

Objekt ist auf allen vereinbarten Kanälen veröffentlicht; Starttag ist im Controlling erfasst.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Alle Kanäle sind live und kontrolliert.
 - ☐ Anfragebearbeitung ist organisiert und Reaktionszeit ist sichergestellt.
 - ☐ Eigentümer ist über die Veröffentlichung informiert.
-

Phase 13 · Interessentenmanagement und Qualifizierung

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler	laufend	R34, R35, R36, R39

Ziel

Jede Anfrage strukturiert erfassen, qualifizieren und nur qualifizierte Interessenten zur Besichtigung führen.

Aufgaben des Maklers

- Jede Anfrage innerhalb von vier Arbeitsstunden beantworten und im CRM nach der Struktur in Teil K erfassen.
- Qualifizierungsgespräch nach Formular F2 führen: Haushalt, aktuelle Wohnsituation, Kaufabsicht, Zeithorizont, Finanzierungsstand, Eigenmittel, Bank, Verkauf einer eigenen Liegenschaft als Bedingung.
- Erwerbsrechtliche Zulässigkeit abfragen: Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, Ausländerstatus – vor Terminvergabe, nicht danach (R34).
- Kurzdossier nach Erstanfrage versenden; vollständiges Dossier erst nach Qualifizierung und gegen Empfangsbestätigung.
- Interessenten in drei Stufen führen: A finanziert und entscheidungsfähig, B interessiert mit offener Finanzierung, C nicht qualifiziert.
- Besichtigungen nur für Stufe A und begründete Ausnahmen der Stufe B.
- Datenschutz einhalten: Zweckbindung, keine Weitergabe an Dritte ohne Einwilligung, Löschfristen im CRM führen (R39).
- Wöchentliche Statusmeldung an den Eigentümer mit Zahlen statt Eindrücken.

Aufgaben des Eigentümers

- Kenntnisnahme der wöchentlichen Statusmeldung.
- Entscheid über Anpassungen, wenn die Nachfrage vom Plan abweicht.
- Verfügbarkeit für Besichtigungstermine.

Benötigte Unterlagen

- CRM-Eintrag je Interessent nach Teil K
- Interessentenformular F2
- Empfangsbestätigung Dossier
- Datenschutzhinweis

Prüfungen

- Ist die Finanzierung glaubhaft? Selbstauskunft genügt für die Besichtigung, nicht für ein Angebot.
- Bestehen erwerbsrechtliche Beschränkungen: Lex Koller, Zweitwohnungsrecht, bäuerliches Bodenrecht? (R34, R35, R36)
- Ist der Interessent entscheidungsbefugt oder fehlt ein Mitentscheider?
- Ist ein bedingter Kauf geplant, etwa Verkauf der eigenen Liegenschaft? Bedingung früh erfassen und im Angebot abbilden.
- Sind Mitbewerber-Makler oder Bewertungsanfragen als angebliche Interessenten unterwegs? Plausibilität prüfen.
- Sind Löschfristen und Zweckbindung im CRM gesetzt? (R39)

Kommunikation

- Antwort auf jede Anfrage innerhalb von vier Arbeitsstunden
- K10 Besichtigungsbestätigung mit Adresse, Ablauf und Hinweisen
- Wöchentliche Statusmeldung an den Eigentümer

Ergebnis / Meilenstein

Qualifizierte Interessentenliste mit Stufen A, B und C; Besichtigungen sind terminiert.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Interessenten sind erfasst und eingestuft.
- ☐ Erwerbsrechtliche Zulässigkeit ist je Stufe-A-Interessent geklärt.
- ☐ Besichtigungstermine sind mit dem Eigentümer abgestimmt.

Phase 14 · Besichtigungen und Rückmeldung

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler	laufend	R9, R10

Ziel

Das Objekt korrekt und vollständig zeigen, Rückmeldungen systematisch erheben und daraus Entscheidungen über Preis und Strategie ableiten.

Aufgaben des Maklers

- Besichtigung vorbereiten nach Checkliste F3: Schlüssel, Beleuchtung, Lüftung, Dossier, Grundrisse, Interessentenformular, Zugang zu Keller, Estrich, Technikraum und Garage.
- Einzelbesichtigungen von 45 bis 60 Minuten als Standard; Sammelbesichtigungen nur wenn strategisch begründet und mit dem Eigentümer abgestimmt.
- Führung in fester Reihenfolge: Aussenansicht, Eingang, Wohnbereich, Küche, Schlafbereich, Bäder, Nebenräume, Technik, Aussenbereich.
- Bekannte Mängel aktiv ansprechen und im Besichtigungsprotokoll festhalten, wem was gezeigt und gesagt wurde – dies ist der Nachweis der Offenlegung (R10).
- Keine Zusagen zu Bauzulässigkeit, Umbauten, Steuerfolgen oder Finanzierung; konsequent an die zuständige Stelle verweisen.
- Rückmeldung innerhalb von 48 Stunden strukturiert erheben: Preisempfinden, Objektpassung, Bedenken, nächster Schritt, Ablehnungsgrund.
- Bei bewohntem Objekt: Eigentümer während der Besichtigung nicht anwesend, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart.
- Rückmeldungen im Controlling verdichten: nach fünf Besichtigungen ohne Angebot Ablehnungsgründe auswerten.

Aufgaben des Eigentümers

- Objekt in besichtigungsfähigem Zustand bereitstellen.
- Abwesenheit während der Besichtigung, soweit vereinbart.
- Kenntnissnahme der Rückmeldungen und Entscheid über Massnahmen.

Benötigte Unterlagen

- Besichtigungsscheckliste F3
- Interessentenformular F2 je Teilnehmer
- Besichtigungsprotokoll mit Offenlegungsvermerk
- Rückmeldungserfassung im CRM

Prüfungen

- Sind alle bekannten Mängel angesprochen und ist dies dokumentiert? (R10)
 - Ist das Interessentenformular vollständig ausgefüllt, insbesondere Finanzierung und Eigenmittel?
 - Wurden Angaben gemacht, die nicht durch Unterlagen gedeckt sind? Korrektur schriftlich nachschieben (R9).
 - Ist der Zugang zu allen Räumen tatsächlich gewährt worden? Nicht gezeigte Räume erzeugen Misstrauen und Haftungsrisiko.
 - Häufen sich gleichlautende Ablehnungsgründe? Dann Strategieanpassung mit dem Eigentümer besprechen, nicht zuwarten.
 - Ist die Absage an nicht weiterverfolgte Interessenten erfolgt?
-

Kommunikation

- K10 Besichtigungsbestätigung
- K11 Rückmeldung nach Besichtigung, innerhalb von 48 Stunden
- Statusmeldung an den Eigentümer mit Zahlen und Ablehnungsgründen

Ergebnis / Meilenstein

Durchgeführte Besichtigungen mit Protokoll, ausgefüllten Interessentenformularen und strukturierten Rückmeldungen.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Rückmeldungen liegen strukturiert vor.
- ☐ Offenlegung bekannter Mängel ist dokumentiert.
- ☐ Mindestens ein Interessent verfolgt ein Kaufinteresse weiter, oder es liegt ein Strategieentscheid des Eigentümers vor.

Phase 15 · Kaufangebote und Finanzierungsprüfung

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler	3–10 Arbeitstage	R1, R2, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40

Ziel

Kaufinteresse in ein schriftliches, vergleichbares Angebot überführen und die Finanzierung belegen lassen, bevor verhandelt wird.

Aufgaben des Maklers

- Kaufinteressenten das Formular «Kaufangebot Immobilie» (F4) abgeben und schriftliche Einreichung verlangen; mündliche Angebote werden nicht weiterverfolgt.
- Auf dem Formular klarstellen, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung ist und ein verbindlicher Kauf nur durch öffentliche Beurkundung zustande kommt (R1, R2).
- Finanzierungsnachweis verlangen: schriftliche Finanzierungsbestätigung der Bank für dieses Objekt und diesen Preis, mit Datum, Gültigkeit und allfälligen Vorbehalten.
- Eigenmittelnachweis verlangen: Herkunft und Verfügbarkeit, Anteil aus zweiter und dritter Säule kennzeichnen; Selbstregulierung der Banken als Plausibilitätsrahmen nutzen (R40).
- Erwerbsrechtliche Zulässigkeit abschliessend klären, bevor das Angebot dem Eigentümer vorgelegt wird (R34, R35, R36).
- Bedingungen und Vorbehalte je Angebot erfassen: Finanzierungsvorbehalt, Verkauf einer eigenen Liegenschaft, Baubewilligung, Gutachten, Termin.
- Angebotsvergleich nach Teil N erstellen: Preis, Finanzierungssicherheit, Bedingungen, Termin, Inventar, Abwicklungsrisiko.
- Angebote nicht bewerten, sondern vergleichbar machen; die Auswahl trifft der Eigentümer.
- Eingang jedes Angebots mit Datum und Uhrzeit protokollieren.

Aufgaben des Eigentümers

- Kenntnisnahme jedes eingegangenen Angebots.
- Entscheid über Annahme, Gegenangebot oder Ablehnung – ausschliesslich durch den Eigentümer.
- Angabe, welche Bedingungen und Termine für ihn tragbar sind.

Benötigte Unterlagen

- Kaufangebot je Interessent (Formular F4)
 - Schriftliche Finanzierungsbestätigung der Bank
 - Eigenmittelnachweis
 - Ausweiskopien der Käufer
 - Angebotsvergleich (Formular F5)
-

Prüfungen

- Liegt eine objekt- und preisbezogene Finanzierungsbestätigung vor oder nur eine allgemeine Kreditfähigkeitsauskunft? Letztere genügt nicht.
- Ist die Bestätigung noch gültig und frei von Vorbehalten, die den Kauf verhindern können?
- Entspricht die Eigenmittelstruktur dem Rahmen der Selbstregulierung, insbesondere 10 Prozent harte Eigenmittel ohne Gelder der zweiten Säule? (R40)
- Bestehen erwerbsrechtliche Bewilligungspflichten und wurden sie behördlich geklärt? (R34, R35, R36)
- Ist das Angebot vollständig und vergleichbar: Preis, Termin, Inventar, Bedingungen, Gültigkeitsdauer, Unterschriften?
- Ist die Identifikation des Käufers nach GwG vorbereitet und die wirtschaftlich berechnete Person festgestellt? (R37)
- Sind Barzahlungen im Spiel? Grundsatz: keine Annahme, Abwicklung ausschliesslich über Notariat oder Bankkonto (R38).
- Werden Finanzierungsunterlagen nur zweckgebunden und mit Einwilligung weitergegeben? (R39)

Kommunikation

- K12 Information des Eigentümers über ein Kaufangebot mit Angebotsvergleich
- Anforderung des Finanzierungsnachweises beim Interessenten
- Rückfrage bei der finanzierenden Bank nur mit Einwilligung des Interessenten

Ergebnis / Meilenstein

Mindestens ein schriftliches Angebot mit belegter Finanzierung liegt vor; Angebotsvergleich ist erstellt.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Angebot ist schriftlich und vollständig.
- ☐ Finanzierungsbestätigung der Bank liegt vor.
- ☐ Erwerbsrechtliche Zulässigkeit ist geklärt.
- ☐ Eigentümer ist informiert und entscheidungsfähig.

Phase 16 · Verhandlung und Entscheidungsvorlage

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler	3–10 Arbeitstage	R6, R19, R21, R22, R26, R39, R41

Ziel

Dem Eigentümer eine objektive Entscheidungsgrundlage liefern und seinen Entscheid verhandlungstechnisch umsetzen – ohne selbst über den Verkauf zu entscheiden.

Aufgaben des Maklers

- Entscheidungsvorlage nach Formular F5 erstellen: alle Angebote nebeneinander, mit Preis, Nettoerlös, Finanzierungssicherheit, Bedingungen, Termin, Abwicklungsrisiko und einer sachlichen Einschätzung der Abschlusswahrscheinlichkeit.
- Nettoerlös je Angebot rechnen, damit nicht der höchste Preis, sondern das beste Gesamtergebnis sichtbar wird (R21, R22, R26, R41).
- Verhandlungsspielraum intern festlegen: Zielpreis, Rückzugslinie, Verhandlungsmasse neben dem Preis – Termin, Inventar, Sanierungsbeiträge, Modalitäten.
- Entscheid des Eigentümers schriftlich einholen: Annahme, Gegenangebot mit Konditionen, oder Ablehnung. Der Makler verhandelt nur im Rahmen dieses schriftlichen Auftrags.
- Gegenangebot nach Vorlage K13 kommunizieren: sachlich, befristet, mit vollständigen Konditionen.
- Bei mehreren gleichwertigen Angeboten ein transparentes, für alle gleiches Verfahren mit Frist festlegen und schriftlich kommunizieren; keine Weitergabe konkurrierender Angebotsbeträge.
- Verhandlungsverlauf lückenlos protokollieren: wer, wann, was, mit welchem Ergebnis.
- Mindestpreis des Eigentümers unter keinen Umständen offenlegen.

Aufgaben des Eigentümers

- Entscheid über Annahme, Gegenangebot oder Ablehnung – schriftlich.
- Festlegung der Rückzugslinie und der verhandelbaren Punkte.
- Entscheid über das Verfahren bei mehreren Angeboten.

Benötigte Unterlagen

- Entscheidungsvorlage F5 mit Nettoerlösrechnung je Angebot
- Schriftlicher Verhandlungsauftrag des Eigentümers
- Verhandlungsprotokoll
- Angepasste Angebote

Prüfungen

- Ist die Entscheidungsvorlage vollständig und wertungsfrei? Der Makler stellt dar, er entscheidet nicht.
- Ist der Nettoerlös je Angebot mit den gleichen Annahmen gerechnet?
- Liegt der Verhandlungsauftrag des Eigentümers schriftlich vor? Ohne ihn keine Verhandlung.
- Werden alle Interessenten gleich behandelt und ist das Verfahren dokumentiert?
- Bleiben Angebotsbeträge Dritter und der Mindestpreis vertraulich? (R39)
- Bestehen Vorkaufsrechte, die vor dem Abschluss zu bedienen sind? (R6)
- Ist bei käuferseitigem Zusatzhonorar die Doppelmäkelei offengelegt und genehmigt? (R19)

Kommunikation

- Persönliche Besprechung der Entscheidungsvorlage mit dem Eigentümer
- K13 Gegenangebot an den Interessenten, mit Frist
- Schriftliche Bestätigung des Verhandlungsergebnisses an beide Seiten

Ergebnis / Meilenstein

Einigung über Preis, Termin, Inventar und Bedingungen; schriftlich festgehalten und von beiden Seiten bestätigt.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Einigung über alle wesentlichen Punkte liegt vor.
- ☐ Entscheid des Eigentümers ist schriftlich dokumentiert.
- ☐ Käuferfinanzierung ist bestätigt und deckt den Einigungspreis.

Phase 17 · Reservation und Notariatsauftrag

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler	2–5 Arbeitstage	R1, R2, R6, R22, R25, R34, R35, R36, R37, R38, R41

Ziel

Die Einigung festhalten, die Vermarktung geordnet zurückstellen und das Notariat mit allen Angaben beauftragen.

Aufgaben des Maklers

- Reservationsbestätigung nach Teil O ausfertigen – als Absichtserklärung, ohne Vorwegnahme des Kaufvertrags und ohne Konventionalstrafe (R2).
- Käufer und Eigentümer ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Bindung erst mit der öffentlichen Beurkundung entsteht (R1).
- Grundsatz des Unternehmens: keine Reservationszahlung entgegennehmen. Ist eine Anzahlung unvermeidlich, ausschliesslich auf ein Konto des Notariats und nach Freigabe der Rechtsabteilung; nie auf ein Konto des Maklers, nie in Bargeld (R2, R38).
- Notariat beauftragen und die Notariatscheckliste (Formular F6) vollständig übermitteln: Parteidaten, Objektdaten, Kaufpreis, Zahlungsmodalitäten, Übergabetermin, Nutzen- und Gefahrenübergang, Inventar, Dienstbarkeiten, Schuldbriefe, Finanzierungsbestätigung.

- Ablauf mit Notariat, Käuferbank und Verkäuferbank koordinieren: Schuldbriefe, Ablösung, Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuer (R25, R41).
- Identifikation des Käufers nach GwG abschliessen und dokumentieren (R37).
- Vermarktung zurückstellen: Inserate auf «reserviert» setzen oder offline nehmen – nach Absprache mit dem Eigentümer. Zweitinteressenten nicht abschliessend absagen, sondern in Wartestellung halten und dies transparent kommunizieren.
- Zeitplan bis zur Beurkundung schriftlich an alle Beteiligten.

Aufgaben des Eigentümers

- Unterzeichnung der Reservationsbestätigung.
- Entscheid über das Zurückstellen der Vermarktung.
- Freigabe der Angaben an das Notariat.
- Beauftragung der Bank zur Vorbereitung der Hypothekenablösung (R41).
- Einholen der provisorischen Berechnung der Grundstückgewinnsteuer beim Steueramt (R22, R25).

Benötigte Unterlagen

- Reservationsbestätigung, von beiden Seiten unterzeichnet
- Notariatsauftrag mit Checkliste F6
- Finanzierungsbestätigung des Käufers
- Identifikationsdossier Käufer
- Schuldbriefangaben und Ablösebestätigung der Bank
- Provisorische Steuerberechnung

Prüfungen

- Enthält die Reservationsbestätigung keine Verpflichtung zum Kauf, keine Konventionalstrafe und keinen Verfall einer Anzahlung? Andernfalls formungültiger Vorvertrag (R2).
- Ist die Reservation befristet und mit klaren Folgen bei Nichteinhaltung – nämlich Wiederaufnahme der Vermarktung – versehen?
- Ist die Notariatscheckliste vollständig? Jede fehlende Angabe verzögert die Beurkundung.
- Sind Art, Anzahl und Nominalbetrag der Schuldbriefe geklärt und die Ablösung veranlasst? (R41)
- Ist die Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuer mit dem Notariat geregelt? (R25)
- Ist die Identifikation des Käufers nach GwG abgeschlossen, bevor das Geschäft weitergeführt wird? (R37)
- Bestehen Vorkaufsrechte, die vor der Beurkundung zu bedienen sind? (R6)
- Ist eine allfällige erwerbsrechtliche Bewilligung eingeleitet? (R34, R35, R36)

Kommunikation

- K14 Reservationsbestätigung an Käufer und Eigentümer
- K15 Übergabe an das Notariat mit vollständiger Checkliste
- Information der Zweitinteressenten über die Wartestellung
- Abstimmung mit Käuferbank, Verkäuferbank und Steueramt

Ergebnis / Meilenstein

Reservation ist unterzeichnet, Notariat ist vollständig beauftragt, Termin für die Beurkundung ist vereinbart.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Notariat hat den Auftrag bestätigt und die Unterlagen als vollständig beurteilt.
- ☐ Beurkundungstermin ist fixiert.
- ☐ Identifikation des Käufers nach GwG ist abgeschlossen.
- ☐ Allfällige Bewilligungen sind eingeleitet.

Phase 18 · Kaufvertrag und öffentliche Beurkundung

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Notariat, begleitet durch den Makler	10–30 Arbeitstage	R1, R3, R4, R5, R8, R10, R12, R15, R16, R25, R34, R36

Ziel

Einen Kaufvertrag herbeiführen, der die Einigung vollständig abbildet, und die Beurkundung ohne offene Punkte durchführen.

Aufgaben des Maklers

- Vertragsentwurf des Notariats gegen die Einigung und gegen die Unterlagen prüfen: Parteien, Objekt und Parzelle, Kaufpreis, Zahlungsmodalitäten, Übergabetermin, Nutzen- und Gefahrenübergang, Inventar, Dienstbarkeiten, Freizeichnung, Sicherstellung der Steuer.
- Prüfen, ob die offengelegten Mängel und die Mängelliste im Vertrag abgebildet sind – Voraussetzung für eine tragfähige Freizeichnung (R10).
- Abweichungen und Unklarheiten schriftlich an das Notariat melden; keine eigene Vertragsredaktion und keine Rechtsauskunft an die Parteien.
- Entwurf beiden Parteien rechtzeitig vor dem Termin zustellen und sicherstellen, dass beide ihn gelesen haben.
- Beurkundungstermin organisieren: Ort, Zeit, Teilnehmer, Ausweise, Vollmachten, Dolmetscher bei fehlenden Sprachkenntnissen.
- Am Termin teilnehmen und protokollieren, welche Punkte besprochen und welche Unterlagen übergeben wurden.
- Nach der Beurkundung: Ausfertigung ablegen, Fristenplan für Zahlung, Eigentumsübertragung und Übergabe erstellen und an alle Beteiligten versenden.

Aufgaben des Eigentümers

- Prüfung und Freigabe des Vertragsentwurfs.
- Erscheinen zur Beurkundung mit gültigem Ausweis oder beurkundeter Vollmacht (R16).
- Bestätigung der Mängelliste und der Inventarliste als Vertragsbestandteil.
- Bereitstellung der Angaben zur Hypothekenablösung.

Benötigte Unterlagen

- Vertragsentwurf und beurkundete Ausfertigung
- Ausweise und Vollmachten aller Parteien
- Grundbuchauszug und Belege
- Mängelliste und Inventarliste als Vertragsbeilagen
- Finanzierungsbestätigung
- Regelung der Steuersicherstellung
- Notariatscheckliste F6, abgearbeitet

Prüfungen

- Ist der Vertrag öffentlich beurkundet? Ohne Beurkundung kein gültiger Kauf (R1).
- Stimmen Parzellennummer, Grundbuchblatt und Fläche mit dem Auszug überein? (R4, R12)
- Sind Nutzen- und Gefahrenübergang sowie der Übergabetermin eindeutig und vom Eigentumsübergang unterschieden? (R3)
- Ist die Zahlungsabwicklung eindeutig geregelt: Beträge, Termine, Konten, Bedingungen für die Grundbuchanmeldung?
- Ist die Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuer im Vertrag geregelt? (R25)
- Sind Dienstbarkeiten, Grundlasten und Anmerkungen vollständig übernommen? (R5)
- Ist die Freizeichnung mit der vollständigen Offenlegung unterlegt? (R10)
- Ist das Inventar mit Preis und Positionen im Vertrag oder in einer Beilage erfasst?
- Sind Mietverhältnisse und deren Übergang geregelt? (R8)
- Liegen erforderliche Bewilligungen oder Zustimmungen vor: Lex Koller, KESB, bürgerliches Bodenrecht? (R15, R34, R36)

Kommunikation

- K16 Information über den Kaufvertragsentwurf mit Hinweis auf die Prüffrist
- Schriftliche Rückmeldung an das Notariat mit allen Abweichungen

- K17 Bestätigung der Vertragsunterzeichnung mit Fristenplan

Ergebnis / Meilenstein

Kaufvertrag ist öffentlich beurkundet; Fristenplan für Zahlung, Eigentumsübertragung und Übergabe liegt allen Beteiligten vor.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Beurkundung ist erfolgt.
- ☐ Alle Beilagen sind Vertragsbestandteil.
- ☐ Zahlungs- und Übertragungstermine sind fixiert.

Phase 19 · Zahlung und Eigentumsübertragung

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Notariat und Grundbuchamt	10–60 Arbeitstage	R3, R25, R38, R41

Ziel

Die Kaufpreiszahlung und die Eintragung des Eigentumsübergangs im Grundbuch termingerecht und vollständig abwickeln.

Aufgaben des Maklers

- Fristenplan überwachen: Zahlungseingang beim Notariat, Anmeldung beim Grundbuchamt, Eintragung, Freigabe an den Verkäufer.
- Verkäuferbank und Käuferbank begleiten: Ablösung der bestehenden Hypothek, Übertragung oder Neuerrichtung der Schuldbriefe (R41).
- Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuer nachverfolgen: Rückbehalt, Überweisung an das Steueramt, Bestätigung (R25).
- Nebenkosten- und Versorgerwechsel vorbereiten: Strom, Wasser, Gas, Fernwärme, Kehrrecht, Kaminfeger, Serviceverträge, Gebäudeversicherung.
- Zählerstände und Übergabetermin koordinieren; Übergabeprotokoll nach Teil Q vorbereiten.
- Beide Parteien wöchentlich über den Stand informieren – Zahlung und Eintragung sind für Laien intransparent.
- Eintragungsbestätigung des Grundbuchamts einholen und ablegen.

Aufgaben des Eigentümers

- Angaben und Unterschriften für die Hypothekenablösung.
- Kündigung oder Übertragung von Versicherungen und Serviceverträgen.
- Räumung des Objekts bis zum vereinbarten Termin.
- Bereitstellung aller Schlüssel und technischen Unterlagen.

Benötigte Unterlagen

- Zahlungsbestätigung des Notariats
- Grundbuchanmeldung und Eintragungsbestätigung
- Bestätigung der Hypothekenablösung
- Bestätigung der Steuersicherstellung
- Zähler- und Versorgerliste

Prüfungen

- Ist der Eigentumsübergang im Grundbuch eingetragen? Erst damit ist der Käufer Eigentümer (R3).
- Ist der Kaufpreis vollständig und gemäss Vertrag eingegangen?
- Sind alle Grundpfandrechte entsprechend der Vereinbarung gelöscht, übertragen oder neu errichtet?
- Ist die Grundstückgewinnsteuer sichergestellt oder bezahlt und liegt eine Bestätigung vor? (R25)
- Sind Versorger und Versicherungen auf den Übergabetermin umgestellt?
- Stimmen Nutzen- und Gefahrenübergang, Übergabetermin und Versicherungsverwechsel zeitlich überein?
- Sind Barzahlungen ausgeschlossen geblieben? (R38)

Kommunikation

- Wöchentlicher Statusstand an Verkäufer und Käufer
- Abstimmung mit Notariat, beiden Banken, Steueramt und Grundbuchamt
- Terminbestätigung Übergabe mit Zählerständen und Schlüsselliste

Ergebnis / Meilenstein

Kaufpreis ist bezahlt, Eigentumsübergang ist im Grundbuch eingetragen, Übergabetermin ist bestätigt.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Eintragungsbestätigung des Grundbuchamts liegt vor.
- ☐ Zahlungsabwicklung ist abgeschlossen.
- ☐ Steuersicherstellung ist bestätigt.

Phase 20 · Übergabe, Abschluss und Nachbetreuung

Verantwortung	Richtwert Dauer	Rechtsgrundlagen (Teil W)
Makler	1–10 Arbeitstage	R11, R21, R22, R37, R39

Ziel

Das Objekt geordnet übergeben, das Mandat kaufmännisch abschliessen und die Beziehung zum Eigentümer erhalten.

Aufgaben des Maklers

- Übergabe vor Ort leiten und Übergabeprotokoll nach Teil Q vollständig ausfüllen: Schlüssel je Art und Anzahl, Fernbedienungen, Badge, Zählerstände mit Nummer, Inventar, Dokumente, Mängel, offene Punkte.
- Alle technischen Unterlagen an den Käufer übergeben: Pläne, Bedienungsanleitungen, Serviceverträge, Garantien, Baubewilligungen, GEAK.
- Protokoll von beiden Parteien unterzeichnen lassen und beiden eine Ausfertigung abgeben.
- Offene Punkte mit Verantwortlichkeit und Frist festhalten und nachverfolgen, bis sie erledigt sind.
- Honorar nach Mandat abrechnen, zuzüglich MWST 8,1 Prozent (R21).
- Objektdossier abschliessen: Ordnerstruktur nach Teil S vollständig, Aufbewahrungsfristen setzen, GwG-Dossier gesondert und vollständig archivieren (R37).
- Abschlussgespräch mit dem Eigentümer führen: Rückblick, Ergebnis gegen Bewertung und Zeitplan, Rückmeldung zur Zusammenarbeit.
- Controlling abschliessen: Kennzahlen nach Teil U erfassen und ins Objektcontrolling überführen.
- Nachbetreuung: Dankesnachricht, Hinweis auf die Belegsammlung für die Steuererklärung, Wiedervorlage nach zwölf Monaten, Einholen einer Referenz mit Einverständnis (R39).

Aufgaben des Eigentümers

- Teilnahme an der Übergabe oder Bevollmächtigung.
- Vollständige Übergabe aller Schlüssel und Unterlagen.
- Erledigung offener Punkte gemäss Protokoll.
- Einreichung der Steuererklärung zur Grundstückgewinnsteuer innerhalb der kantonalen Frist (R22).

Benötigte Unterlagen

- Übergabeprotokoll, von beiden Parteien unterzeichnet
 - Schlüssel- und Zählerliste
 - Übergebene Dokumente mit Empfangsbestätigung
 - Honorarrechnung
 - Abschlussprotokoll und Kennzahlenblatt
 - Vollständiges Objektdossier nach Teil S
-

Prüfungen

- Sind alle Schlüssel gezählt, beschrieben und quittiert? Fehlende Schlüssel sind im Protokoll zu vermerken.
- Sind alle Zählerstände mit Zählernummer und Datum erfasst und fotografiert?
- Ist das mitverkaufte Inventar vollständig vorhanden und entspricht es der Vertragsbeilage?
- Sind alle offenen Punkte mit Verantwortlichkeit und Frist erfasst?
- Ist das Protokoll von beiden Parteien unterzeichnet?
- Ist die Abschlusscheckliste nach Teil R vollständig abgearbeitet?
- Ist das GwG-Dossier vollständig und gemäss Weisung archiviert? (R37)
- Sind Löschfristen für Interessentendaten gesetzt und nicht mehr benötigte Daten gelöscht? (R39)
- Ist der Eigentümer auf die Fristen der Grundstückgewinnsteuer und die Fünfjahresfrist der Gewährleistung hingewiesen worden? (R11, R22)

Kommunikation

- Terminbestätigung Übergabe an beide Parteien
- K18 Übergabeinformation mit Ablauf und mitzubringenden Unterlagen
- K19 Abschlussbericht an den Eigentümer mit Kennzahlen
- K20 Dankesnachricht nach Verkauf mit Hinweis auf Steuerfristen

Ergebnis / Meilenstein

Objekt ist übergeben, Honorar ist abgerechnet, Dossier ist abgeschlossen und archiviert, Abschlussgespräch ist geführt.

Weiter zur nächsten Phase, wenn

- ☐ Der Vorgang ist abgeschlossen. Wiedervorlage im CRM nach zwölf Monaten.
-

Teil C · Dokumenten-Checkliste, Gruppen A bis E

Diese Liste ist die Grundlage der Phase 5. Sie wird je Objekt eröffnet, mit Verantwortlichkeit und Frist versehen und bis zum Abschluss geführt. Zu jeder beschafften Unterlage werden Quelle, Ausstellungsdatum und Bezugsdatum festgehalten.

Stufe	Bedeutung
Pflicht	Ohne diese Unterlage wird nicht vermarktet. Fehlt sie bei Vermarktungsstart, ist der Grund im Dossier zu begründen und vom Vorgesetzten freizugeben.
empfehlenswert	Verbessert Bewertung, Vertrauen oder Abwicklung deutlich. Fehlen ist zu begründen.
situationsabhängig	Nur bei Vorliegen des beschriebenen Sachverhalts. Ob der Sachverhalt vorliegt, ist aktiv zu prüfen und zu dokumentieren – auch ein «nicht zutreffend» ist ein Ergebnis.

A · Eigentümer und Rechtliches

Nr.	Unterlage	Stufe	Beschafft durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
A1	Eigentümerangaben	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer	Vollständige Namen, Geburtsdaten, Zivilstand, Adressen, Telefon, E-Mail, Korrespondenzsprache aller Eigentümer.	—
A2	Ausweiskopie je Eigentümer	Pflicht	Makler	Eigentümer	Pass oder Identitätskarte. Grundlage der Identifikation nach GwG; vor Mandatsbeginn erforderlich.	R37
A3	Adressnachweis je Eigentümer	Pflicht	Makler	Eigentümer	Wohnsitzbestätigung oder aktuelle Rechnung eines Versorgers. Teil des Identifikationsdossiers.	R37
A4	Grundbuchauszug, aktuell	Pflicht	Makler	Grundbuchamt	Direkt beim Grundbuchamt bestellen, nicht vom Eigentümer übernehmen. Bei Vermarktungsstart nicht älter als drei Monate.	R4
A5	Grundstücks- und Parzellennummer, Grundbuchblatt	Pflicht	Makler	Grundbuchauszug	Auf allen Unterlagen auf Übereinstimmung prüfen. Massgebend ist der Auszug.	R4
A6	Eigentumsverhältnisse und Quoten	Pflicht	Makler	Grundbuchauszug	Alleineigentum, Miteigentum mit Quoten oder Gesamteigentum. Bestimmt, wer unterschreiben muss.	R13 R14
A7	Vollmachten	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer bzw. Notariat	Erforderlich, wenn nicht alle Eigentümer selbst handeln. Formerfordernis für die Beurkundung beim zuständigen Notariat erfragen.	R16
A8	Erbbescheinigung und Ausweise aller Erben	situationsabhängig	Eigentümer	Bezirksgericht bzw. zuständige Behörde	Bei Erbengemeinschaft. Verfügung nur gemeinsam; ohne vollständige Erbenliste kein Mandat.	R13
A9	Bestellung einer Erbenvertretung	situationsabhängig	Eigentümer	Zuständige Behörde	Alternative, wenn nicht alle Erben mitwirken. Umfang der Vertretungsbefugnis prüfen.	R13
A10	Testament, Erbvertrag, Teilungsvereinbarung	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer bzw. Notariat	Soweit für die Verfügungsbefugnis oder die Verteilung des Erlöses relevant.	R13
A11	Nachweis Güterstand, Zustimmung des Ehegatten	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer bzw. Notariat	Bei der Wohnung der Familie ist die Zustimmung des anderen Ehegatten erforderlich; bei Miteigentum unterschreiben beide.	R14
A12	Ehevertrag, Trennungs- oder Scheidungsvereinbarung	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer	Bei Trennung oder Scheidung: Regelung zu Liegenschaft und Erlösverteilung; Zustimmungen beider klären.	R14
A13	Beistandsurkunde und Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde	situationsabhängig	Eigentümer	KESB	Bei verbeiständeten Eigentümern zwingend vor Vermarktungsstart, nicht erst vor der Beurkundung.	R15

Nr.	Unterlage	Stufe	Beschafft durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
A14	Handelsregisterauszug und Zeichnungsberechtigung	situationsabhängig	Makler	Handelsregister	Bei juristischen Personen als Eigentümer. Zusammen mit der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person.	R37
A15	Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person	Pflicht	Makler	Eigentümer bzw. Käufer	Nach GwG für Auftraggeber und Käufer. Formular und Aufbewahrung gemäss Weisung des Unternehmens.	R37
A16	Belege zu Dienstbarkeiten und Grundlasten	Pflicht	Makler	Grundbuchamt	Jeder im Auszug erwähnte Beleg einzeln beziehen: Wegrecht, Leitungsrecht, Näherbaurecht, Benützungsrecht, Unterhaltspflicht.	R5
A17	Belege zu Grundpfandrechten und Schuldbriefen	Pflicht	Makler	Grundbuchamt bzw. Bank	Art (Register- oder Papier-Schuldbrief), Anzahl, Nominalbetrag, Rang, Inhaber. Grundlage der Ablöseplanung.	R41
A18	Anmerkungen und Vormerkungen	Pflicht	Makler	Grundbuchamt	Nutzungsbeschränkungen, Zweitwohnungsanmerkungen, vorgemerkte Miet- oder Kaufrechte. Offenlegung im Dossier.	R5 R35
A19	Nachweis zu bestehenden Vorkaufsrechten	situationsabhängig	Makler	Grundbuchamt bzw. Rechtsberatung	Gesetzliche und vertragliche Vorkaufsrechte vor Vermarktungsstart klären und Ablauf festlegen.	R6
A20	Baurechtsvertrag	situationsabhängig	Makler	Grundbuchamt	Bei Baurecht: Dauer, Restlaufzeit, Baurechtszins, Heimfallregelung, Anpassungsklauseln. Wertbestimmend.	R5
A21	Reglement, Protokolle und Fondsstand	situationsabhängig	Makler	Verwaltung	Bei Stockwerkeigentum: Reglement, Nutzungs- und Verwaltungsordnung, Protokolle der letzten drei Jahre, Erneuerungsfonds, Budget.	R7
A22	Mietverträge, Depotnachweise, Nebenkostenabrechnungen	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer	Bei Einliegerwohnung, vermieteter Garage oder Parkplatz. Mietverhältnisse gehen auf den Erwerber über.	R8
A23	Unterlagen zu laufenden Verfahren und Streitigkeiten	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer	Baueinsprachen, Nachbarstreitigkeiten, Gewährleistungsfälle, behördliche Verfügungen. Offenlegungspflichtig.	R10
A24	Mängelliste, vom Eigentümer bestätigt	Pflicht	Makler	Eigentümer	Schriftliche Erfassung aller bekannten Mängel, unterzeichnet. Voraussetzung einer tragfähigen Freizeichnung.	R10
A25	Datenschutzerklärung mit Empfangsbestätigung	Pflicht	Makler	Unternehmen	An Eigentümer und Interessenten. Zweckbindung und Löschfristen im CRM führen.	R39

B · Grundstück

Nr.	Unterlage	Stufe	Beschafft durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
B1	Grundbuchauszug	Pflicht	Makler	Grundbuchamt	Siehe A4. Massgebende Quelle für Fläche, Eigentum und Belastungen.	R4
B2	Katasterplan der amtlichen Vermessung	Pflicht	Makler	Amtliche Vermessung bzw. Geoportal	Mit Parzellengrenzen, Gebäudeumriss und Nachbarparzellen; aktuell und mit Datum.	—
B3	Situationsplan	Pflicht	Makler	Geoportal bzw. Architekt	Für das Verkaufsdossier; mit Nordpfeil, Massstabshinweis und Erschliessung.	—
B4	Grundstücksfläche	Pflicht	Makler	Grundbuchauszug	Ausschliesslich aus dem Grundbuchauszug übernehmen. Haftung für das Mass nur bei ausdrücklicher Zusicherung.	R12
B5	Zonenzuordnung und Bauordnung	Pflicht	Makler	Gemeinde bzw. Bauverwaltung	Schriftliche Auskunft mit Datum verlangen. Zone, anwendbare Bau- und Zonenordnung, Sondervorschriften.	R27

Nr.	Unterlage	Stufe	Beschafft durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
B6	Nutzungskennzahlen	Pflicht	Makler	Gemeinde bzw. Bauverwaltung	Ausnützungs- bzw. Überbauungs- und Grünflächenziffer, Geschosszahl, Gebäudehöhe, ausgeschöpfte und verbleibende Reserve. Definitionen sind kantonal unterschiedlich.	R27
B7	Grenz- und Gebäudeabstände, Baulinien	Pflicht	Makler	Gemeinde bzw. Bauverwaltung	Relevant für Ausbaupotenzial und Bestandesschutz. Baulinien schriftlich bestätigen lassen.	R27
B8	Bestätigung des Ausbaupotenzials	situationsabhängig	Makler	Gemeinde bzw. Bauverwaltung	Nur mit schriftlicher behördlicher Bestätigung im Dossier bewerben. Vermutetes Potenzial gehört nicht in die Bewertung.	R27
B9	Auszug aus dem Kataster der belasteten Standorte	Pflicht	Makler	Kantonale Fachstelle	Für jedes Objekt einholen, auch ohne Verdacht. Ein Eintrag ist kein Verkaufshindernis, aber offenzulegen.	R29
B10	Auszug aus der Naturgefahrenkarte	Pflicht	Makler	Kantonale Fachstelle bzw. Geoportal	Hochwasser, Rutschung, Sturz, Lawine. Gefährdungsstufe im Dossier offenlegen.	R30
B11	Hinweis Radonvorsorgegebiet	empfehlenswert	Makler	Radonkarte des BAG	Referenzwert 300 Bq/m³ im Jahresmittel. Auf Messmöglichkeit hinweisen, keine eigene Beurteilung abgeben.	R31
B12	Gewässerschutz-, Grundwasser- und Schutzzonen	situationsabhängig	Makler	Kantonale Fachstelle	Relevant für Wärmenutzung, Erdsonden, Untergeschossnutzung und Bauvorhaben.	—
B13	Erschliessungsnachweis	Pflicht	Makler	Gemeinde bzw. Werke	Wasser, Abwasser, Strom, Kommunikation, Gas oder Fernwärme, Zufahrt. Offene Erschliessungsbeiträge abklären.	—
B14	Offene Anschluss- und Erschliessungsbeiträge	Pflicht	Makler	Gemeinde	Schriftliche Bestätigung, dass keine offenen Beiträge bestehen, oder Bezifferung.	—
B15	Mehrwertabgabe bei Ein- oder Umzonung	situationsabhängig	Makler	Kanton bzw. Gemeinde	Bei kürzlich ein- oder umgezogenen Parzellen und Landreserven offene Abgaben klären.	R28
B16	Nachweis Zweitwohnungsstatus	situationsabhängig	Makler	Gemeinde bzw. Grundbuchamt	In Gemeinden mit Zweitwohnungsanteil über 20 Prozent: Nutzungsart aus Anmerkung und Baubewilligung klären.	R35
B17	Landwirtschaftsrechtliche Einordnung	situationsabhängig	Makler	Kantonale Landwirtschaftsbehörde	Bei Bauernhäusern, Hofparzellen und Objekten ausserhalb der Bauzone vor jeder Vermarktungsmassnahme.	R36
B18	Denkmalschutz, Inventareintrag, Ortsbildschutz	situationsabhängig	Makler	Kantonale Denkmalpflege bzw. Gemeinde	Schutzumfang und Auflagen schriftlich klären; bestimmt Umbaumöglichkeiten massgeblich.	—

C · Gebäude und Technik

Nr.	Unterlage	Stufe	Beschafft durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
C1	Baupläne: Grundrisse, Schnitte, Fassaden	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer bzw. Gemeindearchiv	Bewilligte Fassung. Bei Fehlen im Bauarchiv der Gemeinde recherchieren.	—
C2	Neu gezeichnete Verkaufsgrundrisse	Pflicht	Makler	Grundrissdienstleister	Bereinigt, mit Flächenangaben, Nordpfeil und Massstabshinweis; Möblierungsstandard einheitlich.	—
C3	Baubewilligungen	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer bzw. Gemeinde	Für Neubau und alle Umbauten. Fehlende Bewilligungen sind ein wesentliches Risiko und offenzulegen.	R10
C4	Umbaugesuche und Bewilligungen laufender Projekte	situationsabhängig	Eigentümer	Gemeinde	Laufende oder nicht umgesetzte Bewilligungen mit Geltungsdauer erfassen.	—
C5	Baubeschrieb und Ausbaustandard	empfehlenswert	Eigentümer	Eigentümer bzw. Architekt	Ursprünglicher Baubeschrieb hilft bei Zustandsbeurteilung und Bewertung.	—

Nr.	Unterlage	Stufe	Beschafft durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
C6	Renovations- und Sanierungsnachweise	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer	Je Massnahme: Jahr, Umfang, Kosten, ausführende Firma, Rechnung. Doppelt relevant für Bewertung und Grundstückgewinnsteuer.	R23
C7	Gebäudeversicherungspolice und Schätzungsanzeige	Pflicht	Eigentümer	Gebäudeversicherung	Versicherungswert, Kubatur, Schätzungsdatum, Prämie. Wichtige Kontrollgrösse für die Realwertrechnung.	R30
C8	Kubatur und Gebäudevolumen	Pflicht	Makler	Gebäudeversicherungsausweis bzw. Plan	Mit Berechnungsnorm angeben. Nie aus der Wohnfläche ableiten.	—
C9	Baujahr und Umbaujahre	Pflicht	Makler	Gebäuderegister bzw. Baubewilligung	Baujahr aus amtlicher Quelle. Umbaujahre je Bauteil separat.	—
C10	Wohnflächenberechnung	Pflicht	Makler	Baupläne bzw. Fachperson	Mit Norm und Quelle deklarieren; Nebenflächen getrennt ausweisen. Keine Schätzwerte.	R12
C11	Heizungsunterlagen	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer bzw. Installateur	System, Energieträger, Fabrikat, Baujahr, Wärmeerzeuger, Leistung, Serviceverträge, letzte Wartung, Kaminfegerprotokoll.	—
C12	Unterlagen Tankanlage	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer bzw. Fachfirma	Bei Öltank: Standort, Volumen, letzte Revision, Stilllegungsnachweis bei ausser Betrieb gesetzten Tanks.	R29
C13	GEAK oder GEAK Plus	situationsabhängig	Makler	GEAK-Experte	Beim Verkauf obligatorisch in FR, VD, NE und JU; in den übrigen Kantonen freiwillig und zunehmend erwartet. Pflicht bei der kantonalen Energiefachstelle bestätigen. Erstellung zwei bis vier Wochen.	R33
C14	Unterlagen Photovoltaikanlage	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer bzw. Installateur	Leistung in kWp, Inbetriebnahme, Eigenverbrauchsanteil, Einspeisevergütung, Förderzusagen, Garantien, Speicher.	—
C15	Unterlagen Wärmepumpe	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer bzw. Installateur	Typ (Luft, Erdsonde, Wasser), Bewilligung für Erdsonde, Baujahr, Leistung, Serviceverträge, Schallnachweis.	—
C16	Haustechnikunterlagen	empfehlenswert	Eigentümer	Eigentümer	Lüftung, Wasserenthärtung, Klima, Sonnenschutz, Alarm, Smart-Home, Ladeinfrastruktur, Bedienungsanleitungen und Garantien.	—
C17	Elektroinstallation: Sicherheitsnachweis	empfehlenswert	Eigentümer	Eigentümer bzw. Netzbetreiber	Datum der letzten periodischen Kontrolle und Sicherheitsnachweis. Fällige Kontrolle vor Verkauf klären.	—
C18	Nachweise Dach, Fassade, Fenster	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer	Je Bauteil Jahr, Umfang und Ausführende. Bestimmt Altersentwertung und Sanierungsbedarf.	—
C19	Nachweise Leitungen und Steigzonen	empfehlenswert	Eigentümer	Eigentümer	Sanitär- und Elektroleitungen, Jahr der letzten Erneuerung, Kanalisationszustand.	—
C20	Nachweise Küchen- und Badrenovationen	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer	Jahr, Umfang, Kosten, Geräte mit Baujahr und Garantien.	R23
C21	Bodenbeläge	empfehlenswert	Eigentümer	Eigentümer	Art je Raum, Jahr, Zustand; Restmaterial und Pflegehinweise.	—
C22	Gebäudeschadstoffabklärung	situationsabhängig	Eigentümer	Fachfirma	Bei Baujahr bis 1990 und geplanten Umbauten. Bekannte Befunde und Sanierungen offenlegen; keine allgemeine Untersuchungspflicht.	R32
C23	Zustandsanalyse oder Sanierungsstudie	empfehlenswert	Eigentümer	Fachperson	Bei erheblichem Sanierungsbedarf: schafft Klarheit und verhindert Preisabschläge aus Unsicherheit.	—
C24	Inventarliste	Pflicht	Makler	Eigentümer	Was bleibt, was geht, was ist verhandelbar; mit Wertansatz. Wird Vertragsbeilage.	—

D · Finanzielle Unterlagen

Nr.	Unterlage	Stufe	Beschafft durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
D1	Hypothekarverträge	Pflicht	Eigentümer	Bank	Alle Tranchen mit Betrag, Zinssatz, Laufzeit, Ablaufdatum, Produkt.	R41
D2	Schuldbriefübersicht	Pflicht	Makler	Grundbuchamt bzw. Bank	Register- oder Papier-Schuldbrief, Anzahl, Nominalbetrag, Rang, Inhaber, Verwahrort.	R41
D3	Bestätigung der Grundpfandschuld	Pflicht	Eigentümer	Bank	Aktueller Saldo je Tranche auf ein Stichdatum, mit Zinsabgrenzung.	R41
D4	Ablösebedingungen	Pflicht	Eigentümer	Bank	Schriftliche Bestätigung, bevor der Verkaufstermin fixiert wird. Bestimmt Nettoerlös und Terminwahl.	R41
D5	Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung	situationsabhängig	Eigentümer	Bank	Bei Festhypotheken mit Restlaufzeit. Kann den Nettoerlös erheblich verändern.	R41
D6	Bestätigung der Übertragbarkeit der Hypothek	situationsabhängig	Eigentümer	Bank	Wenn eine Übernahme durch den Käufer geprüft wird. Entscheid der Bank, nicht des Verkäufers.	R41
D7	Laufende Kosten und Nebenkosten	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer	Jahreswerte der letzten drei Jahre: Heizung und Warmwasser, Strom, Wasser und Abwasser, Kehrrecht, Kaminfeger, Serviceverträge, Umgebungspflege, Gebühren.	—
D8	Versicherungspolizen	Pflicht	Eigentümer	Versicherung	Gebäudeversicherung, Gebäudewasser, Haftpflicht als Grundeigentümer, Elementarschaden, Photovoltaik; Prämien und Laufzeiten.	R30
D9	Unterhaltskosten der letzten fünf Jahre	empfehlenswert	Eigentümer	Eigentümer	Werterhaltender Unterhalt getrennt von wertvermehrenden Investitionen erfassen – Unterscheidung zählt steuerlich.	R23
D10	Aufstellung anstehender Renovationskosten	empfehlenswert	Makler	Eigentümer bzw. Fachperson	Bauteilweise mit Kostenschätzung und Zeithorizont; fliesst als Abzug in die Bewertung ein.	—
D11	Mietzinsaufstellung und Depotnachweise	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer	Bei vermieteten Teilen: Nettomietzins, Nebenkosten, Depot, letzte Anpassung, Referenzzinssatz.	R8
D12	Baurechtszinsabrechnung	situationsabhängig	Eigentümer	Baurechtsgeber	Bei Baurecht: aktueller Zins, Anpassungsmechanismus, Restlaufzeit.	—
D13	Abrechnungen und Erneuerungsfonds	situationsabhängig	Makler	Verwaltung	Bei Stockwerkeigentum: Jahresabrechnungen, Budget, Fondsstand, beschlossene Sanierungen.	R7

E · Steuerliche Unterlagen

Nr.	Unterlage	Stufe	Beschafft durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
E1	Kaufvertrag des eigenen Erwerbs	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer bzw. Notariat	Erwerbspreis und Erwerbsdatum sind die Basis der Anlagekosten. Bei Erbgang: Steuerwert bzw. massgebender Wert nach kantonaler Regelung.	R22 R23
E2	Erwerbsdatum und Besitzesdauer	Pflicht	Makler	Grundbuchauszug bzw. Kaufvertrag	Bestimmt Zuschläge und Ermässigungen nach kantonalem Recht.	R22
E3	Belege wertvermehrender Investitionen	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer	Rechnungen und Zahlungsnachweise. Ohne Beleg keine Anrechnung. Sammlung so früh wie möglich starten.	R23
E4	Abgrenzung Unterhalt gegen Wertvermehrung	Pflicht	Eigentümer	Steuerberatung bzw. Steueramt	Werterhaltender Unterhalt ist nicht anrechenbar. Abgrenzung folgt kantonaler Praxis.	R23

Nr.	Unterlage	Stufe	Beschafft durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
E5	Nachweis Handänderungskosten des eigenen Erwerbs	empfehlenswert	Eigentümer	Eigentümer	Damalige Notariats-, Grundbuch- und Handänderungskosten; regelmässig Teil der Anlagekosten.	R23 R26
E6	Nachweis Maklerkosten	Pflicht	Makler	Unternehmen	Honorarrechnung dieses Verkaufs. In den meisten Kantonen als Aufwendung abziehbar; kantonale Praxis prüfen.	R23
E7	Nachweis Notariats- und Grundbuchkosten dieses Verkaufs	Pflicht	Eigentümer	Notariat	Rechnungen aufbewahren und in der Steuererklärung geltend machen.	R23 R26
E8	Provisorische Berechnung der Grundstückgewinnsteuer	Pflicht	Eigentümer	Gemeinde- bzw. kantonales Steueramt	Vor der Preisfestlegung einholen. Grundlage der Nettoerlösrechnung und der Sicherstellung.	R22 R25
E9	Regelung der Steuersicherstellung	Pflicht	Makler	Notariat	Rückbehalt vom Kaufpreis, Überweisung über Notariat oder Sperrkonto. Vorgehen vor der Beurkundung festlegen und im Vertrag regeln.	R25
E10	Unterlagen zur Ersatzbeschaffung	situationsabhängig	Eigentümer	Steueramt bzw. Steuerberatung	Bei Erwerb einer selbstgenutzten Ersatzliegenschaft in der Schweiz. Fristen und Verfahren sind kantonal geregelt; frühzeitig abklären.	R24
E11	Auskunft zur Handänderungssteuer	Pflicht	Makler	Notariat bzw. Kanton	Höhe und Kostenträger sind kantonal geregelt. Für die Kaufnebenkostenübersicht im Dossier.	R26
E12	Letzte Steuererklärung und Steuerwert der Liegenschaft	empfehlenswert	Eigentümer	Eigentümer	Amtlicher Steuer- bzw. Vermögenssteuerwert als Orientierung; kein Marktwert.	—

Reihenfolge der Beschaffung

Zuerst den Grundbuchauszug samt Belegen bestellen. Er bestimmt, ob und in welcher Form überhaupt verkauft werden kann, und er nennt die Belege, die zusätzlich zu beschaffen sind.

Danach die behördlichen Auskünfte mit langer Bearbeitungsdauer: Zonenauskunft, Katasterauszug belastete Standorte, Baudossier im Gemeindearchiv, GEAK in Pflichtkantonen.

Parallel setzt der Eigentümer seine eigenen Unterlagen zusammen. Die Belegsammlung für die Grundstückgewinnsteuer wird am ersten Tag angestossen, nicht am letzten – fehlende Rechnungen sind nach Jahren nicht mehr auffindbar.

Teil D · Erstgesprächsleitfaden und Ableitung der Verkaufsstrategie

Der Leitfaden gehört zu Phase 3 und ist als Formular F1 ausfüllbar. Reihenfolge einhalten: Sie führt von der sachlichen Ausgangslage über das Motiv zum Preis. Wer mit dem Preis beginnt, erfährt den Rest nicht mehr.

Drei Regeln für das Erstgespräch

Erst zuhören, dann erklären. Der Eigentümer soll in der ersten Hälfte des Gesprächs sprechen.

Keine Preisnennung und keine Bandbreite vor der Objektaufnahme und der Bewertung. Wer im Erstgespräch eine Zahl nennt, verliert sie später nicht mehr.

Die Antworten wörtlich notieren, besonders bei der Frage, was der Eigentümer an der Liegenschaft schätzt. Das sind die glaubwürdigsten Verkaufsargumente – und sie stehen in keinem Dossier, das aus Unterlagen entsteht.

1 · Eigentümer und Verfügungsbefugnis

Frage	Weshalb sie gestellt wird	Was die Antwort bedeutet
Wer ist im Grundbuch als Eigentümer eingetragen?	Nur eingetragene Eigentümer können verkaufen.	Abweichung zur auftretenden Person zwingend klären, bevor weitergearbeitet wird.
Gibt es mehrere Eigentümer? In welcher Form – Mit- oder Gesamteigentum?	Bestimmt, wer unterschreiben muss.	Bei Gesamteigentum können nur alle gemeinsam verfügen.
Wer entscheidet über den Verkauf? Wer muss zustimmen?	Entscheidungsträger und Eigentümer sind nicht immer identisch.	Alle Entscheidungsträger in den Prozess einbeziehen, sonst scheitert das Mandat später.
Sind Sie verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft? Welcher Güterstand?	Über die Wohnung der Familie kann nur mit Zustimmung des anderen verfügt werden.	Zustimmung schriftlich einholen.
Ist die Liegenschaft die Wohnung der Familie?	Löst besondere Zustimmungserfordernisse aus.	Zustimmung dokumentieren.
Handelt es sich um einen Erbgang? Wenn ja: Wer sind alle Erben?	Erben bilden Gesamteigentum und verfügen gemeinsam.	Erbbescheinigung und Ausweise aller Erben; oder Erbenvertretung.
Besteht eine Beistandschaft oder eine Vorsorgevollmacht?	Für Grundstücksgeschäfte einer verbeiständeten Person ist die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde erforderlich.	Zustimmung vor Vermarktungsstart beschaffen.
Ist eine Trennung oder Scheidung im Gang?	Preis- und Terminentscheide werden dadurch oft blockiert.	Vereinbarung beschaffen; Zustimmung beider klären.
Ist die Eigentümerschaft eine juristische Person?	Zeichnungsberechtigung und wirtschaftlich berechtigte Person sind festzustellen.	Handelsregisterauszug und Formular zur wirtschaftlich berechtigten Person.

2 · Verkaufsgrund und Dringlichkeit

Frage	Weshalb sie gestellt wird	Was die Antwort bedeutet
Warum möchten Sie verkaufen?	Der Grund bestimmt Preisflexibilität, Terminspielraum und Verhandlungsverhalten.	Offen formulieren und zuhören, nicht bewerten.
Warum jetzt und nicht in einem Jahr?	Deckt auf, ob ein Auslöser besteht oder eine allgemeine Absicht.	Ohne Auslöser ist der Zeithorizont unzuverlässig – im CRM als Wertneugier markieren.
Gibt es einen zeitlichen Druck? Woraus ergibt er sich konkret?	Echter Druck lässt sich an einem Ereignis festmachen: Kaufvertrag eines Ersatzobjekts, Kündigung, Erbteilung, Finanzierungsablauf.	Ohne benennbares Ereignis ist der Druck verhandlungstaktisch.
Ist der Verkauf zwingend oder eine Option?	Bestimmt, ob ein Verkauf zu einem Marktpreis überhaupt akzeptiert wird.	Bei blosser Option Abbruchrisiko im CRM festhalten.
Was passiert, wenn die Liegenschaft nicht verkauft wird?	Zeigt die tatsächliche Alternative des Eigentümers.	Bestimmt die realistische Preisuntergrenze.

Frage	Weshalb sie gestellt wird	Was die Antwort bedeutet
Haben Sie schon einmal versucht zu verkaufen?	Vorgeschichte, frühere Angebotspreise und Marktreaktionen sind wertvoll.	Frühere Inserate recherchieren; ein Objekt mit Vorgeschichte braucht eine andere Strategie.

3 · Zeitplan

Frage	Weshalb sie gestellt wird	Was die Antwort bedeutet
Wann soll der Verkauf abgeschlossen sein?	Bestimmt Vermarktungsform und Preisstrategie.	Realistische Dauer gegenüberstellen: Vorbereitung, Vermarktung, Beurkundung, Eintragung.
Wann soll die Liegenschaft frei werden?	Der Übergabetermin ist ein zentrales Verhandlungselement.	Spielraum ausloten; Flexibilität ist oft mehr wert als Preisnachlass.
Haben Sie schon ein Ersatzobjekt? Bis wann brauchen Sie es?	Verkettete Termine sind das häufigste Zeitrisko.	Bei gekoppelten Geschäften Reihenfolge und Zwischenfinanzierung mit der Bank klären.
Gibt es Zeiträume, in denen keine Besichtigungen möglich sind?	Vermarktungsplanung.	Im Zeitplan berücksichtigen.
Wann läuft Ihre Hypothek ab?	Der Ablauftermin kann die Vorfälligkeitsentschädigung vermeiden oder verursachen.	Ablösebedingungen bei der Bank einholen, bevor der Verkaufstermin fixiert wird.

4 · Objekt

Frage	Weshalb sie gestellt wird	Was die Antwort bedeutet
In welchem Zustand ist die Liegenschaft aus Ihrer Sicht?	Die Selbsteinschätzung zeigt, wie weit Erwartung und Zustand auseinanderliegen.	Mit der eigenen Aufnahme abgleichen; grosse Abweichungen früh ansprechen.
Welche Renovationen haben Sie durchgeführt? In welchem Jahr, mit welchen Kosten?	Grundlage für Bewertung und Grundstückgewinnsteuer.	Belege einfordern – ohne Rechnung keine steuerliche Anrechnung.
Welche Mängel und bekannten Probleme gibt es?	Offenlegungspflicht; die Freizeichnung im Kaufvertrag schützt nur bei vollständiger Offenlegung.	Mängelliste eröffnen und vom Eigentümer unterzeichnen lassen.
Gibt es Wasserschäden, Feuchtigkeit oder Schimmel – auch früher behoben?	Häufigster Streitpunkt nach dem Verkauf.	In die Mängelliste, auch wenn behoben.
Sind alle Umbauten bewilligt?	Nicht bewilligte Bauten sind ein erhebliches Risiko.	Bewilligungen beschaffen oder Bestand im Gemeindearchiv klären.
Gibt es laufende Projekte, Bewilligungen oder Verpflichtungen?	Offene Vorhaben binden den Käufer oder eröffnen Chancen.	Unterlagen und Geltungsdauer beschaffen.
Bestehen Dienstbarkeiten, Wegrechte oder Nutzungsvereinbarungen mit Nachbarn?	Belasten das Grundstück dinglich und gehen auf den Erwerber über.	Grundbuchbelege beschaffen; gelebte Praxis erfragen und festhalten.
Gibt es Streitigkeiten mit Nachbarn oder Behörden?	Offenlegungspflichtig und preisrelevant.	Unterlagen beschaffen und Rechtsberatung einbeziehen.
Ist ein Teil vermietet – Einliegerwohnung, Garage, Parkplatz?	Mietverhältnisse gehen auf den Erwerber über.	Mietverträge, Depots und Nebenkostenabrechnungen beschaffen.
War auf dem Grundstück früher ein Gewerbe, ein Öltank oder eine Auffüllung?	Hinweis auf einen belasteten Standort.	Katasterauszug einholen.
Was schätzen Sie an dieser Liegenschaft am meisten?	Liefert die glaubwürdigsten Verkaufsargumente.	Wörtlich notieren und in die Dossiertexte übernehmen.
Was würden Sie ändern, wenn Sie bleiben würden?	Deckt Schwächen auf, die der Eigentümer sonst nicht nennt.	In die Mängel- und Sanierungsliste übernehmen.

5 · Preis und Erwartungen

Frage	Weshalb sie gestellt wird	Was die Antwort bedeutet
Welche Preisvorstellung haben Sie?	Ausgangspunkt jedes weiteren Gesprächs.	Notieren, nicht kommentieren und keine Gegenzahl nennen.

Frage	Weshalb sie gestellt wird	Was die Antwort bedeutet
Wie sind Sie zu dieser Vorstellung gekommen?	Unterscheidet begründete Erwartung von Wunschenken.	Bei Online-Schätzung oder Nachbarschaftsgerücht auf die Bewertung verweisen.
Liegen andere Bewertungen oder Schätzungen vor?	Konkurrierende Zahlen prägen die Erwartung.	Einsicht erbitten; Methode und Datum prüfen.
Welchen Betrag müssen Sie mindestens erzielen? Woraus ergibt sich dieser?	Meist bestimmt durch Hypothekenablösung und Ersatzobjekt.	Intern festhalten, niemals gegenüber Interessenten nennen.
Wissen Sie, was nach Abzug aller Kosten bei Ihnen bleibt?	Die meisten Eigentümer rechnen brutto und unterschätzen Steuer und Ablösekosten.	Nettoerlösrechnung für die Bewertungsbesprechung vorbereiten.
Haben Sie die Grundstücksgewinnsteuer berücksichtigt?	Kantonal geregelt und oft erheblich.	Eigentümer zur Schätzung beim Steueramt auffordern; der Makler rechnet nicht.
Was erwarten Sie von uns als Makler?	Deckt unausgesprochene Erwartungen auf.	Leistungsumfang abgrenzen; nicht Geschuldetes klar benennen.
Sprechen Sie mit weiteren Maklern?	Bestimmt Vorgehen und Mandatsform.	Bei bestehendem Exklusivmandat kein paralleles Mandat.
Wie möchten Sie vermarkten – offen oder diskret?	Diskretion reduziert die Reichweite und damit meist den Preis.	Konsequenz offen benennen und Entscheid protokollieren.

6 · Prozess und nächste Schritte

Frage	Weshalb sie gestellt wird	Was die Antwort bedeutet
Kennen Sie den Ablauf eines Hausverkaufs in der Schweiz?	Fehlende Kenntnis der Beurkundungspflicht führt zu falschen Erwartungen.	Prozessübersicht erklären: Unterlagen, Bewertung, Vermarktung, Notariat, Grundbuch, Übergabe.
Ist Ihnen bewusst, dass Sie nach dem Verkauf für Mängel weiter haften?	Bei Gebäuden gilt eine Frist von fünf Jahren seit Eigentumserwerb.	Begründet die Notwendigkeit der vollständigen Mängelliste.
Können Sie die Unterlagen bis [Datum] bereitstellen?	Fehlende Unterlagen sind der häufigste Grund für Verzögerungen.	Unterlagenliste mit Fristen und Zuständigkeiten übergeben.
Wann passt Ihnen die Objektaufnahme? Sie dauert zwei bis drei Stunden.	Konkreter nächster Schritt statt unverbindlichem Abschluss.	Termin im Gespräch fixieren.

D7 · Ableitung der Verkaufsstrategie

Aus dem Erstgespräch und der Bewertung folgt die Strategie. Sie wird in Phase 9 mit dem Eigentümer festgelegt und protokolliert. Die folgenden acht Ausgangslagen decken die Regelfälle ab; Mischformen werden begründet zusammengesetzt.

Ausgangslage 1 · Hoher, an ein Ereignis gebundener Zeitdruck; Ersatzobjekt bereits gekauft

Empfehlung: Angebotspreis am unteren Rand der Wertspanne, offene Vermarktung auf allen Kanälen, Sammelbesichtigungen, Angebotsfrist mit festem Termin.

Begründung: Nachfrage wird bewusst gebündelt, um in kurzer Zeit mehrere Angebote zu erhalten. Der tiefere Angebotspreis wird häufig durch die Bietsituation aufgeholt; entscheidend ist die Terminsicherheit.

Ausgangslage 2 · Kein Zeitdruck, Preis hat Vorrang, Objekt in gutem Zustand

Empfehlung: Angebotspreis in der oberen Hälfte der Spanne, Einzelbesichtigungen, längerer Vermarktungshorizont, keine Preisreduktion vor Ablauf von zwölf Wochen.

Begründung: Ohne Termindruck kann auf den passenden Käufer gewartet werden. Voraussetzung ist die schriftliche Zusage des Eigentümers, Preisreduktionen nicht vorzeitig zu verlangen – eine frühe Reduktion signalisiert dem Markt Schwäche.

Ausgangslage 3 · Erheblicher Sanierungsbedarf, Objekt nicht bezugsfertig

Empfehlung: Angebotspreis mit ausgewiesenem Sanierungsabzug, Zielgruppe Umbauwillige und Handwerkerkäufer, Sanierungsbedarf im Dossier bauteilweise offenlegen, gegebenenfalls Zustandsanalyse beilegen.

Begründung: Verschwiegener Sanierungsbedarf führt zu überhöhten Erwartungen, Abbrüchen nach der Besichtigung und Preisabschlägen aus Misstrauen. Eine belegte Kostenschätzung begrenzt den Abschlag auf das sachlich Begründete.

Ausgangslage 4 · Erbengemeinschaft mit mehreren Beteiligten

Empfehlung: Vor Vermarktungsstart eine Ansprechperson und eine schriftliche Entscheidungsregel festlegen; Angebotspreis in der Mitte der Spanne; sämtliche Informationen gleichzeitig an alle Erben.

Begründung: Verkäufe in Erbengemeinschaften scheitern häufiger an der internen Entscheidungsfindung als am Markt. Gleichbehandlung aller Erben und eine vorab definierte Entscheidungsregel verhindern Blockaden bei Angebotseingang.

Ausgangslage 5 · Preisvorstellung deutlich über der Wertspanne, Eigentümer nicht beweglich

Empfehlung: Mandat nur mit befristeter Testphase von sechs bis acht Wochen zum Wunschpreis und schriftlich vereinbartem Anpassungsmechanismus bei definierten Auslösekriterien – oder Mandat ablehnen.

Begründung: Ein überhöhter Angebotspreis verbrennt die wichtigste Vermarktungsphase und erzeugt eine Standzeit, die später Preisabschläge erzwingt. Ein vorab vereinbarter Anpassungsmechanismus macht den Entscheid an Kriterien fest statt an Stimmungen.

Ausgangslage 6 · Diskretion gewünscht, etwa wegen Nachbarschaft, Trennung oder Geschäftslage

Empfehlung: Vermarktung ausschliesslich über die eigene Interessentendatenbank und ausgewählten Direktversand, kein Portal, kein Schild, Adresse nicht veröffentlicht, Objekt nur nach Vertraulichkeitszusage zeigen.

Begründung: Diskretion kostet Reichweite und damit in der Regel Preis oder Zeit. Der Eigentümer muss diesen Zusammenhang schriftlich zur Kenntnis nehmen, damit die Erwartung später nicht am Ergebnis scheitert.

Ausgangslage 7 · Objekt mit Vorgeschichte: bereits erfolglos am Markt gewesen

Empfehlung: Vollständige Neuaufstellung – neue Fotografie, neue Grundrisse, neue Texte, Wartezeit von mindestens drei Monaten seit der letzten Veröffentlichung; Angebotspreis nach aktueller Bewertung, nicht am alten Preis orientiert.

Begründung: Wiedererkennbare Inserate reaktivieren die alten Ablehnungsgründe. Suchende erkennen dieselben Bilder und schliessen auf ein unverkäufliches Objekt; nur ein sichtbar neuer Auftritt stellt die Ausgangslage wieder her.

Ausgangslage 8 · Rechtliche Unklarheit: fehlende Bewilligung, ungeklärte Dienstbarkeit, Eintrag im Kataster belasteter Standorte

Empfehlung: Vermarktung erst nach Klärung; bis dahin kein Inserat. Ist eine Klärung nicht möglich, Sachverhalt im Dossier offenlegen und im Preis abbilden.

Begründung: Ungeklärte Rechtslagen führen zum Abbruch in der Beurkundungsphase – dem teuersten Zeitpunkt für alle Beteiligten. Frühe Klärung ist günstiger als eine gescheiterte Beurkundung.

Was in jedem Strategieprotokoll steht

Angebotspreis und Mindestpreis, letzterer als intern klassifiziert.

Vermarktungsform: offen oder diskret, mit den vom Eigentümer zur Kenntnis genommenen Konsequenzen.

Kanäle, Zielgruppe, Besichtigungsform und Zeitplan mit Starttag.

Auslösekriterien für eine Strategieanpassung: nach welcher Zahl von Tagen, Anfragen oder Besichtigungen ohne Angebot wird das Vorgehen überprüft, und was geschieht dann.

Vorgehen bei mehreren gleichzeitigen Angeboten.

Datum und Unterschrift aller Verfügungsberechtigten.

Teil E · Objektaufnahme- und Besichtigungsformular

Die Objektaufnahme gehört zu Phase 4 und ist als Arbeitsmappe 07 ausfüllbar. Sie ist die gemeinsame Datengrundlage für Bewertung, Dossier und Inserat: Was hier nicht erfasst ist, fehlt später dreifach.

Grundsätze der Aufnahme

Raum für Raum vorgehen, nichts auslassen – auch Keller, Estrich, Technikraum und Nebengebäude.

Flächen nicht schätzen. Wohnflächen aus den Bauplänen mit Berechnungsnorm, Grundstücksflächen aus dem Grundbuchauszug.

Jedes Feld ausfüllen. Ein offenes Feld wird ausdrücklich mit «zu klären» markiert und in die Liste der offenen Punkte übernommen – ein leeres Feld ist kein Ergebnis.

Zustandsbewertungen konsequent in derselben Skala: neu, gut, gebraucht, sanierungsbedürftig, nicht vorhanden.

Arbeitsfotos zu jedem Raum. Sie dienen der Dokumentation, nicht der Vermarktung.

1 · Objektidentifikation

Feld	Erfassung	Hinweis
Objektnummer intern	Text	Aus dem CRM übernehmen
Strasse und Hausnummer	Text	
PLZ und Ort	Text	
Gemeinde	Text	
Kanton	Text	Bestimmt Notariatssystem, Steuern und GEAK-Pflicht
Parzellennummer	Text	Aus Grundbuchauszug
Grundbuchblatt	Text	Aus Grundbuchauszug
Objekttyp	Einfamilienhaus freistehend · Doppelfamilienhaus · Reiheneinfamilienhaus · Mehrfamilienhaus · Bauernhaus · Villa · Chalet · Bauland	
Eigentumsform	Alleineigentum · Miteigentum · Gesamteigentum · Stockwerkeigentum · Baurecht	
Aufnahmedatum	Datum	
Aufgenommen durch	Text	
Anwesende Personen	Text	

2 · Grundstück

Feld	Erfassung	Hinweis
Grundstücksfläche	m ²	Ausschliesslich aus dem Grundbuchauszug (R12)
Quelle der Flächenangabe	Text	Grundbuchauszug mit Datum
Bauzone	Text	Schriftliche Auskunft der Gemeinde mit Datum (R27)
Ausnützungs- bzw. Überbauungsziffer	Text	Definition ist kantonal unterschiedlich
Ausgeschöpfte Nutzung	Text	In Prozent oder m ² Bruttogeschossfläche
Verbleibende Nutzungsreserve	Text	Nur mit behördlicher Bestätigung verwenden (B8)
Zulässige Geschosshöhe	Text	
Grenz- und Gebäudeabstände	Text	
Baulinien vorhanden	ja / nein	
Grundstücksform und Topografie	Text	Hanglage, Neigung, Zuschnitt
Ausrichtung der Hauptfassade	Nord · Nordost · Ost · Südost · Süd · Südwest · West · Nordwest	

Feld	Erfassung	Hinweis
Erschliessung Wasser, Abwasser, Strom	Text	
Erschliessung Kommunikation	Text	Glasfaser, Kabel, Kupfer
Gas oder Fernwärme verfügbar	ja / nein	
Zufahrt und Erschliessungsstrasse	Text	Öffentlich oder privat, Unterhaltspflicht
Offene Erschliessungsbeiträge	ja / nein	Schriftliche Bestätigung der Gemeinde (B14)
Dienstbarkeiten zulasten	Text	Je Position Art, Berechtigter, Auswirkung (R5)
Dienstbarkeiten zugunsten	Text	
Eintrag Kataster belasteter Standorte	ja / nein	Auszug zwingend einholen (R29)
Naturgefahren: Gefährdungsstufe	Text	Hochwasser, Rutschung, Sturz, Lawine (R30)
Radonvorsorgegebiet	ja / nein	Radonkarte BAG, Referenzwert 300 Bq/m³ (R31)

3 · Gebäude

Feld	Erfassung	Hinweis
Baujahr	Jahr	Aus amtlicher Quelle, nicht aus Angabe des Eigentümers
Letzte Gesamtanierung	Jahr	
Anzahl Geschosse über Terrain	Anzahl	
Unterkellerung	voll · teilweise · keine	
Bauweise	Text	Massiv, Holz, Mischbauweise, Elementbau
Gebäudevolumen	m³	Mit Berechnungsnorm; aus Gebäudeversicherungsausweis (C8)
Gebäudeversicherungswert	Betrag in CHF	
Schatzungsdatum Gebäudeversicherung	Datum	
Gesamtzustand Gebäude	Zustandsskala	
Baupläne stimmen mit dem Bauzustand überein	ja / nein	Abweichung deutet auf nicht bewilligten Umbau
Alle Umbauten bewilligt	ja / nein	Fehlende Bewilligung ist offenzulegen (R10)
Denkmalschutz oder Inventareintrag	ja / nein	

4 · Flächen

Feld	Erfassung	Hinweis
Wohnfläche	m²	Mit Norm und Quelle deklarieren, keine Schätzung (R12)
Berechnungsnorm Wohnfläche	Text	
Quelle Wohnfläche	Text	Plan, Fachperson, Nachmessung
Nebenfläche total	m²	Keller, Estrich, Technik, Reduit – getrennt ausweisen
Nutzfläche Nebengebäude	m²	
Anzahl Zimmer	Anzahl	Zählweise angeben
Anzahl Schlafzimmer	Anzahl	
Anzahl Nassräume	Anzahl	
Terrassenfläche	m²	
Balkonfläche	m²	
Gedeckter Sitzplatz	m²	

5 · Räume, Raum für Raum

Feld	Erfassung	Hinweis
Raumbezeichnung	Text	Je Raum eine Zeile: Geschoss, Bezeichnung, Nummer im Plan
Geschoss	Untergeschoss · Erdgeschoss · 1. Obergeschoss · 2. Obergeschoss · Dachgeschoss · Aussenbereich · Nebengebäude	
Fläche	m ²	
Bodenbelag und Jahr	Text	
Wand- und Deckenzustand	Zustandsskala	
Fenster: Anzahl und Ausrichtung	Text	
Beschattung und Sonnenschutz	Text	
Heizkörper oder Bodenheizung	Text	
Zustand	Zustandsskala	
Bemerkung, Mangel	Text	

6 · Küche

Feld	Erfassung	Hinweis
Baujahr bzw. Jahr der Renovation	Jahr	
Küchenform und Fläche	Text	
Korpus und Fronten	Text	
Arbeitsfläche	Text	Material
Geräte mit Fabrikat und Baujahr	Text	Kochfeld, Backofen, Dampfgarer, Kühlen, Geschirrspüler, Dunstabzug
Garantien vorhanden	ja / nein	
Zustand	Zustandsskala	
Sanierungsbedarf und Zeithorizont	Text	

7 · Badezimmer und Nassräume

Feld	Erfassung	Hinweis
Bezeichnung und Geschoss	Text	Je Nassraum eine Zeile
Jahr der Renovation	Jahr	
Ausstattung	Text	Badewanne, Dusche, Doppellavabo, WC, Bidet, Urinal
Belüftung	Text	Fenster oder mechanisch
Bodenheizung	ja / nein	
Zustand	Zustandsskala	
Sanierungsbedarf und Zeithorizont	Text	

8 · Nebenräume

Feld	Erfassung	Hinweis
Keller: Anzahl, Fläche, Nutzung	Text	
Keller: Feuchtigkeitsspuren	ja / nein	Bei ja Ort und Ausmass beschreiben
Estrich: Fläche, Ausbaustatus, Zugang	Text	
Estrich: Ausbaupotenzial	Text	Nur mit behördlicher Bestätigung bewerben

Feld	Erfassung	Hinweis
Technikraum: Lage und Fläche	Text	
Waschraum: Geräte mit Baujahr	Text	
Reduit und Abstellräume	Text	
Nebengebäude, Gartenhaus, Schopf	Text	Bewilligungsstatus prüfen
Zustand Nebenräume	Zustandsskala	

9 · Parkierung

Feld	Erfassung	Hinweis
Garage: Art	Einzelgarage · Doppelgarage · Einstellhalle · Carport · keine	
Garage: Anzahl Plätze	Anzahl	
Garage: Tor und Antrieb	Text	Mit Anzahl Fernbedienungen
Aussenparkplätze: Anzahl	Anzahl	
Parkplätze: gedeckt oder offen	Text	
Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeug	Text	Vorhanden, vorbereitet, nicht vorhanden
Parkplätze im Eigentum oder gemietet	Text	Bei Miete Vertrag beschaffen

10 · Aussenbereich

Feld	Erfassung	Hinweis
Gartenfläche	m²	
Gartengestaltung und Bepflanzung	Text	
Bäume mit Schutzstatus	ja / nein	Bei der Gemeinde klären
Terrasse: Lage, Material, Jahr	Text	
Balkon: Anzahl, Lage, Material	Text	
Sitzplatz und Beschattung	Text	
Einfriedung und Sichtschutz	Text	
Pool, Teich, Whirlpool	Text	Bewilligung, Technik, Unterhalt
Bewässerung	Text	
Aussenbeleuchtung	Text	
Zustand Aussenbereich	Zustandsskala	

11 · Heizung, Energie und Haustechnik

Feld	Erfassung	Hinweis
Heizsystem	Wärmepumpe Luft · Wärmepumpe Erdsonde · Wärmepumpe Wasser · Ölheizung · Gasheizung · Pelletheizung · Holzheizung · Fernwärme · Elektroheizung · anderes	
Fabrikat und Typ Wärmeerzeuger	Text	
Baujahr Wärmeerzeuger	Jahr	Bestimmt den Ersatzzeitpunkt und den Abzug in der Bewertung
Wärmeabgabe	Text	Bodenheizung, Radiatoren, gemischt
Warmwassererzeugung	Text	
Öltank: Volumen, Standort, letzte Revision	Text	Auch stillgelegte Tanks erfassen (C12)
Kaminfegerprotokoll: Datum	Datum	

Feld	Erfassung	Hinweis
Serviceverträge Heizung	ja / nein	
Kachelofen oder Cheminée	Text	Mit Jahr der letzten Kontrolle
Komfortlüftung	Text	Mit Jahr und Filterwechselintervall
Photovoltaik: Leistung in kWp	Zahl	
Photovoltaik: Inbetriebnahme	Jahr	
Photovoltaik: Eigenverbrauch und Einspeisung	Text	Mit Vergütungsmodell
Batteriespeicher	Text	
Solarthermie	Text	
Wasserenthärtung, Klima, Smart Home, Alarm	Text	
Elektroinstallation: letzte periodische Kontrolle	Datum	Sicherheitsnachweis (C17)
GEAK vorhanden	ja / nein	Beim Verkauf obligatorisch in FR, VD, NE, JU (R33)
GEAK: Klasse Gebäudehülle und Gesamtenergie	Text	Nur bei vorliegendem GEAK ausfüllen

12 · Gebäudehülle

Feld	Erfassung	Hinweis
Dachform und Deckung	Text	
Dach: Jahr der letzten Sanierung	Jahr	
Dach: Zustand	Zustandsskala	
Dachisolation: Art und Jahr	Text	
Spenglerarbeiten: Zustand	Zustandsskala	
Fassade: Aufbau und Verkleidung	Text	
Fassade: Jahr der letzten Sanierung	Jahr	
Fassade: Aussenwärmedämmung vorhanden	ja / nein	
Fassade: Zustand	Zustandsskala	
Fenster: Verglasung und Rahmenmaterial	Text	
Fenster: Jahr des Einbaus	Jahr	
Fenster: Zustand	Zustandsskala	
Aussentüren: Jahr und Zustand	Text	
Rollläden, Storen, Sonnenschutz	Text	
Kellerdeckendämmung	ja / nein	

13 · Leitungen und Böden

Feld	Erfassung	Hinweis
Sanitärleitungen: Material und Jahr	Text	
Elektroleitungen: Jahr der letzten Erneuerung	Jahr	
Kanalisation: Zustand und letzte Kontrolle	Text	
Bodenbeläge je Geschoss mit Jahr	Text	
Treppen: Material und Zustand	Text	
Innentüren: Zustand	Zustandsskala	

14 · Renovationen, Mängel und Besonderheiten

Feld	Erfassung	Hinweis
Renovationshistorie	Text	Je Massnahme: Jahr, Umfang, Kosten, Firma, Beleg vorhanden
Wertvermehrende Investitionen total	Betrag in CHF	Belegt; steuerlich relevant (R23)
Bekannte Mängel	Text	Vollständig und schriftlich; Grundlage der Freizeichnung (R10)
Sichtbarer Sanierungsbedarf	Text	Bauteilweise mit Zeithorizont
Geschätzter Sanierungsaufwand	Betrag in CHF	Bauteilweise; Abzug in der Bewertung
Gebäudeschadstoffe: bekannte Befunde	Text	Baujahr bis 1990 beachten (R32)
Feuchtigkeit, Schimmel, Wasserschäden	Text	
Laufende Verfahren oder Streitigkeiten	Text	Offenlegungspflichtig
Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale	Text	
Mitverkauftes Inventar	Text	Inventarliste C24 führen

15 · Mikrolage und Umgebung

Feld	Erfassung	Hinweis
Charakter des Quartiers	Text	
Aussicht	Text	Richtung, Gegenstand, Beeinträchtigungsrisiko durch Neubauten
Besonnung	Text	Morgen-, Mittag-, Abendsonne; Beschattung durch Nachbarbauten
Lärmbelastung	Text	Quelle, Tageszeit, Wahrnehmung vor Ort; Lärmkataster prüfen
Verkehr und Strassenlage	Text	Durchgangsverkehr, Sackgasse, Tempolimits
Nachbarschaft und Bebauungsdichte	Text	
Laufende oder geplante Bauvorhaben im Umfeld	Text	Auskunft der Gemeinde
ÖV: nächste Haltestelle, Linien, Gehminuten	Text	
ÖV: Güteklasse	Text	
Bahnhof: Distanz und Fahrzeit zum Zentrum	Text	
Autobahnanschluss: Distanz	Text	
Einkauf: Angebot und Gehminuten	Text	
Schulen: Kindergarten, Primar, Oberstufe mit Gehminuten	Text	
Kinderbetreuung	Text	
Ärzte, Apotheke, Spital	Text	
Freizeit, Sport, Naherholung	Text	
Steuerfuss der Gemeinde	Text	Mit Jahr
Gesamteinschätzung Mikrolage	sehr gut · gut · durchschnittlich · unterdurchschnittlich	

16 · Abschluss der Aufnahme

Feld	Erfassung	Hinweis
Arbeitsfotos vollständig	ja / nein	Alle Räume, Aussenbereich, Technik, Dach, Keller
Offene Punkte zur Klärung	Text	Mit Verantwortlichkeit und Frist
Fehlende Unterlagen	Text	In die Dokumenten-Checkliste übertragen

Feld	Erfassung	Hinweis
Mängelliste vom Eigentümer bestätigt	ja / nein	
Inventarliste erstellt	ja / nein	
Aufnahme digitalisiert und abgelegt am	Datum	

Teil F · Bewertung und Verkaufspreisempfehlung

Die Bewertung gehört zu den Phasen 7 und 8 und wird in der Arbeitsmappe 08 gerechnet. Ergebnis ist eine Wertspanne mit begründeter Gewichtung, nicht ein Punktwert.

F1 · Methoden

Vergleichswertmethode

Einsatz: Leitmethode für Einfamilienhäuser in Gebieten mit ausreichender Transaktionsdichte.

Vorgehen: Mindestens drei, besser fünf Vergleichsobjekte erheben. Je Objekt die Abweichung zum Bewertungsobjekt in Lage, Wohnfläche, Grundstücksfläche, Baujahr, Zustand und Ausbaustandard bestimmen und als begründeten Zu- oder Abschlag rechnen. Ergebnis ist eine Spanne, nicht ein Punktwert.

Grenzen: Nicht tragfähig bei weniger als drei belastbaren Vergleichen, bei Sonderobjekten und in Gebieten mit sehr wenigen Transaktionen. Angebotspreise sind keine Abschlusspreise und entsprechend zu korrigieren.

Realwertmethode

Einsatz: Kontrollrechnung für jedes Einfamilienhaus; Leitmethode bei fehlenden Vergleichsobjekten und bei Sonderobjekten.

Vorgehen: Landwert aus Landpreisen der Gemeinde mal Grundstücksfläche. Zeitbauwert des Gebäudes aus Neuwert abzüglich Altersentwertung. Umgebung und Nebenbauten separat. Abzug des aufgestauten Sanierungsbedarfs bauteilweise. Der Gebäudeversicherungswert ist eine Kontrollgrösse für den Neuwert, kein Marktwert.

Grenzen: Gibt keine Marktnachfrage wieder. In gesuchten Lagen systematisch zu tief, in nachfrageschwachen Lagen zu hoch.

Ertragswertmethode

Einsatz: Nur bei relevantem Mietertrag: Einliegerwohnung, vermietete Garage, Mehrfamilienhaus, Renditeobjekt.

Vorgehen: Nachhaltig erzielbarer Bruttomietertag abzüglich nicht überwälzbarer Kosten, kapitalisiert mit einem marktgerechten Satz. Bei gemischter Nutzung anteilig neben der Vergleichswertrechnung führen.

Grenzen: Bei selbstgenutzten Einfamilienhäusern nicht massgebend. Ein kalkulatorischer Eigenmietwert ist keine Bewertungsgrundlage.

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Diese Bewertung ist eine Verkaufspreisempfehlung im Rahmen eines Verkaufsmandats. Sie ist keine Schätzung im Rechtssinne und kein Gutachten für Steuer-, Erb- oder Gerichtszwecke. Wird eine solche Bewertung verlangt, ist eine qualifizierte Schätzungsexpertise zu beauftragen; dieser Hinweis gehört in jeden Bewertungsbericht.

F2 · Einflussfaktoren und ihre Quellen

Faktor	Wirkung auf den Wert	Quelle
Makrolage	Gemeinde, Steuerfuss, Erreichbarkeit der Zentren, Entwicklung der Nachfrage	Kantonale Statistik, Gemeindekennzahlen
Mikrolage	Quartier, Aussicht, Besonnung, Lärm, Verkehr, Nachbarbebauung, Immissionsrisiko	Begehung, Lärmkataster, Gemeindeauskunft zu Bauvorhaben
Grundstück	Fläche, Zuschnitt, Topografie, Ausrichtung, Erschliessung, Belastungen	Grundbuchauszug, Katasterplan, Zonenauskunft
Bauzustand	Zustand je Bauteil, Alter der Haustechnik, aufgestauter Sanierungsbedarf	Objektaufnahme, Renovationsnachweise
Wohnfläche und Raumangebot	Fläche, Zimmerzahl, Grundrissqualität, Belichtung	Baupläne, Flächenberechnung
Ausbaustandard	Küche, Nassräume, Böden, Haustechnik, Energiestandard	Objektaufnahme, GEAK sofern vorhanden
Nachfrage	Zahl aktiver Suchender im Segment, Finanzierbarkeit im Zielpreisband, Zinsniveau	Eigene Datenbank, Portalstatistiken, Marktanalyse
Angebotsdruck	Konkurrierende Angebote, mittlere Angebotsdauer, Anteil mit Preisreduktion	Marktanalyse

Faktor	Wirkung auf den Wert	Quelle
Sanierungsbedarf	Direkter Abzug, bauteilweise beziffert mit Zeithorizont	Objektaufnahme, Kostenschätzung, gegebenenfalls Fachperson
Ausbaupotenzial	Zuschlag nur mit schriftlicher Bestätigung der Nutzungsreserve durch die Gemeinde	Gemeindeauskunft mit Datum
Grundstückspotenzial	Abparzellierung oder Verdichtung; Zuschlag nur bei behördlich bestätigter Zulässigkeit	Gemeindeauskunft, Zonenordnung
Rechtliche Belastungen	Dienstbarkeiten, Baurecht mit Restlaufzeit, Nutzungsbeschränkungen, Eintrag im Kataster belasteter Standorte	Grundbuchauszug und Belege, Prüfbericht Recht

F3 · Ablauf der Bewertung

1. Eingangsgrössen aus der Objektaufnahme und den beschafften Unterlagen übernehmen. Jede Zahl mit Quelle. Keine Bewertung auf Angaben, die nur mündlich vorliegen.
2. Flächen und Volumen gegen Grundbuchauszug, Baupläne und Gebäudeversicherungsausweis abgleichen. Abweichungen klären, bevor gerechnet wird.
3. Marktanalyse abschliessen: Vergleichsobjekte, Angebotsdruck, Standortfaktoren.
4. Vergleichswert rechnen: je Vergleichsobjekt begründete Zu- und Abschläge, daraus eine Spanne.
5. Realwert als Kontrollrechnung: Landwert, Zeitbauwert, Umgebung, abzüglich Sanierungsbedarf.
6. Ertragswert nur bei relevantem Mietertrag; bei gemischter Nutzung anteilig.
7. Sanierungsbedarf bauteilweise beziffern und als Abzug führen, nicht nur qualitativ beschreiben.
8. Potenziale prüfen: nur behördlich bestätigte Reserven bewerten.
9. Methoden gewichten und die Gewichtung begründen. Weichen Vergleichs- und Realwert um mehr als 15 Prozent ab, die Ursache benennen.
10. Wertspanne festlegen. Die Spanne ist das Ergebnis, nicht der Punktwert.
11. Angebotspreis empfehlen und im Verhältnis zur Spanne begründen.
12. Chancen und Risiken auflisten, je Position mit Wirkung auf Preis oder Angebotsdauer.
13. Vermarktungsstrategie ableiten: Preisstrategie, Zielgruppe, Kanäle, Besichtigungsform, Zeitplan.
14. Vier-Augen-Prüfung im Team. Erst danach unterschreiben und datieren.

Plausibilitätsprüfungen vor der Unterschrift

Preis pro Quadratmeter Wohnfläche gegen die Vergleichsobjekte: liegt er in der Spanne des Segments?

Landwert gegen Gesamtwert: der Landanteil liegt bei Einfamilienhäusern je nach Lage typischerweise zwischen 30 und 60 Prozent. Starke Abweichungen sind zu erklären.

Neuwert Gebäude gegen Gebäudeversicherungswert: erhebliche Abweichungen deuten auf einen falschen Kubikmeterpreis oder eine veraltete Schätzung.

Summe des Sanierungsbedarfs gegen den Zeitbauwert: ein Sanierungsbedarf über 40 Prozent des Zeitbauwerts verlangt eine Zustandsanalyse durch eine Fachperson.

Vergleichswert gegen Realwert: Abweichungen über 15 Prozent sind zu begründen, nicht zu mitteln.

F4 · Vorlage «Immobilienbewertung / Verkaufspreisempfehlung»

Der Bericht enthält die folgenden Abschnitte in dieser Reihenfolge. Jeder Abschnitt ist zu füllen; nicht anwendbare Abschnitte werden mit Begründung als solche bezeichnet.

Abschnitt	Inhalt
Objekt	Adresse, Gemeinde, Kanton, Parzellennummer, Grundbuchblatt, Objekttyp, Baujahr, Wohnfläche mit Norm, Nebenfläche, Grundstücksfläche, Volumen, Zimmer, Parkplätze.
Eigentümer	Namen aller Eigentümer, Eigentumsform und Quoten gemäss Grundbuchauszug, Auftraggeber der Bewertung.
Bewertungsdatum und Bearbeitung	Datum der Bewertung, Datum der Objektbesichtigung, bearbeitende Person, prüfende Person, Version.

Abschnitt	Inhalt
Zweck und Umfang	Verkaufspreisempfehlung im Rahmen eines Verkaufsmandats. Ausdrücklich keine Schätzung im Rechtssinne, kein Gutachten für Steuer-, Erb- oder Gerichtszwecke. Beruht auf Besichtigung, Unterlagen und Behördenauskünften ohne bautechnische Untersuchung.
Grundlagen	Auflistung jeder verwendeten Unterlage mit Ausstellungsdatum und Bezugsquelle: Grundbuchauszug, Katasterplan, Zonenauskunft, Baupläne, Baubewilligungen, Gebäudeversicherungsausweis, Renovationsnachweise, Katasterauszug belastete Standorte, Naturgefahrenkarte, GEAK. Ebenso Datum der Objektaufnahme und Name der aufnehmenden Person.
Annahmen und Vorbehalte	Flächenquelle und Berechnungsnorm. Angaben des Eigentümers, die nicht überprüft wurden. Noch offene Punkte, etwa fehlende Baubewilligungen. Wirkung dieser Unsicherheiten auf das Ergebnis.
Vergleichsobjekte	Tabelle mit mindestens drei Objekten: Lage, Wohnfläche, Grundstücksfläche, Baujahr, Zustand, Preis, Preis pro Quadratmeter, Angebots- oder Abschlusspreis, Angebotsdauer, Quelle mit Abrufdatum, Abweichung zum Bewertungsobjekt und begründeter Zu- oder Abschlag.
Marktanalyse	Angebotsituation im Segment, Zahl konkurrierender Angebote, mittlere Angebotsdauer, Anteil mit Preisreduktion, Nachfrageeinschätzung, Zinsumfeld, saisonale Effekte, Standortfaktoren mit Quelle.
Rechnung Vergleichswert	Herleitung mit allen Zu- und Abschlägen, Ergebnisspanne.
Rechnung Realwert	Landwert, Zeitbauwert Gebäude, Umgebung und Nebenbauten, Zwischentotal, Abzug Sanierungsbedarf bauteilweise, Ergebnis.
Rechnung Ertragswert	Nur bei relevantem Mietertrag: Mietertrag, Kosten, Kapitalisierungssatz mit Begründung, Ergebnis. Sonst mit Begründung als nicht anwendbar bezeichnen.
Gewichtung	Anteil jeder Methode in Prozent mit Begründung; Erläuterung der Abweichungen zwischen den Methoden.
Wertspanne	Untere und obere Grenze in Franken sowie der Mittelwert. Zusätzlich der Preis pro Quadratmeter Wohnfläche als Plausibilitätsgrösse.
Empfohlener Angebotspreis	Ein Betrag in Franken, mit der Begründung, wo er innerhalb der Spanne liegt und warum.
Begründung	Zusammenhängender Text: welche Faktoren den Wert tragen, welche ihn dämpfen, wie die Methoden zusammenspielen.
Chancen	Je Position: Sachverhalt, Wirkung auf Preis oder Angebotsdauer, Voraussetzung für den Eintritt.
Risiken	Je Position: Sachverhalt, Wirkung, Gegenmassnahme. Sanierungsbedarf, rechtliche Belastungen, Lärm, Angebotsdruck, Finanzierbarkeit im Zielpreisband.
Vermarktungsstrategie	Preisstrategie mit Begründung, Zielgruppe, Kanäle, Besichtigungsform, Zeitplan, Umgang mit Angeboten, vorgesehene Massnahmen bei ausbleibender Nachfrage mit Auslösekriterium.
Nettoerlösrechnung	Angebotspreis abzüglich Hypothekenablösung, allfälliger Vorfälligkeitsentschädigung, geschätzter Grundstückgewinnsteuer nach Angabe des Steueramts, Notariats- und Grundbuchgebühren, Handänderungsabgabe nach kantonalen Regelungen sowie Honorar zuzüglich Mehrwertsteuer. Als unverbindliche Orientierung mit Spannen und Quellen kennzeichnen.
Unterschrift	Ort, Datum, bearbeitende und prüfende Person mit Funktion.

F5 · Rechenschema Realwert

Position	Einheit	Herkunft
Landfläche	m ²	Eingabe
Landpreis	CHF/m ²	Quelle und Datum in der Bemerkung
Landwert	CHF	Berechnet
Gebäudevolumen	m ³	Aus Gebäudeversicherungsausweis
Neuwert pro m ³	CHF/m ³	Eingabe
Neuwert Gebäude	CHF	Berechnet
Altersentwertung	%	Bauteilgewichtet, unter Berücksichtigung erfolgter Sanierungen
Zeitbauwert Gebäude	CHF	Berechnet
Umgebung und Nebenbauten	CHF	Eingabe
Baunebenkosten	CHF	Eingabe
Zwischentotal	CHF	Berechnet
Abzug aufgestauter Sanierungsbedarf	CHF	Summe aus dem Blatt Sanierungsbedarf

Position	Einheit	Herkunft
Realwert	CHF	Berechnet

F6 · Bauteile für die Erfassung des Sanierungsbedarfs

Der Sanierungsbedarf wird bauteilweise mit Kostenschätzung und Zeithorizont erfasst, nie als Pauschale. Nur so lässt er sich gegenüber Eigentümer und Käufer begründen.

- Dach und Spenglerarbeiten
- Fassade und Aussenwärmedämmung
- Fenster und Aussentüren
- Wärmeerzeuger
- Wärmeabgabe und Verteilung
- Warmwasseraufbereitung
- Lüftung
- Sanitärleitungen und Apparate
- Elektroinstallation
- Küche
- Badezimmer und Nassräume
- Bodenbeläge
- Innentüren und Innenausbau
- Umgebung, Zufahrt, Einfriedung
- Kanalisation und Entwässerung

Teil G · Maklermandat, Struktur

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Dieser Teil ist eine Strukturvorgabe, keine Vertragsvorlage und kein Vertragstext. Er benennt, welche Punkte ein Maklermandat regeln muss und worauf dabei zu achten ist.

Verwendet wird ausschliesslich die vom Unternehmen freigegebene Vertragsvorlage. Jede Abweichung von der freigegebenen Fassung ist vor der Ausfertigung erneut der Rechtsberatung vorzulegen.

Die mit [RP] gekennzeichneten Ziffern sind rechtlich besonders sensibel und in jedem Fall durch das Notariat oder die Rechtsberatung zu prüfen.

Zi.	Gegenstand	Was zu regeln ist	Prüfung	Reg.
1	Vertragsparteien	Sämtliche Verfügungsberechtigten mit vollem Namen, Geburtsdatum, Zivilstand und Adresse; bei juristischen Personen Firma, Sitz, UID und die zeichnungsberechtigten Personen. Bei Erbengemeinschaft alle Erben oder die bestellte Erbenvertretung mit Nachweis. Auftragnehmer mit Firma, Sitz, UID und verantwortlicher Person.	[RP]	R13 R14 R15 R16
2	Objekt	Gemeinde, Grundbuchblatt, Parzellennummer, Adresse, Grundstücksfläche gemäss Grundbuchauszug, Gebäudebezeichnung. Bei Verkauf mehrerer Parzellen oder Teilflächen genaue Umschreibung und Hinweis auf eine allfällig erforderliche Mutation.	—	R4
3	Auftrag und Art der Mäkelei	Klare Bezeichnung, ob Vermittlungs- oder Nachweismäkelei geschuldet ist, und wann der Anspruch entsteht. Die Unterscheidung bestimmt die Voraussetzungen des Honorars.	[RP]	R17 R18
4	Verkaufsumfang	Liegenschaft mit oder ohne Inventar; Auflistung des mitverkauften Inventars als Beilage; Ausschluss bestimmter Gegenstände; Regelung zu vermieteten Teilen und bestehenden Mietverhältnissen.	—	R8
5	Leistungen des Auftragnehmers	Abschliessende Aufzählung: Objektaufnahme, Unterlagenbeschaffung, Bewertung und Preisempfehlung, Erstellung von Fotografie, Grundrissen, Dossier und Inseraten, Vermarktung auf definierten Kanälen, Interessentenqualifizierung, Besichtigungen, Verhandlungsführung im Rahmen des Auftrags, Begleitung bis Beurkundung, Übergabe und Abschluss. Ausdrücklich nicht geschuldet: Rechts-, Steuer- und Finanzierungsberatung sowie Bauexpertisen.	—	—
6	Vermarktung und Budget	Kanäle namentlich; Umfang von Fotografie, Grundrissen und optionalen Leistungen wie Drohne, Video, 360-Grad-Rundgang und virtuelle Möblierung; Kostenträger und Budgetobergrenze; Regelung, wer die Kosten trägt, wenn das Mandat vor einem Verkauf endet.	[RP]	—
7	Besichtigungen	Zugangsregelung, Schlüsselübergabe und Aufbewahrung, Anwesenheit des Eigentümers, Umgang mit Sammelbesichtigungen, Vorlaufzeit für Terminanfragen, Regelung bei bewohntem Objekt.	—	—
8	Kommunikation und Berichterstattung	Rhythmus und Form der Statusmeldung, festgelegter Kennzahlensatz, Ansprechpersonen beider Seiten, Grundsatz, dass Interessentenanfragen ausschliesslich über den Auftragnehmer laufen.	—	—
9	Angebotspreis und Mindestpreis	Angebotspreis in Franken; Mindestpreis als intern klassifizierte Angabe mit ausdrücklicher Abrede, dass er keinem Interessenten genannt wird; Verfahren für eine Preisanpassung, insbesondere wer sie beschliesst und in welcher Form.	—	—
10	Honorar	Satz in Prozent des beurkundeten Kaufpreises oder Pauschale, ausdrücklich zuzüglich Mehrwertsteuer zum Normalsatz von 8,1 Prozent. Bemessungsgrundlage definieren, insbesondere ob der Inventarpreis einbezogen wird. Marktkonformität beachten: ein unverhältnismässig hoher Mäklerlohn kann bei Grundstückskäufen richterlich herabgesetzt werden.	[RP]	R18 R20 R21
11	Entstehung und Fälligkeit des Anspruchs	Anknüpfung an das Zustandekommen des öffentlich beurkundeten Kaufvertrags; Fälligkeit und Zahlungsfrist; Regelung, ob der Anspruch bei Rückabwicklung oder bei Nichterfüllung durch den Käufer entfällt; Abrechnung über das Notariat, soweit vorgesehen.	[RP]	R18
12	Aufwandersatz	Nur soweit ausdrücklich vereinbart; Aufzählung der ersatzfähigen Positionen, Obergrenze und Nachweispflicht. Ohne Vereinbarung besteht kein Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen.	[RP]	R18
13	Laufzeit	Beginn, feste Dauer und Regelung, ob und wie sich das Mandat verlängert. Eine automatische Verlängerung ohne ausdrückliche Zustimmung ist zu vermeiden.	[RP]	—

Zi.	Gegenstand	Was zu regeln ist	Prüfung	Reg.
14	Kündigung	Form, Frist und Folgen; Umgang mit laufenden Verhandlungen und mit Interessenten, die während der Laufzeit nachgewiesen wurden; Abgrenzung zum Nachwirkungsanspruch.	[RP]	R17 R18
15	Exklusivität	Ob Alleinauftrag oder einfacher Auftrag; ob der Eigentümer selbst verkaufen darf und welche Folgen ein Eigenverkauf hat; Regelung zur Zusammenarbeit mit anderen Maklern und zur Provisionsteilung.	[RP]	R17
16	Mitwirkungspflichten des Eigentümers	Fristgerechte Bereitstellung der Unterlagen; vollständige und wahrheitsgemässe Auskunft; Pflicht zur Offenlegung bekannter Mängel mit Verweis auf die unterzeichnete Mängelliste; Zugang für Besichtigungen; unverzügliche Mitteilung eigener Kontakte zu Kaufinteressenten; Unterlassen paralleler Eigenvermarktung, soweit Exklusivität vereinbart ist.	[RP]	R9 R10
17	Umgang mit Interessenten	Qualifizierungskriterien; Grundsatz, dass Kaufangebote ausschliesslich schriftlich weitergeleitet werden; Vorlagepflicht jedes Angebots an den Eigentümer; Entscheidungskompetenz allein beim Eigentümer; Gleichbehandlung bei mehreren Angeboten; Vertraulichkeit konkurrierender Angebotsbeträge.	—	—
18	Nachweis und Vermittlung, Nachwirkung	Dokumentation nachgewiesener Interessenten; Dauer und Umfang eines Anspruchs, wenn der Verkauf nach Mandatsende mit einem nachgewiesenen Interessenten zustande kommt. Diese Klausel ist häufig Streitgegenstand und eng zu fassen.	[RP]	R17 R18
19	Doppelmäkelei und Interessenkonflikte	Offenlegung jeder Tätigkeit für die Käuferseite und Erfordernis der schriftlichen Zustimmung beider Parteien. Ohne Offenlegung und Zustimmung kann der Lohnanspruch verirken.	[RP]	R19
20	Reservationen	Befugnis zur Ausstellung einer Reservationsbestätigung als unverbindliche Absichtserklärung; ausdrückliches Verbot, Reservationszahlungen auf Konten des Auftragnehmers oder in Bargeld entgegenzunehmen; Hinweis, dass eine Bindung erst mit der öffentlichen Beurkundung entsteht.	[RP]	R1 R2 R38
21	Geldwäschereirechtliche Sorgfaltspflichten	Pflicht des Eigentümers zur Mitwirkung bei Identifikation und Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person; Hinweis auf Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten; Vorbehalt, das Mandat nicht zu beginnen oder zu beenden, wenn die Mitwirkung ausbleibt.	[RP]	R37 R38
22	Datenschutz	Zweck und Umfang der Datenbearbeitung; Weitergabe an Notariat, Banken, Behörden und Dienstleister; Aufbewahrungs- und Löschfristen; Rechte der betroffenen Personen; Verweis auf die Datenschutzerklärung als Beilage.	[RP]	R39
23	Haftung	Umfang und Grenzen der Haftung des Auftragnehmers; Klarstellung, dass Angaben des Eigentümers und Auskünfte Dritter ungeprüft übernommen werden, soweit keine Prüfpflicht besteht; Ausschluss der Haftung für Rechts-, Steuer- und Finanzierungsfragen.	[RP]	—
24	Schlussbestimmungen	Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Schriftformerfordernis für Änderungen, Salvatorische Klausel, Aufzählung der Beilagen, Ausfertigungen und Unterschriften aller Vertragsparteien mit Ort und Datum.	[RP]	—

Drei Klauseln, die in der Praxis am häufigsten Streit auslösen

Die Nachwirkung (Ziffer 18): Kommt der Verkauf nach Mandatsende mit einem während der Laufzeit nachgewiesenen Interessenten zustande, entsteht die Frage nach dem Honorar. Die Klausel ist zeitlich und sachlich eng zu fassen, und nachgewiesene Interessenten sind laufend dokumentiert festzuhalten.

Die Exklusivität (Ziffer 15): Ob und mit welcher Folge der Eigentümer selbst verkaufen darf, muss ausdrücklich geregelt sein. Schweigen führt zum Streit.

Der Aufwandsatz (Ziffer 12): Ohne ausdrückliche Vereinbarung besteht kein Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen. Wer Vermarktungskosten ersetzt haben will, muss das vereinbaren – und begrenzen.

Teil H · Verkaufsdossier, Struktur

Das Dossier entsteht in Phase 11 und ist als Vorlage in Dokument 04 angelegt. Reihenfolge der 23 Abschnitte ist verbindlich; sie folgt der Lesereihenfolge eines Kaufinteressenten.

Nr.	Abschnitt	Inhalt
1	Titelblatt	Aussenaufnahme als Leitbild, Objektbezeichnung, Ort, Angebotspreis oder «Preis auf Anfrage», Firmenlogo, Ausgabedatum und Versionsnummer.
2	Kurzbeschreibung	Fünf bis acht Sätze: Was ist das Objekt, für wen ist es, was macht es besonders. Keine Superlative, keine Adjektivketten.
3	Verkaufsargumente	Fünf bis sieben belegbare Punkte, je eine Zeile. Jeder Punkt muss an einer Zahl oder einem Beleg im Dossier festgemacht werden können.
4	Objektübersicht	Bildseite mit vier bis sechs Aufnahmen: Aussenansicht, Wohnbereich, Küche, Aussenbereich.
5	Eckdaten	Tabelle: Objekttyp, Baujahr, letzte Sanierung, Wohnfläche mit Norm, Nebenfläche, Grundstücksfläche, Volumen, Zimmer, Nassräume, Geschosse, Parkplätze, Heizsystem, Energieträger, GEAK-Klasse wenn vorhanden, Verfügbarkeit, Angebotspreis. Je Zeile die Quelle im Anhang nachweisbar.
6	Lage	Gemeinde und Quartier, Charakter, Erreichbarkeit mit Distanzen und Fahrzeiten, ÖV mit Haltestelle und Gehminuten, Einkauf, Schulen, Ärzte, Freizeit, Steuerfuss mit Jahr. Karte mit Objektmarkierung.
7	Grundstück	Fläche gemäss Grundbuchauszug, Parzellennummer, Zone, Nutzungskennzahlen mit Datum der Gemeindeauskunft, Topografie, Ausrichtung, Erschliessung. Dienstbarkeiten und Anmerkungen in Klartext mit ihrer praktischen Bedeutung.
8	Gebäude	Bauweise, Geschossaufbau, Volumen, Gebäudeversicherungswert mit Schätzungsdatum, Zustand der Gebäudehülle je Bauteil mit Jahr der letzten Erneuerung.
9	Wohnräume	Beschreibung je Geschoss mit Flächen, Belichtung, Ausrichtung und Bodenbelägen. Nüchtern und nachprüfbar.
10	Küche	Jahr, Ausführung, Arbeitsflächen, Geräte mit Fabrikat und Baujahr, Anordnung, Anbindung an den Essbereich.
11	Badezimmer	Je Nassraum: Geschoss, Jahr, Ausstattung, Belüftung, Bodenheizung.
12	Aussenbereich	Garten mit Fläche und Gestaltung, Terrasse, Balkon, Sitzplätze mit Ausrichtung, Einfriedung, Pool oder Teich mit Technik und Unterhalt.
13	Nebenräume	Keller, Estrich mit Ausbaustatus, Technikraum, Waschraum, Reduit, Nebengebäude mit Bewilligungsstatus.
14	Parkierung	Art und Anzahl, Tor und Antrieb, Ladeinfrastruktur, Eigentums- oder Mietverhältnis.
15	Grundrisse	Alle Geschosse, neu gezeichnet, mit Flächenangaben, Nordpfeil, Massstabshinweis und Legende. Möblierungsstandard über alle Geschosse gleich.
16	Situationsplan	Parzellengrenzen, Gebäudeumriss, Zufahrt, Nachbarparzellen, Nordpfeil. Quelle und Datum angeben.
17	Technische Informationen	Heizung mit System, Energieträger, Fabrikat und Baujahr, Warmwasser, Lüftung, Photovoltaik mit Leistung und Inbetriebnahme, Speicher, Elektroinstallation mit Datum der letzten Kontrolle, Sanitärleitungen, Smart-Home- und Sicherheitseinrichtungen.
18	Renovationen	Tabelle nach Jahr: Bauteil, Massnahme, Umfang. Nur belegte Massnahmen aufführen. Anschliessend offener Sanierungsbedarf mit Zeithorizont – diese Offenheit schafft Vertrauen und verhindert Preisabschläge aus Unsicherheit.
19	Energie	GEAK-Klassen für Gebäudehülle und Gesamtenergieeffizienz, sofern ein GEAK vorliegt, mit Ausstellungsdatum und Nummer. Ohne GEAK: Heizsystem, Energieträger und bekannte Verbrauchswerte mit Quelle und Bezugsjahr. Keine Effizienzangabe ohne Nachweis.
20	Preis	Angebotspreis, Inventarpreis wenn separat, Verfügbarkeit und frühestmöglicher Übergabetermin.
21	Kaufnebenkosten	Handänderungsabgabe, Beurkundungs- und Grundbuchgebühren als Spanne für den konkreten Kanton, mit Quelle, Datum und dem Hinweis, dass die Aufteilung zwischen den Parteien im Kaufvertrag geregelt wird und die Angaben unverbindlich sind. Keine Zahlen aus anderen Kantonen übernehmen.
22	Kontakt	Zuständige Person mit Funktion, Direktnummer, E-Mail, Telefonzeiten und Firmenangaben.
23	Rechtliche Hinweise	Angaben nach bestem Wissen auf Basis von Unterlagen und Auskünften des Eigentümers und der Behörden, ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Kein Angebot und keine Zusicherung im Rechtssinne. Ein Kaufvertrag über eine Liegenschaft kommt in der Schweiz erst durch öffentliche Beurkundung zustande. Flächenangaben mit Norm und Quelle. Verweis auf die Mängelliste als separates Dokument. Bilder können virtuelle Möblierung enthalten; solche Bilder sind als solche bezeichnet. Urheber- und Nutzungsrechte, Datenschutzhinweis, Ausgabedatum und Version.

Die beiden Abschnitte, die über die Qualität entscheiden

Abschnitt 18, Renovationen und offener Sanierungsbedarf: Die Versuchung ist gross, den Sanierungsbedarf weglassen zu wollen. Das Gegenteil ist richtig. Ein offen benannter, bezifferter Sanierungsbedarf begrenzt den Abschlag auf das Sachliche; ein verschwiegener erzeugt Misstrauen gegenüber allen übrigen Angaben und führt zum Abbruch nach der Besichtigung.

Abschnitt 23, rechtliche Hinweise: Jede Angabe im Dossier kann als Zusicherung gelten. Der Hinweisabschnitt ersetzt keine Sorgfalt bei den Angaben, aber er grenzt ab, worauf die Angaben beruhen, und nennt Norm und Quelle der Flächen.

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Abschnitt 21, Kaufnebenkosten: Handänderungsabgaben sowie Beurkundungs- und Grundbuchgebühren sind kanton- und teilweise kommunal geregelt. Sie werden für den konkreten Kanton beim Notariat erfragt und als Spanne mit Quelle, Datum und Unverbindlichkeitsvermerk ausgewiesen (R26).

Abschnitt 23, rechtliche Hinweise: Formulierung durch die Rechtsberatung freigeben lassen und unverändert übernehmen.

Teil I · Inserat und Kanaltex

Die Texte entstehen in Phase 11 und gehen in Phase 12 online. Grundhaltung: hochwertig und präzise, nicht werblich überzogen. Konkrete Angaben überzeugen Käufer; Superlative erzeugen Misstrauen.

I1 · Aufbau des Inseratstexts

Abschnitt	Inhalt und Anforderung
Titel	Objekttyp, Kernmerkmal und Ort in maximal 60 Zeichen. Beispielmuster: «Einfamilienhaus mit Südgarten in [Ort]». Keine Ausrufezeichen, keine Superlative, keine Grossbuchstabenwörter.
Kurzbeschreibung	Zwei bis drei Sätze für die Trefferliste. Was es ist, für wen, was auffällt.
Highlights	Vier bis sechs Stichpunkte, je maximal acht Wörter, alle belegbar. Beispiele: Baujahr und letzte Sanierung, Grundstücksfläche, Ausrichtung, Heizsystem, Parkierung, Verfügbarkeit.
Objektbeschreibung	Rundgang in der Reihenfolge der Besichtigung: Ankunft und Aussenansicht, Eingang, Wohn- und Essbereich, Küche, Schlafbereich, Nassräume, Nebenräume, Technik. Flächen nennen, Zustand benennen, Sanierungsbedarf nicht verschweigen.
Lagebeschreibung	Quartier und Charakter, Erreichbarkeit mit Distanzen und Fahrzeiten, ÖV mit Gehminuten, Einkauf, Schulen, Naherholung. Konkrete Angaben statt «zentral und ruhig».
Ausstattung	Küche, Nassräume, Böden, Fenster, Heizung, Lüftung, Photovoltaik, Smart Home, Sonnenschutz – mit Jahr, wo relevant.
Aussenbereich	Garten, Terrasse, Balkon, Sitzplätze mit Ausrichtung, Einfriedung, besondere Anlagen.
Parkierung	Art, Anzahl, Ladeinfrastruktur.
Besonderheiten	Was das Objekt wirklich unterscheidet, einschliesslich offenzulegender Punkte wie Dienstbarkeiten, Sanierungsbedarf oder Nutzungsbeschränkungen in sachlicher Formulierung.
Preis	Angebotspreis oder «Preis auf Anfrage» nach Strategie; Inventar separat, wenn zutreffend; Verfügbarkeit.
Kontakt	Zuständige Person, Direktnummer, E-Mail, Telefonzeiten. Hinweis auf Unterlagen nach Anfrage.
Pflichthinweise	Angaben ohne Gewähr, Flächen mit Norm und Quelle, virtuelle Möblierung als solche bezeichnet, Datenschutzhinweis verlinkt.

I2 · Kanäle und ihre Besonderheiten

Kanal	Textlänge	Besonderheiten
Immobilienportale	Titel max. 60 Zeichen, Beschreibung 1500–2500 Zeichen	Alle Pflichtfelder konsistent mit dem Dossier. Bilderreihenfolge nach Teil J. Keine Kontaktdaten im Beschreibungstext, soweit das Portal es untersagt.
Eigene Website	Beschreibung 2000–3500 Zeichen	Ausführlichste Fassung; Grundrisse und Dossier zum Download nach Anfrage, nicht offen. Datenschutzerklärung verlinkt.
Social Media	400–700 Zeichen	Ein Bild oder Karussell, keine Preisdiskussion in Kommentaren. Anfragen in den privaten Kanal führen. Keine Zielgruppenansprache mit diskriminierendem Bezug.
Newsletter	600–900 Zeichen	Betreff mit Ort und Objekttyp. Nur an Empfänger mit zulässiger Rechtsgrundlage; Abmeldung in jeder Sendung.
Interessentenversand	400–600 Zeichen persönliche Anrede	Selektionskriterien im CRM dokumentieren. Persönlicher Bezug auf das Suchprofil.

I3 · Sprachregeln

- Keine Superlative und keine Ausrufezeichen: nicht «einmalige Traumlage», sondern «Südlage am Hang, unverbaubare Sicht auf [Objekt] gemäss Zonenplan».
- Keine Behauptungen ohne Beleg. «Ruhige Lage» ist eine Behauptung; «Sackgasse, kein Durchgangsverkehr, Tempo 30» ist eine Angabe.
- Keine Angabe, die nicht im Dossier belegt ist – jede Aussage im Inserat kann als Zusicherung gelten (R9).
- Zahlen statt Adjektive: Baujahr, Sanierungsjahr, Fläche, Gehminuten, Leistung in kWp.
- Ausbaupotenzial nur mit behördlicher Bestätigung erwähnen und die Quelle nennen (R27).

- Energieangaben nur bei vorliegendem GEAK; ohne GEAK das Heizsystem beschreiben, nicht die Effizienz behaupten (R33).
 - Keine Zielgruppenansprache mit diskriminierendem Bezug. Das Objekt beschreiben, nicht die erwünschten Käufer.
 - Bilder mit virtueller Möblierung ausdrücklich als solche bezeichnen.
 - Einheitliche Schreibweise von Flächen, Zimmerzahlen und Baujahren über alle Kanäle – Abweichungen sind die häufigste Reklamationsquelle.
-

Teil J · Fotografie- und Marketing-Checkliste

Die Bildqualität entscheidet über die Klickrate und damit über die Anzahl der Anfragen. Der Aufnahmetermin gehört zu Phase 11 und wird nach Jahreszeit, Tageszeit und Wetter geplant – nicht nach dem Kalender des Fotografen.

J1 · Vorbereitung durch den Eigentümer

Diese Liste geht zwei Wochen vor dem Aufnahmetermin an den Eigentümer.

- ☐ Fenster geputzt, Storen und Rollläden einheitlich hochgezogen
- ☐ Alle Räume aufgeräumt, Flächen geleert, persönliche Gegenstände weggeräumt
- ☐ Küche vollständig abgeräumt, keine Geräte und keine Tücher sichtbar
- ☐ Nassräume geleert: keine Hygieneartikel, keine Tücher, WC-Deckel geschlossen
- ☐ Betten gemacht, einheitliche Wäsche, Teppiche gerade
- ☐ Alle Lampen funktionstüchtig, gleiche Lichtfarbe, Leuchtmittel ersetzt
- ☐ Fahrzeuge aus der Einfahrt und vor dem Haus entfernt
- ☐ Garten gemäht, Laub entfernt, Gartenmöbel gestellt und gereinigt
- ☐ Abfall- und Recyclingbehälter aus dem Sichtfeld
- ☐ Haustiere und Tierzubehör während der Aufnahme nicht im Haus
- ☐ Heizung so eingestellt, dass keine Kondensation an den Fenstern entsteht
- ☐ Bei Aussenaufnahmen: Wetter- und Sonnenstand am Vortag prüfen, Termin notfalls verschieben

J2 · Zwingende Aufnahmen

Fehlt eine dieser Aufnahmen, entstehen Rückfragen und unnötige Besichtigungen. Interessenten misstrauen Objekten, deren Keller, Technik oder Nebenräume nicht gezeigt werden.

- ☐ Aussenaufnahme Hauptfassade, Hochformat und Querformat
- ☐ Aussenaufnahme aus zweiter Perspektive, die Grundstück und Umgebung zeigt
- ☐ Eingangsbereich von aussen
- ☐ Eingangsbereich von innen
- ☐ Wohnzimmer, zwei Perspektiven aus gegenüberliegenden Ecken
- ☐ Essbereich
- ☐ Küche, Gesamtansicht
- ☐ Küche, Detail Arbeitsfläche und Geräte
- ☐ Jedes Schlafzimmer, eine Aufnahme
- ☐ Jedes Badezimmer, eine Aufnahme
- ☐ Treppenhaus oder Verbindungsbereich
- ☐ Keller, Übersicht
- ☐ Technikraum mit Wärmeerzeuger
- ☐ Waschraum
- ☐ Estrich
- ☐ Garage oder Einstellhalle
- ☐ Garten, Gesamtansicht
- ☐ Terrasse oder Sitzplatz
- ☐ Balkon
- ☐ Aussicht aus dem Hauptwohnraum
- ☐ Umgebung und Quartierbild
- ☐ Photovoltaikanlage, sofern vorhanden

J3 · Aufnahmen, die zu vermeiden sind

- Personen, Haustiere, Kennzeichen von Fahrzeugen
 - Persönliche Gegenstände: Fotografien, Dokumente, Post, Medikamente, Kleidung, Hygieneartikel
-

- Unaufgeräumte Flächen, offene Abfalleimer, Wäscheständer, Kabelsalat, Putzmaterial
- Aufnahmen gegen das Licht, Spiegelungen mit sichtbarem Fotografen, Blitzlicht in Wohnräumen
- Extreme Weitwinkelverzerrungen, die Räume grösser erscheinen lassen als sie sind
- Detailaufnahmen ohne Aussagewert, etwa einzelne Steckdosen oder Türgriffe
- Nachbargrundstücke und Nachbarfenster als Bildmotiv
- Toiletten als Bildmittelpunkt; Nassräume mit geschlossenem WC-Deckel aufnehmen
- Räume bei laufender Renovation oder mit Umzugskartons
- Jahreszeitliche Widersprüche, etwa Schnee im Sommerinserat

J4 · Reihenfolge der Bilder im Inserat

Die ersten drei Bilder bestimmen, ob das Inserat geöffnet wird. Reihenfolge über alle Kanäle identisch halten.

1. Aussenaufnahme Hauptfassade – das Leitbild, bestimmt die Klickrate
2. Wohnzimmer oder der beeindruckendste Wohnraum
3. Küche, Gesamtansicht
4. Essbereich
5. Garten, Terrasse oder Sitzplatz
6. Hauptschlafzimmer
7. Hauptbadezimmer
8. Weitere Schlafzimmer
9. Weitere Nassräume
10. Aussicht
11. Nebenräume, Keller, Technik, Garage
12. Aussenansicht aus zweiter Perspektive und Quartierbild
13. Grundrisse je Geschoss
14. Situationsplan

J5 · Zusatzleistungen

Leistung	Wann sinnvoll	Worauf zu achten ist
Drohnenaufnahmen	Grosse oder ungewöhnlich geformte Grundstücke, Hanglagen, Aussichtslagen, Objekte, deren Umgebung das Hauptargument ist.	Bewilligungs- und Zonenvorschriften für den Flugbetrieb sowie Persönlichkeitsrechte der Nachbarn beachten; Einverständnis des Eigentümers einholen.
Grundrisse	Immer, ohne Ausnahme.	Neu zeichnen lassen, nicht Baupläne scannen. Möblierungsstandard über alle Geschosse gleich. Flächen, Nordpfeil, Massstabshinweis, Legende.
360-Grad-Rundgang	Objekte im oberen Preissegment, auswärtige oder internationale Zielgruppen, bewohnte Objekte zur Reduktion unnötiger Besichtigungen.	Ersetzt keine Besichtigung. Reduziert erfahrungsgemäss die Zahl unqualifizierter Termine deutlich.
Virtuelle Möblierung	Leerstehende Objekte und Räume, deren Nutzung sich nicht erklärt.	Jedes Bild sichtbar als «virtuell möbliert» kennzeichnen. Bausubstanz und Ausbau nie verändern – das wäre eine unzutreffende Zusicherung.
Video	Objekte mit erzählbarem Weg durch Haus und Umgebung; Social-Media-Vermarktung.	60 bis 120 Sekunden, ohne Musik mit Lizenzrisiko, mit stabilisierter Kameraführung.
Verkaufsschild am Objekt	Offene Vermarktung in gut frequentierter Lage.	Nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Eigentümers; bei diskreter Vermarktung ausgeschlossen.

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Bildrechte und Nutzungsdauer sind mit dem Fotografen schriftlich zu regeln, einschliesslich der Nutzung nach Mandatsende.

Persönlichkeitsrechte: keine identifizierbaren Personen, keine Nachbarfenster, keine Kennzeichen. Bei Drohnenaufnahmen zusätzlich die Vorschriften des Flugbetriebs und die Rechte der Nachbarn beachten.

Virtuelle Möblierung darf Ausbau und Bausubstanz nicht verändern – das wäre eine unzutreffende Zusicherung (R9).

Teil K · Interessentenmanagement und CRM

Interessentenmanagement gehört zu Phase 13 und wird in der Arbeitsmappe 06 geführt. Grundsatz: Jede Anfrage wird innerhalb von vier Arbeitsstunden beantwortet und erfasst, und jeder Interessent hat jederzeit eine nächste Aktion mit Datum.

K1 · Ablauf

Anfrage > Qualifizierung > Unterlagen > Besichtigung > Rückmeldung > Kaufinteresse > Finanzierungsprüfung > Angebot > Verhandlung

Schritt	Was geschieht	Ergebnis	Weiter, wenn
Anfrage	Erfassung im CRM mit Quelle und Datum; Kurzdossier versandt	Interessent ist erfasst	Kontaktdaten und Objektbezug liegen vor
Qualifizierung	Gespräch nach Formular F2: Haushalt, Wohnsituation, Kaufabsicht, Finanzierungsstand, erwerbsrechtliche Zulässigkeit	Einstufung A, B oder C	Stufe ist gesetzt und begründet
Unterlagen	Vollständiges Dossier gegen Empfangsbestätigung; Datenschutzerklärung	Dossier ist zugestellt	Empfang ist dokumentiert
Besichtigung	Termin nach Checkliste F3; Interessentenformular vor Ort vervollständigt	Besichtigung ist protokolliert	Protokoll und Offenlegungsvermerk liegen vor
Rückmeldung	Strukturierte Erhebung innerhalb von 48 Stunden nach Vorlage K11	Rückmeldung ist erfasst	Preisempfinden und Ablehnungsgrund sind erfasst
Kaufinteresse	Formular «Kaufangebot» F4 abgegeben und erläutert	Angebot ist angekündigt	Interessent bestätigt die Absicht mit Termin
Finanzierungsprüfung	Objektbezogene Bankbestätigung und Eigenmittelnachweis verlangt	Finanzierung ist belegt	Schriftliche Bestätigung liegt vor (R40)
Angebot	Schriftliches Angebot mit Eingangsvermerk; Angebotsvergleich erstellt	Angebot ist vorlagefähig	Angebot ist vollständig und vergleichbar
Verhandlung	Entscheidungsvorlage F5; schriftlicher Auftrag des Eigentümers	Verhandlungsauftrag liegt vor	Entscheid des Eigentümers ist schriftlich

K2 · Einstufung der Interessenten

Stufe	Kriterium	Behandlung
A	Finanzierung schriftlich bestätigt oder plausible Selbstauskunft mit belegten Eigenmitteln; entscheidungsbefugt; erwerbsrechtlich zulässig	Besichtigung, vollständiges Dossier, aktive Begleitung
B	Interesse vorhanden, Finanzierung offen oder in Abklärung; Mitentscheider fehlt	Besichtigung nur in begründeten Ausnahmen; zuerst Finanzierung klären lassen
C	Finanzierung offensichtlich nicht gegeben, erwerbsrechtlich unzulässig, oder keine Kaufabsicht erkennbar	Keine Besichtigung; freundliche, begründete Absage; Daten mit Löschfrist erfassen

K3 · CRM-Struktur

Die folgenden Felder werden je Interessent geführt. Sie sind in der Arbeitsmappe 06 mit Auswahllisten hinterlegt.

Feld	Art	Zweck
Interessenten-Nr.	Text	Eindeutige Kennung, fortlaufend je Objekt
Objekt	Text	Objektnummer, damit Interessenten über Objekte hinweg auswertbar sind
Name	Text	Vollständiger Name aller Kaufinteressenten
Kontakt Telefon	Text	Direktnummer
Kontakt E-Mail	Text	Korrespondenzadresse
Datum Anfrage	Datum	Startpunkt der Reaktionszeitmessung
Quelle	Auswahl	Portal, Website, Newsletter, Empfehlung, Schild, Direktkontakt

Feld	Art	Zweck
Personen im Haushalt	Zahl	Passung zum Objekt
Aktuelle Wohnsituation	Auswahl	Miete, Eigentum mit Verkaufsbedarf, Eigentum ohne Verkaufsbedarf
Staatsangehörigkeit und Ausländerstatus	Text	Erwerbsrechtliche Zulässigkeit (R34); vor Terminvergabe erfassen
Finanzierung vorhanden	Auswahl	nein, in Abklärung, Selbstauskunft, schriftliche Bestätigung
Finanzierende Bank	Text	Ansprechpartner für die Verifikation, nur mit Einwilligung
Eigenmittel total	CHF	Plausibilisierung
davon harte Eigenmittel	CHF	Ohne Guthaben der zweiten Säule; Rahmen der Selbstregulierung (R40)
Gewünschter Einzug	Datum	Passung zum Terminwunsch des Eigentümers
Dossier versandt am	Datum	Nachweis der Unterlagenabgabe
Besichtigung am	Datum	Erste Besichtigung
Zweitbesichtigung am	Datum	Starkes Kaufsignal
Interesse	Auswahl	hoch, mittel, gering, keines
Stufe	Auswahl	A finanziert und entscheidungsfähig, B Finanzierung offen, C nicht qualifiziert
Angebot	Auswahl	nein, angekündigt, eingegangen, zurückgezogen
Angebotsdatum	Datum	Reihenfolge bei mehreren Angeboten
Angebotspreis	CHF	Vergleich und Controlling
Bedingungen und Vorbehalte	Text	Finanzierungsvorbehalt, Verkauf eigener Liegenschaft, Gutachten
Finanzierungsnachweis	Auswahl	fehlt, Selbstauskunft, Bankbestätigung objektbezogen
Identifikation GwG	Auswahl	offen, erfasst, vollständig dokumentiert (R37)
Status	Auswahl	neu, qualifiziert, Besichtigung terminiert, besichtigt, Angebot, Verhandlung, Reservation, abgeschlossen, abgesagt
Absagegrund	Auswahl	Preis, Lage, Zustand, Grösse, Finanzierung, Zeitpunkt, anderes Objekt, Lärm, Sanierungsbedarf
Nächste Aktion	Text	Konkrete Handlung, nicht «nachfassen»
Nächste Aktion fällig	Datum	Steuert die Wiedervorlage
Zuständig	Text	Verantwortliche Person
Datenschutz: Löschfrist	Datum	Pflichtfeld; Zweckbindung und Löschung dokumentieren (R39)
Bemerkungen	Text	Gesprächsnotizen, sachlich formuliert – der Eintrag ist auskunftspflichtig (R39)

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Interessentendaten sind Personendaten. Zweckbindung, Löschrufen und Informationspflichten sind einzuhalten; das Feld «Löschfrist» ist ein Pflichtfeld (R39).

Finanzierungsnachweise werden nur zweckgebunden und nur mit Einwilligung des Interessenten weitergegeben. Eine Rückfrage bei der Bank setzt die Einwilligung voraus.

Einträge im Feld «Bemerkungen» sind sachlich zu halten: Der Interessent hat ein Auskunftsrecht über die zu seiner Person gespeicherten Daten.

Teil L · Besichtigung

Besichtigungen gehören zu Phase 14. Die Checkliste ist Formular F3, das Interessentenformular Formular F2.

L1 · Besichtigungscheckliste für den Makler

Vorbereitung, am Vortag

- ☐ Termin mit dem Eigentümer bestätigt und Abwesenheit abgesprochen
- ☐ Alle Schlüssel vorhanden und geprüft: Haustür, Keller, Estrich, Garage, Nebengebäude
- ☐ Interessent qualifiziert und erwerbsrechtliche Zulässigkeit geklärt
- ☐ Verkaufsdossier vorab versandt und Empfang bestätigt
- ☐ Unterlagen bereit: Dossier, Grundrisse, Interessentenformular, Mängelliste, Visitenkarte
- ☐ Antworten auf die drei wahrscheinlichsten kritischen Fragen vorbereitet

Vor Ort, 20 Minuten vor dem Termin

- ☐ Alle Räume aufgeschlossen, auch Keller, Estrich, Technikraum und Garage
- ☐ Licht in allen Räumen eingeschaltet, Storen hochgezogen
- ☐ Gelüftet, Heizung auf angenehme Temperatur
- ☐ Zugänge frei, Schuhwerk und persönliche Gegenstände weggeräumt
- ☐ Aussenbereich kontrolliert: Zufahrt frei, keine Fahrzeuge vor dem Haus

Führung

- ☐ Begrüssung, Ausweis- und Namenskontrolle, Dauer und Ablauf ankündigen
- ☐ Feste Reihenfolge: Aussenansicht, Eingang, Wohnbereich, Küche, Schlafbereich, Nassräume, Nebenräume, Technik, Aussenbereich
- ☐ Flächen und Baujahre nur nennen, wenn sie belegt sind
- ☐ Bekannte Mängel aktiv ansprechen, nicht abwarten, ob sie auffallen
- ☐ Sanierungsbedarf mit Zeithorizont benennen
- ☐ Keine Aussagen zu Bauzulässigkeit, Steuerfolgen oder Finanzierung – an die zuständige Stelle verweisen
- ☐ Fragen notieren, die nicht sicher beantwortet werden können, und schriftlich nachliefern

Abschluss

- ☐ Interessentenformular vollständig ausfüllen lassen
- ☐ Nächsten Schritt konkret vereinbaren, mit Datum
- ☐ Weiteres Vorgehen bei Kaufinteresse erklären: schriftliches Angebot, Finanzierungsbestätigung, unverbindlich bis zur Beurkundung
- ☐ Rückmeldung innerhalb von 48 Stunden ankündigen

Nachbereitung, am gleichen Tag

- ☐ Alle Räume abgeschlossen, Licht gelöscht, Fenster geschlossen
- ☐ Besichtigungsprotokoll erstellt, einschliesslich Vermerk der offengelegten Mängel
- ☐ CRM aktualisiert: Status, Interesse, nächste Aktion mit Datum
- ☐ Offene Fragen schriftlich beantwortet
- ☐ Eigentümer kurz informiert

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Die aktive Ansprache bekannter Mängel ist im Besichtigungsprotokoll festzuhalten: wem wurde was gezeigt und gesagt. Diese Dokumentation ist der Nachweis der Offenlegung und trägt die Freizeichnung im Kaufvertrag (R10). Keine Aussagen zu Bauzulässigkeit, Umbaumöglichkeiten, Steuerfolgen oder Finanzierung. Solche Angaben sind Zusicherungen, für die der Makler haftet, und gehören an Gemeinde, Steueramt, Notariat oder Bank.

L2 · Interessentenformular

Wird vor Ort vollständig ausgefüllt und unterzeichnet. Ohne die Angaben zur Finanzierung wird kein Kaufangebot weiterverfolgt.

Kontakt

- Name und Vorname
- Weitere Kaufinteressenten mit Namen
- Adresse
- Telefon
- E-Mail
- Datum der Besichtigung

Haushalt

- Anzahl Personen, die einziehen
- davon Kinder mit Alter
- Haustiere

Aktuelle Wohnsituation

- Miete oder Eigentum
- Bei Eigentum: muss die jetzige Liegenschaft verkauft werden – ja oder nein
- Bei Miete: Kündigungsfrist und frühestmöglicher Auszug
- Bisherige Suchdauer

Erwerbsrechtliche Angaben

- Staatsangehörigkeit aller Käufer
- Wohnsitz in der Schweiz – ja oder nein
- Bei ausländischer Staatsangehörigkeit: Ausländerstatus und Ausweiskategorie
- Vorgesehene Nutzung: Erstwohnsitz, Zweitwohnsitz, Vermietung

Finanzierung

- Finanzierung geklärt: nein / in Abklärung / schriftliche Bestätigung liegt vor
- Finanzierende Bank
- Eigenmittel total in CHF
- davon aus Vorsorgeguthaben der zweiten Säule in CHF
- davon aus Säule 3a in CHF
- Liegt eine objektbezogene Finanzierungsbestätigung vor – ja oder nein
- Bis wann kann eine Bestätigung beigebracht werden

Kaufabsicht

- Interesse: hoch / mittel / gering / keines
- Gewünschter Übergabetermin
- Frühestmöglicher Übergabetermin
- Interesse am angebotenen Inventar
- Beabsichtigte Umbauten oder Erweiterungen
- Bedingungen oder Vorbehalte für ein Kaufangebot

Weitere Bemerkungen

- Offene Fragen des Interessenten
 - Bedenken zum Objekt
 - Vereinbarter nächster Schritt mit Datum
-

Bestätigungen

- Verkaufsdossier erhalten am
 - Datenschutzerklärung erhalten und zur Kenntnis genommen
 - Einwilligung zur Bearbeitung der Angaben für die Abwicklung dieses Kaufinteresses
 - Ort, Datum und Unterschrift
-

Teil M · Kaufangebot

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Das Formular «Kaufangebot Immobilie» ist eine unverbindliche Absichtserklärung. Ein Kaufvertrag über ein Grundstück kommt in der Schweiz ausschliesslich durch öffentliche Beurkundung zustande (Art. 216 Abs. 1 OR, R1).

Auch ein Vorvertrag zum Grundstückkauf bedarf der öffentlichen Beurkundung (Art. 216 Abs. 2 OR, R2). Enthält das Formular eine Kaufverpflichtung, eine Konventionalstrafe oder eine Verfallsklausel für eine Anzahlung, ist es als formungültiger Vorvertrag zu qualifizieren und nicht durchsetzbar.

Das Formular ist vor der Verwendung durch die Rechtsberatung freizugeben und danach unverändert einzusetzen. Jede objektbezogene Ergänzung ist erneut vorzulegen.

Block	Rechtliche Wirkung	Inhalt
1 · Kaufinteressent	Angabe	Name und Vorname aller Kaufinteressenten · Geburtsdatum · Zivilstand · Adresse · Telefon und E-Mail · Staatsangehörigkeit · Wohnsitz in der Schweiz und Ausländerstatus · Vorgesehene Eigentumsform und Quoten
2 · Objekt	Angabe	Adresse · Gemeinde und Kanton · Grundbuchblatt · Parzellennummer · Grundstücksfläche gemäss Grundbuchauszug · Objektbezeichnung
3 · Angebotspreis	unverbindlich	Angebotspreis für die Liegenschaft in CHF · Angebot für das Inventar in CHF · Total in CHF · Angebotspreis in Worten
4 · Übergabe	unverbindlich	Gewünschter Übergabetermin · Frühestmöglicher Übergabetermin · Spätestmöglicher Übergabetermin · Gewünschter Nutzen- und Gefahrenübergang
5 · Finanzierung	Angabe	Finanzierende Bank · Eigenmittel total in CHF · davon aus Vorsorgeguthaben in CHF · Hypothekarbetrag in CHF · Liegt eine objektbezogene Finanzierungsbestätigung bei – ja oder nein · Datum und Gültigkeit der Bestätigung · Vorbehalte der Bank
6 · Bedingungen und Vorbehalte	unverbindlich	Finanzierungsvorbehalt – ja oder nein, bis wann geklärt · Verkauf einer eigenen Liegenschaft als Bedingung – ja oder nein · Vorbehalt einer Bauexpertise oder eines Gutachtens – bis wann · Vorbehalt einer behördlichen Bewilligung – welche · Weitere Bedingungen · Gewünschte Regelungen im Kaufvertrag
7 · Gültigkeit	unverbindlich	Dieses Angebot gilt bis einschliesslich [Datum], [Zeit] · Danach erlischt es ohne weitere Mitteilung
8 · Kenntnisnahme durch den Kaufinteressenten	Erklärung	Ich habe das Verkaufsdossier und die Mängelliste erhalten und zur Kenntnis genommen. · Ich habe die Liegenschaft am [Datum] besichtigt. · Mir ist bekannt, dass ein Kaufvertrag über eine Liegenschaft in der Schweiz nur durch öffentliche Beurkundung zustande kommt und dass dieses Angebot keine Verpflichtung zum Kauf begründet. · Mir ist bekannt, dass auch die Verkäuferschaft durch dieses Angebot und dessen Annahme nicht zum Verkauf verpflichtet wird. · Ich habe die Datenschutzerklärung erhalten und bin mit der Bearbeitung meiner Angaben zur Abwicklung dieses Kaufinteresses einverstanden. · Meine Angaben sind vollständig und wahrheitsgemäss.
9 · Unterschriften	Angabe	Ort und Datum · Unterschrift aller Kaufinteressenten · Eingang beim Makler am [Datum], [Zeit] · Weitergeleitet an die Verkäuferschaft am [Datum]

Was der Makler beim Angebotseingang tut

Eingang mit Datum und Uhrzeit protokollieren – bei mehreren Angeboten ist die Reihenfolge relevant.

Vollständigkeit prüfen: fehlende Angaben nachfordern, bevor das Angebot dem Eigentümer vorgelegt wird.

Objektbezogene Finanzierungsbestätigung verlangen. Eine allgemeine Kreditfähigkeitsauskunft genügt nicht.

Erwerbsrechtliche Zulässigkeit abschliessend klären (R34, R35, R36).

Identifikation des Käufers nach GwG vorbereiten und die wirtschaftlich berechnete Person feststellen (R37).

Jedes Angebot dem Eigentümer vorlegen – auch solche, die der Makler für aussichtslos hält. Die Auswahl ist nicht seine Aufgabe.

Teil N · Verhandlung und Entscheidungsvorlage

Die Verhandlung gehört zu Phase 16. Sie folgt dem Grundsatz aus Abschnitt A2: Der Makler liefert Entscheidungsgrundlagen und setzt den schriftlichen Entscheid des Eigentümers um.

N1 · Kriterien des Angebotsvergleichs

Jedes Angebot wird nach denselben Kriterien erfasst, damit es vergleichbar wird. Der Vergleich ist wertungsfrei; die Einschätzung der Abschlusswahrscheinlichkeit ist zu begründen.

1. Angebotsnummer und Eingangsdatum
2. Kaufinteressent
3. Angebotspreis Liegenschaft
4. Angebot Inventar
5. Total
6. Abweichung zum Angebotspreis in Prozent
7. Geschätzter Nettoerlös für die Verkäuferschaft
8. Finanzierungsnachweis: fehlt / Selbstauskunft / Bankbestätigung objektbezogen
9. Anteil harte Eigenmittel
10. Finanzierungsvorbehalt
11. Bedingung Verkauf eigener Liegenschaft
12. Weitere Bedingungen und Vorbehalte
13. Gewünschter Übergabetermin und Abweichung zum Wunsch des Eigentümers
14. Erwerbsrechtliche Bewilligung erforderlich
15. Identifikation nach GwG abgeschlossen
16. Gültigkeit des Angebots
17. Einschätzung der Abschlusswahrscheinlichkeit: hoch / mittel / gering, mit Begründung
18. Wesentliche Risiken der Abwicklung

N2 · Entscheidungsvorlage

Abschnitt	Inhalt
Ausgangslage	Objekt, Angebotspreis, Tage am Markt, Anzahl Anfragen, Besichtigungen und Angebote, wesentliche Rückmeldungen und Ablehnungsgründe.
Angebotsvergleich	Tabelle aller Angebote nach den Kriterien des Angebotsvergleichs, ohne Wertung.
Nettoerlös je Angebot	Je Angebot: Kaufpreis abzüglich Hypothekenablösung, allfälliger Vorfälligkeitsentschädigung, geschätzter Grundstückgewinnsteuer, Notariats- und Grundbuchgebühren, Handänderungsabgabe nach kantonaler Regelung, Honorar zuzüglich Mehrwertsteuer. Gleiche Annahmen für alle Angebote; Annahmen offenlegen.
Abwicklungssicherheit	Je Angebot eine sachliche Einschätzung: Qualität des Finanzierungsnachweises, Zahl und Art der Bedingungen, Terminrisiken, Bewilligungserfordernisse. Kein Werturteil über Personen.
Verhandlungsspielraum	Wo besteht Spielraum neben dem Preis: Übergabetermin, Inventar, Sanierungsbeitrag, Zahlungsmodalitäten. Einschätzung, welches Angebot bei welchem Punkt beweglich ist.
Handlungsmöglichkeiten	Je Möglichkeit – Annahme, Gegenangebot, Ablehnung, Fristsetzung bei mehreren Angeboten – die Konsequenz für Preis, Termin und Risiko. Keine Empfehlung, die den Entscheid vorwegnimmt.
Entscheid der Verkäuferschaft	Ankreuzfelder: Annahme von Angebot Nr. [] · Gegenangebot zu folgenden Konditionen [] · Ablehnung [] · Fristverfahren bei mehreren Angeboten []. Mit Ort, Datum und Unterschrift aller Verfügungsberechtigten. Dieser unterzeichnete Entscheid ist der Verhandlungsauftrag an den Makler.

N3 · Verhandlungsspielraum neben dem Preis

Der Preis ist selten die einzige Verhandlungsmasse und oft nicht die wirksamste. Folgende Punkte sind zu prüfen, bevor über den Preis verhandelt wird:

Verhandlungsmasse	Wirkung	Wann einsetzen
Übergabetermin	Für Käufer mit Kündigungsfrist oder auslaufender Festhypothek häufig mehr wert als ein Preisnachlass	Wenn der Eigentümer zeitlich flexibel ist

Verhandlungsmasse	Wirkung	Wann einsetzen
Inventar	Küchengeräte, Gartenmöbel, Storen, Einbauten lassen sich beziffern und ersparen dem Käufer Anschaffungen	Wenn der Eigentümer Gegenstände ohnehin nicht mitnimmt
Sanierungsbeitrag	Ein bezifferter Beitrag an eine konkrete Massnahme wirkt sachlicher als ein allgemeiner Nachlass	Bei preisrelevantem, unbestrittenem Sanierungsbedarf
Zahlungsmodalitäten	Früherer Beurkundungstermin oder kürzere Zahlungsfrist senken das Abwicklungsrisiko	Wenn der Eigentümer Termsicherheit braucht
Nutzen- und Gefahrenübergang	Verschiebung kann Kosten und Risiken sinnvoll verteilen	Bei Auseinanderfallen von Beurkundung und Umzug
Wegbedingung der Gewährleistung	Kein Verhandlungsgegenstand für den Makler	Nie – ausschliesslich über das Notariat regeln [RP]

N4 · Verfahren bei mehreren Angeboten

- Verfahren vor der ersten Rückmeldung festlegen und dem Eigentümer zum Entscheid vorlegen.
- Allen Interessenten dieselbe Information und dieselbe Frist geben; das Vorgehen schriftlich mitteilen.
- Angebotsbeträge Dritter nicht offenlegen. Zulässig ist der Hinweis, dass weitere Angebote vorliegen, wenn dies der Wahrheit entspricht.
- Keine Aufforderung zu Nachgeboten in einer Form, die einer Auktion gleichkommt, ohne dass dies allen Beteiligten vorab offengelegt wurde.
- Verfahren, Fristen und Mitteilungen lückenlos protokollieren.
- Zweitplatzierten nicht endgültig absagen, sondern transparent in Wartestellung halten – Reservationen platzen.

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Erhält der Makler von der Käuferseite ein Honorar, liegt Doppelmäkelei vor. Ohne ausdrückliche Offenlegung und Zustimmung beider Parteien kann der Lohnanspruch verwirken (Art. 415 OR, R19).

Teil O · Reservation

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Dies ist der rechtlich heikelste Baustein des ganzen Prozesses. Eine Reservationsvereinbarung über ein Grundstück mit im Voraus bestimmtem Kaufpreis ist ein Vorvertrag im Sinne von Art. 216 Abs. 2 OR und bedarf zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung. In der Praxis wird sie nicht beurkundet – sie ist damit formungültig (R2).

Folge: Konventionalstrafen und Verfallsklauseln in einer nicht beurkundeten Reservationsvereinbarung sind nicht durchsetzbar, und geleistete Reservationszahlungen sind grundsätzlich zurückzuerstatten.

Konsequenz für die Praxis des Unternehmens: Die Reservationsbestätigung wird ausschliesslich als unverbindliche Absichtserklärung ausgestellt. Sie enthält keine Kaufverpflichtung, keine Konventionalstrafe und keine Verfallsklausel. Reservationszahlungen werden nicht entgegengenommen – weder in Bargeld noch auf ein Konto des Maklers (R38).

Ist im Einzelfall eine Anzahlung unvermeidlich, erfolgt sie ausschliesslich auf ein Konto des beauftragten Notariats, ist jederzeit vollumfänglich rückforderbar und bedarf der vorherigen Freigabe durch die Rechtsberatung.

Die Vorlage ist vor jeder Verwendung durch das Notariat oder die Rechtsberatung zu prüfen.

O1 · Aufbau der Reservationsbestätigung

Zi.	Gegenstand	Inhalt
1	Parteien	Verkäuferschaft und Kaufinteressent mit vollem Namen, Geburtsdatum und Adresse; Makler als ausstellende Stelle.
2	Objekt	Adresse, Gemeinde, Grundbuchblatt, Parzellennummer, Grundstücksfläche gemäss Grundbuchauszug.
3	Einigung	Kaufpreis, Inventarpreis, vorgesehener Übergabetermin, Nutzen- und Gefahrenübergang, weitere vereinbarte Punkte.
4	Rechtlicher Charakter	Ausdrückliche Feststellung: Diese Reservationsbestätigung hält die erzielte Einigung fest und dokumentiert, dass die Vermarktung zurückgestellt wird. Sie begründet weder eine Verpflichtung zum Kauf noch zum Verkauf. Ein Kaufvertrag über eine Liegenschaft kommt in der Schweiz ausschliesslich durch öffentliche Beurkundung zustande. Beide Parteien können bis zur Beurkundung zurücktreten, ohne eine Entschädigung oder Strafe zu schulden.
5	Keine Reservationszahlung	Es wird keine Reservationszahlung geleistet. Sollte im Einzelfall und nach Freigabe durch die Rechtsberatung eine Zahlung vorgesehen werden, erfolgt sie ausschliesslich auf ein Konto des beauftragten Notariats, ist jederzeit und vollumfänglich rückforderbar und nie in Bargeld.
6	Dauer	Die Reservation gilt bis [Datum]. Kommt bis dahin keine Beurkundung zustande und wird die Frist nicht schriftlich verlängert, wird die Vermarktung ohne weitere Mitteilung wieder aufgenommen.
7	Vorgehen bis zur Beurkundung	Zeitplan mit Beauftragung des Notariats, Zustellung des Vertragsentwurfs, Beurkundungstermin, Zahlung, Eintragung und Übergabe. Aufzählung der von jeder Partei beizubringenden Unterlagen mit Frist.
8	Kosten	Feststellung, dass durch diese Bestätigung keine Kosten für den Kaufinteressenten entstehen, und Hinweis darauf, wie die Kosten von Notariat, Grundbuch und Handänderung nach kantonaler Regelung getragen werden.
9	Datenschutz	Zweck der Datenbearbeitung, Weitergabe an Notariat und Banken, Aufbewahrung und Löschung.
10	Unterschriften	Ort, Datum, Unterschriften der Verkäuferschaft, des Kaufinteressenten und des Maklers; je eine Ausfertigung für jede Partei.

Was die Reservation trotz ihrer Unverbindlichkeit leistet

Sie hält die Einigung über Preis, Termin, Inventar und Bedingungen schriftlich fest – das verhindert die häufigsten Missverständnisse in der Beurkundungsphase.

Sie dokumentiert gegenüber dem Eigentümer, weshalb die Vermarktung zurückgestellt wird.

Sie legt den Zeitplan bis zur Beurkundung und die von jeder Partei beizubringenden Unterlagen fest.

Sie befristet die Zurückstellung: Wird die Frist ohne Beurkundung überschritten, läuft die Vermarktung ohne weitere Mitteilung wieder an.

Die verhaltenssteuernde Wirkung entsteht aus der Befristung und der Transparenz, nicht aus einer Strafe – die ohnehin nicht durchsetzbar wäre.

Teil P · Notariat und Kaufvertrag

Die Phasen 17 bis 19. Der Kaufvertrag wird vom Notariat redigiert und beurkundet. Der Makler beauftragt vollständig, prüft gegen die Einigung und koordiniert – er redigiert nicht und erteilt keine Rechtsauskunft.

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Das Notariatssystem ist kantonal unterschiedlich: Amtsnotariat, freies Notariat oder Mischform. Zuständigkeit, Terminvorlauf, Gebührentarif und Formerfordernisse für Vollmachten sind für den betroffenen Kanton abzuklären (R1, R16, R26).

P1 · Vor dem Notariat – Übergabecheckliste F6

Vollständigkeit entscheidet über die Dauer bis zur Beurkundung. Jede fehlende Angabe kostet typischerweise eine Woche.

Position	Was zu übermitteln ist
Käuferdaten	Vollständige Namen, Geburtsdaten, Heimatorte, Zivilstand, Güterstand, Adressen, Staatsangehörigkeit, Ausländerstatus, vorgesehene Eigentumsform und Quoten; Ausweiskopien.
Verkäuferdaten	Wie beim Käufer; zusätzlich Nachweis der Verfügungsbefugnis, Vollmachten, Erbbescheinigung und KESB-Zustimmung, soweit erforderlich.
Grundbuch	Aktueller Auszug mit allen Belegen; Bestätigung, dass der eingetragene Eigentümer mit der Verkäuferschaft übereinstimmt.
Schuldbriefe	Art (Register- oder Papier-Schuldbrief), Anzahl, Nominalbetrag, Rang, Inhaber, Verwahrt; Bestätigung der Bank über Ablösung, Übertragung oder Neuerrichtung.
Kaufpreis	Kaufpreis Liegenschaft und Inventarpreis getrennt, in Zahlen und Worten.
Zahlungsmodalitäten	Beträge, Termine, Konten, Bedingungen für die Anmeldung beim Grundbuchamt, Behandlung einer Anzahlung, Verzugsfolgen.
Übergabetermin	Datum der Übergabe sowie – davon zu unterscheiden – Zeitpunkt des Nutzen- und Gefahrenübergangs.
Inventar	Liste des mitverkauften Inventars mit Wertansatz als Vertragsbeilage.
Dienstbarkeiten	Alle zu übernehmenden Dienstbarkeiten, Grundlasten, Anmerkungen und Vormerkungen mit Belegverweis.
Mietverhältnisse	Bestehende Mietverträge mit Angaben zu Mietzins, Nebenkosten und Depot; Regelung des Übergangs.
Gewährleistung und Mängelliste	Vom Eigentümer unterzeichnete Mängelliste mit Nachweis der Übergabe an den Käufer als Vertragsbeilage; vorgesehene Freizeichnungsklausel.
Grundstückgewinnsteuer	Provisorische Berechnung des Steueramts; vorgesehene Sicherstellung durch Rückbehalt oder Sperrkonto.
Finanzierungsbestätigung	Objektbezogene Bestätigung der Käuferbank mit Datum, Betrag und allfälligen Vorbehalten.
Bewilligungen	Erforderliche Bewilligungen oder Zustimmungen: Lex Koller, bürgerliches Bodenrecht, Erwachsenenschutzbehörde, Zweitwohnungsrecht.
Offene Punkte	Liste aller ungeklärten Fragen mit Verantwortlichkeit und Frist; Bestätigung des Notariats, dass die Unterlagen vollständig sind.
Sprache und Vertretung	Bedarf an Übersetzung; Vertretung durch Vollmacht und deren Formerfordernis.

P2 · Nach dem Notariat

Position	Was zu erledigen und zu kontrollieren ist
Vertragsunterzeichnung	Beurkundete Ausfertigung erhalten, geprüft und abgelegt; Fristenplan an alle Beteiligten versandt.
Zahlungsabwicklung	Zahlungseingang beim Notariat bestätigt; Ablösung der bestehenden Hypothek veranlasst; Restbetrag an die Verkäuferschaft überwiesen.
Steuersicherstellung	Rückbehalt überwiesen und Bestätigung des Steueramts erhalten.
Eigentumsübertragung	Anmeldung beim Grundbuchamt erfolgt; Eintragung bestätigt. Erst mit der Eintragung wird der Käufer Eigentümer.

Position	Was zu erledigen und zu kontrollieren ist
Grundbuch	Neuer Auszug mit dem Käufer als Eigentümer zur Ablage; Löschung, Übertragung oder Neuerrichtung der Pfandrechte kontrolliert.
Versicherungen und Versorger	Gebäudeversicherung, Haftpflicht, Strom, Wasser, Abwasser, Kehrrecht, Kaminfeger und Serviceverträge auf den Übergabetermin umgestellt.
Übergabe	Termin bestätigt; Übergabeprotokoll vorbereitet; beide Parteien über den Ablauf informiert.
Schlüssel	Alle Schlüssel, Fernbedienungen und Badges gezählt, im Protokoll erfasst und quittiert.
Zählerstände	Strom, Wasser, Gas, Wärme und Öltankstand mit Zählernummer, Datum und Foto erfasst; an die Versorger gemeldet.
Dokumentenübergabe	Pläne, Bewilligungen, Bedienungsanleitungen, Serviceverträge, Garantien und GEAK übergeben; Empfang bestätigt.
Honorar	Honorarrechnung gestellt, Mehrwertsteuer ausgewiesen, Zahlungseingang kontrolliert.
Abschluss	Abschlusscheckliste abgearbeitet, Kennzahlen erfasst, Dossier archiviert, Abschlussgespräch geführt.

Drei Zeitpunkte, die nicht zu verwechseln sind

Beurkundung: Der Kaufvertrag wird gültig. Ab hier sind beide Parteien gebunden (R1).

Nutzen- und Gefahrenübergang: Der im Vertrag vereinbarte Zeitpunkt, ab dem Nutzen, Kosten und Risiko auf den Käufer übergehen. Er bestimmt auch den Versicherungswechsel.

Eigentumsübergang: Die Eintragung im Grundbuch. Erst damit wird der Käufer Eigentümer (Art. 656 Abs. 1 ZGB, R3).

Diese drei Zeitpunkte fallen in der Regel nicht zusammen. Beide Parteien sind darauf ausdrücklich hinzuweisen – in der Vorlage K17 ist die Erklärung enthalten.

Teil Q · Übergabeprotokoll

Die Übergabe gehört zu Phase 20 und findet erst nach bestätigter Eintragung im Grundbuch und vollständigem Zahlungseingang statt. Das Protokoll ist Formular F9.

1 · Angaben zur Übergabe

- Datum und Uhrzeit der Übergabe
- Ort
- Anwesende Personen mit Funktion
- Protokollführung durch

2 · Parteien

- Verkäuferschaft: Namen und Adressen
- Käuferschaft: Namen und Adressen
- Vertretung durch Vollmacht – ja oder nein

3 · Objekt

- Adresse
- Gemeinde
- Grundbuchblatt und Parzellennummer
- Datum der Beurkundung
- Datum der Eintragung im Grundbuch
- Vereinbarter Nutzen- und Gefahrenübergang

4 · Schlüssel und Zugangsmittel

- Haustür: Anzahl
- Nebeneingang: Anzahl
- Keller: Anzahl
- Estrich: Anzahl
- Garage, Schlüssel: Anzahl
- Garage, Fernbedienungen: Anzahl
- Briefkasten: Anzahl
- Nebengebäude und Gartenhaus: Anzahl
- Badges, Codes, Zylindernummern
- Storen- und Sonnenschutzfernbedienungen: Anzahl
- Fehlende Schlüssel und Vereinbarung dazu
- Alle Schlüssel vollständig übergeben – ja oder nein

5 · Zählerstände

- Strom: Zählernummer, Stand, Datum
- Strom Niedertarif: Zählernummer, Stand
- Wasser: Zählernummer, Stand
- Gas: Zählernummer, Stand
- Wärmezähler: Zählernummer, Stand
- Öltank: Füllstand und geschätzte Menge
- Photovoltaik: Zählerstand Erzeugung und Einspeisung
- Fotos aller Zählerstände erstellt – ja oder nein
- Meldung an die Versorger erfolgt am

6 · Übergebenes Inventar

- Position, Anzahl, Zustand – je Zeile
 - Übereinstimmung mit der Inventarliste des Kaufvertrags – ja oder nein
-

- Abweichungen und Vereinbarung dazu

7 · Übergebene Dokumente

- Baupläne und Grundrisse
- Baubewilligungen
- Bedienungsanleitungen
- Serviceverträge und Garantieunterlagen
- Heizungsunterlagen und Wartungsnachweise
- Sicherheitsnachweis Elektro
- GEAK
- Photovoltaikunterlagen
- Unterlagen zu Dienstbarkeiten
- Weitere Dokumente
- Empfang aller Dokumente bestätigt – ja oder nein

8 · Zustand und Mängel

- Zustand der Liegenschaft gemäss gemeinsamer Begehung
- Bei der Übergabe festgestellte Mängel – je Zeile Raum, Mangel, Feststellung
- Bereits im Kaufvertrag und in der Mängelliste erfasste Mängel – Verweis
- Reinigungszustand
- Räumung vollständig – ja oder nein

9 · Offene Punkte

- Punkt, Verantwortlichkeit, Frist, Erledigungsvermerk – je Zeile
- Vereinbarte Nachverfolgung durch

10 · Bemerkungen

- Bemerkungen der Verkäuferschaft
- Bemerkungen der Käuferschaft
- Bemerkungen des Maklers

11 · Unterschriften

- Die Parteien bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Protokolls.
- Ort und Datum
- Unterschrift Verkäuferschaft
- Unterschrift Käuferschaft
- Unterschrift Makler
- Je eine Ausfertigung für jede Partei übergeben – ja oder nein

Die vier häufigsten Fehler bei der Übergabe

Schlüssel werden nicht gezählt. Anzahl je Art im Protokoll festhalten und quittieren; fehlende Schlüssel ausdrücklich vermerken samt Vereinbarung dazu.

Zählerstände werden ohne Zählernummer notiert. Ohne Nummer ist der Stand gegenüber dem Versorger nicht verwertbar. Zusätzlich fotografieren.

Offene Punkte werden mündlich vereinbart. Sie gehören mit Verantwortlichkeit und Frist ins Protokoll, sonst sind sie nach zwei Wochen strittig.

Das Protokoll wird nicht unterzeichnet oder nur in einem Exemplar erstellt. Beide Parteien unterzeichnen, beide erhalten eine Ausfertigung, eine bleibt im Objektdossier.

Teil R · Abschlusscheckliste des Maklers

Diese Liste wird je Objekt geführt und vor dem Abschluss des Mandats vollständig abgearbeitet. Sie ist als Arbeitsmappe 09 ausfüllbar. Die Spalte «Phase» verweist auf Teil B, die Spalte «Register» auf Teil W.

Mandat und Auftraggeber

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Maklervertrag von allen Verfügungsberechtigten unterzeichnet	10	Makler	Mandat, unterzeichnet	R13 R14
☐	Eigentümer geprüft: Identität und Verfügungsbefugnis nachgewiesen	3	Makler	Ausweise, Grundbuchauszug	R13 R14 R15
☐	Vollmachten liegen in der für die Beurkundung nötigen Form vor	10	Makler	Vollmachten	R16
☐	Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde vorhanden, soweit erforderlich	10	Eigentümer	KESB-Zustimmung	R15
☐	Identifikation nach GwG abgeschlossen: Eigentümer und wirtschaftlich Berechtigte	10	Makler	Identifikationsdossier	R37
☐	Datenschutzerklärung übergeben und Empfang dokumentiert	10	Makler	Empfangsbestätigung	R39

Prüfung und Unterlagen

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Grundbuch geprüft: Eigentum, Dienstbarkeiten, Pfandrechte, Anmerkungen	6	Makler	Prüfbericht Recht	R4 R5
☐	Vorkaufsrechte geklärt und, soweit bestehend, korrekt bedient	6	Makler mit Rechtsberatung	Prüfbericht, Korrespondenz	R6
☐	Objektunterlagen vollständig gemäss Dokumenten-Checkliste A bis E	5	Makler	Dokumenten-Checkliste	—
☐	Katasterauszug belastete Standorte eingeholt und ausgewertet	5	Makler	Katasterauszug	R29
☐	Naturgefahren geprüft und Gebäudeversicherung erfasst	5	Makler	Gefahrenkartenauszug, Police	R30
☐	GEAK-Pflicht für den Kanton geklärt und Nachweis beschafft, soweit nötig	5	Makler	Auskunft Energiefachstelle, GEAK	R33
☐	Bewilligungsstatus aller Umbauten geklärt	4	Makler	Baubewilligungen, Archivrecherche	R10
☐	Mängelliste erstellt und vom Eigentümer unterzeichnet	4	Makler	Mängelliste, unterzeichnet	R10
☐	Inventarliste erstellt und mit dem Eigentümer bestätigt	4	Makler	Inventarliste	—

Bewertung und Strategie

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Bewertung erstellt und im Vier-Augen-Prinzip geprüft	8	Makler	Bewertungsbericht, unterschrieben	—
☐	Schätzung der Grundstückgewinnsteuer eingeholt	9	Eigentümer	Berechnung des Steueramts	R22
☐	Ablösebedingungen der Hypothek schriftlich eingeholt	5	Eigentümer	Bestätigung der Bank	R41
☐	Nettoerlösrechnung erstellt und mit dem Eigentümer besprochen	9	Makler	Nettoerlösrechnung	R21 R22 R26
☐	Verkaufspreis festgelegt und schriftlich bestätigt	9	Eigentümer	Protokoll Preisentscheid	—
☐	Verkaufsstrategie definiert: Preis, Kanäle, Zielgruppe, Zeitplan	9	Makler	Protokoll Verkaufsstrategie	—

Vermarktung

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Fotos erstellt und Bildauswahl getroffen	11	Makler	Bilddateien, Bildauswahl	—
☐	Grundrisse neu gezeichnet und gegen die Baupläne geprüft	11	Makler	Grundrissdateien	—
☐	Verkaufsdossier erstellt und gegen die Quellen geprüft	11	Makler	Dossier, Prüfvermerk	R9 R12
☐	Kaufnebenkosten für den Kanton beim Notariat erfragt	11	Makler	Auskunft des Notariats mit Datum	R26
☐	Schriftliche Freigabe des Eigentümers für die Vermarktung eingeholt	11	Eigentümer	Freigabe-E-Mail oder Formular	—
☐	Insertat online auf allen vereinbarten Kanälen und kontrolliert	12	Makler	Kontrollausdrucke, Links	—

Interessenten und Angebote

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Interessenten im CRM erfasst und eingestuft	13	Makler	CRM-Auszug	—
☐	Erwerbsrechtliche Zulässigkeit der Interessenten geprüft	13	Makler	CRM-Eintrag, Behördenauskunft	R34 R35 R36
☐	Besichtigungen durchgeführt und protokolliert	14	Makler	Besichtigungsprotokolle	—
☐	Offenlegung bekannter Mängel gegenüber Interessenten dokumentiert	14	Makler	Besichtigungsprotokoll	R10
☐	Finanzierungen geprüft: objektbezogene Bankbestätigung liegt vor	15	Makler	Finanzierungsbestätigung	R40
☐	Identifikation des Käufers nach GwG abgeschlossen	17	Makler	Identifikationsdossier Käufer	R37
☐	Kaufangebot schriftlich erhalten und protokolliert	15	Makler	Kaufangebot mit Eingangsvermerk	—
☐	Eigentümer über jedes Angebot informiert	15	Makler	Versandnachweis, Entscheidungsvorlage	—
☐	Verhandlungsauftrag des Eigentümers schriftlich eingeholt	16	Eigentümer	Schriftlicher Auftrag	—
☐	Verhandlung abgeschlossen und Einigung schriftlich festgehalten	16	Makler	Verhandlungsprotokoll	—

Abschluss beim Notariat

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Reservation erfolgt, ohne Konventionalstrafe und ohne Anzahlung beim Makler	17	Makler	Reservationsbestätigung	R2 R38
☐	Zweitinteressenten über die Wartestellung informiert	17	Makler	Korrespondenz	—
☐	Notariat beauftragt und Unterlagen vollständig übermittelt	17	Makler	Notariatsauftrag, Checkliste F6	—
☐	Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuer geregelt	17	Makler mit Notariat	Vertragsbestimmung, Bestätigung	R25
☐	Schuldbriefe und Hypothekenablösung geregelt	17	Eigentümer mit Bank	Ablösebestätigung	R41
☐	Kaufvertrag erstellt und gegen die Einigung geprüft	18	Notariat, Prüfung Makler	Entwurf mit Prüfbemerkungen	—
☐	Kaufvertrag öffentlich beurkundet	18	Notariat	Beurkundete Ausfertigung	R1
☐	Mängelliste und Inventarliste als Vertragsbeilagen aufgenommen	18	Makler	Vertragsbeilagen	R10
☐	Zahlung geregelt und Zahlungseingang bestätigt	19	Notariat	Zahlungsbestätigung	—

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Eigentumsübertragung im Grundbuch eingetragen	19	Grundbuchamt	Eintragungsbestätigung	R3

Übergabe

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Versorger und Versicherungen auf den Übergabetermin umgestellt	19	Eigentümer und Käufer	Bestätigungen	—
☐	Übergabe erfolgt und Übergabeprotokoll von beiden Parteien unterzeichnet	20	Makler	Übergabeprotokoll	—
☐	Schlüssel übergeben und im Protokoll je Art und Anzahl quittiert	20	Makler	Schlüsselliste im Protokoll	—
☐	Zählerstände mit Zählernummer erfasst und fotografiert	20	Makler	Zählerliste, Fotos	—
☐	Technische Unterlagen an den Käufer übergeben	20	Makler	Empfangsbestätigung	—
☐	Offene Punkte aus der Übergabe erledigt und abgeschlossen	20	Makler	Nachverfolgung im Protokoll	—

Kaufmännischer und organisatorischer Abschluss

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Inserate offline genommen und Portale bereinigt	20	Makler	Kontrollausdrucke	—
☐	Absagen an alle nicht berücksichtigten Interessenten versandt	20	Makler	Korrespondenz, CRM	—
☐	Maklerprovision abgerechnet, Mehrwertsteuer ausgewiesen	20	Makler	Honorarrechnung	R21
☐	Kennzahlen im Controlling erfasst und abgeschlossen	20	Makler	Kennzahlenblatt	—
☐	Dossier abgeschlossen: Ordnerstruktur vollständig, Dateien benannt	20	Makler	Objektordner nach Teil S	—
☐	GwG-Dossier gesondert und vollständig archiviert	20	Makler	Archivvermerk	R37
☐	Löschfristen für Interessentendaten gesetzt, Daten bereinigt	20	Makler	CRM-Protokoll	R39
☐	Aufbewahrungsfrist des Objektdossiers gesetzt und vermerkt	20	Makler	Archivierungsvermerk	—
☐	Eigentümerabschlussgespräch durchgeführt	20	Makler	Protokoll Abschlussgespräch	—
☐	Eigentümer auf Steuerfristen und Gewährleistungsfrist hingewiesen	20	Makler	Abschlussbericht	R11 R22
☐	Referenz oder Rückmeldung eingeholt, Einwilligung dokumentiert	20	Makler	Einwilligung	R39
☐	Wiedervorlage im CRM auf zwölf Monate gesetzt	20	Makler	CRM-Eintrag	—

Zur Herkunft dieser Liste

Achtundzwanzig Positionen entsprechen der im Auftrag vorgegebenen Liste.

Siebenunddreissig Positionen sind ergänzt. Sie betreffen vor allem die geldwäschererechtliche Identifikation, den Datenschutz, die Sicherstellung der Grundstücksgewinnsteuer, die Hypothekenablösung, die Dokumentation der Mängeloffenlegung, die erwerbsrechtliche Zulässigkeit des Käufers sowie den organisatorischen Abschluss einschliesslich Archivierung und Löschfristen.

Die Ergänzungen sind in der Arbeitsmappe 09 in der Spalte «Herkunft» als «ergänzt» gekennzeichnet.

Teil S · Dokumentenordner und Dateibenennung

Je Objekt wird ein Ordner mit der folgenden Struktur angelegt, und zwar in Phase 5 – nicht später. Die Struktur ist fix: Unterordner werden nicht umbenannt und nicht ergänzt, damit jede Person jedes Dossier auf Anhieb lesen kann.

Nr.	Ordner	Inhalt
01	Eigentümer	Eigentümerangaben, Ausweise, Adressnachweise, Vollmachten, Erbbescheinigung, KESB-Zustimmung, Identifikationsdossier GwG, Datenschutzerklärung mit Empfangsbestätigung
02	Grundbuch und Recht	Grundbuchauszug, Belege zu Dienstbarkeiten, Grundlasten, Anmerkungen und Vormerkungen, Baurechtsvertrag, Prüfbericht Recht, Korrespondenz mit Grundbuchamt und Rechtsberatung
03	Grundstück	Katasterplan, Situationsplan, Zonenauskunft, Nutzungskennzahlen, Baulinien, Katasterauszug belastete Standorte, Naturgefahrenkarte, Erschliessungsnachweise, Auskünfte der Gemeinde
04	Gebäude und Technik	Baupläne, Baubewilligungen, Renovationsnachweise, Gebäudeversicherungsausweis, Heizungs- und Haustechnikunterlagen, GEAK, Photovoltaik, Sicherheitsnachweis Elektro, Schadstoffabklärung
05	Bewertung	Objektaufnahme, Marktanalyse, Vergleichsobjekte mit Quellen, Bewertungsbericht, Nettoerlösrechnung, Protokoll Preisentscheid
06	Maklervertrag	Mandat mit Beilagen, Mängelliste, Inventarliste, Budgetfreigabe, Nachträge, Korrespondenz zum Mandat
07	Vermarktung	Fotografien in Web- und Druckauflösung, Grundrisse, Videos, 360-Grad-Rundgang, Inseratstexte je Kanal, Kontrollausdrucke, Freigaben des Eigentümers
08	Verkaufsdossier	Dossier je Version, Kurzdossier, Kaufnebenkostenübersicht des Notariats
09	Interessenten	CRM-Auszüge, Interessentenformulare, Versandprotokolle, Empfangsbestätigungen Dossier, Absagen
10	Besichtigungen	Terminplanung, Besichtigungsprotokolle mit Offenlegungsvermerk, Rückmeldungen
11	Angebote	Kaufangebote, Finanzierungsbestätigungen, Eigenmittelnachweise, Identifikationsdossiers Käufer, Angebotsvergleich
12	Verhandlungen	Entscheidungsvorlagen, schriftliche Verhandlungsaufträge des Eigentümers, Verhandlungsprotokolle, Gegenangebote
13	Notariat	Notariatsauftrag, Notariatscheckliste, Korrespondenz, Terminbestätigungen, Gebührenaufstellung
14	Kaufvertrag	Entwürfe mit Versionsstand, Prüfbemerkungen, beurkundete Ausfertigung, Vertragsbeilagen, Grundbuchanmeldung, Eintragungsbestätigung
15	Übergabe	Übergabeprotokoll, Schlüssel- und Zählerliste, Fotos der Zählerstände, Empfangsbestätigung übergebener Dokumente, Nachverfolgung offener Punkte
16	Finanzen	Hypothekarunterlagen, Ablösekonditionen, Schuldbriefübersicht, Zahlungsbestätigungen, Steuerberechnung, Sicherstellung, Honorarrechnung, Vermarktungskosten
17	Abschluss	Abschlusscheckliste, Kennzahlenblatt, Abschlussbericht, Protokoll Abschlussgespräch, Referenz mit Einwilligung, Archivierungsvermerk mit Aufbewahrungsfrist

S1 · Regeln der Dateibenennung

Regel	Vorgabe
Aufbau	[JJJJ-MM-TT]_[Dokumentart]_[Präzisierung].[Endung]
Datum	Datum des Dokuments, nicht des Ablegens. Format JJJJ-MM-TT, damit die Sortierung chronologisch bleibt.
Dokumentart	Aus einer festen Liste, in Grossschreibung am Wortanfang: Grundbuchauszug, Katasterplan, Zonenauskunft, Baubewilligung, Bewertungsbericht, Maklermandat, Kaufangebot, Kaufvertrag, Uebergabeprotokoll.
Präzisierung	Parzelle, Bauteil, Name oder Version. Mit Bindestrich verbunden.
Zeichen	Nur Buchstaben, Zahlen, Bindestrich und Unterstrich. Keine Umlaute, keine Leerzeichen, keine Sonderzeichen – Umlaute werden umschrieben: ae, oe, ue.
Versionen	Endung _v1, _v2; die finale Fassung _final. Keine Dateinamen wie «neu» oder «aktuell».
Personenbezug	Bei Interessentendokumenten Nachname und Interessentennummer, damit die Löschung nach Frist zuordenbar bleibt.

S2 · Beispiele

2026-09-18_Grundbuchauszug_Parzelle-1234.pdf
2026-09-18_Katasterplan_Parzelle-1234.pdf
2026-09-22_Zonenauskunft_Gemeinde-Musterwil.pdf
2026-09-25_Objektaufnahme_Musterstrasse-12_v1.xlsx
2026-10-02_Bewertungsbericht_Musterstrasse-12_final.pdf
2026-10-08_Maklermandat_Muster-Anna-und-Beat_signiert.pdf
2026-10-20_Verkaufsdossier_Musterstrasse-12_v2.pdf
2026-11-14_Kaufangebot_Meier-I-0042.pdf
2026-11-14_Finanzierungsbestaetigung_Meier-I-0042.pdf
2026-11-28_Kaufvertrag_Entwurf_v3.pdf
2026-12-15_Kaufvertrag_beurkundet.pdf
2027-01-31_Uebergabeprotokoll_Musterstrasse-12_signiert.pdf

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Das Identifikationsdossier nach GwG wird gesondert geführt und archiviert; Aufbewahrungsdauer und Zugriffsberechtigung richten sich nach der Weisung des Unternehmens und der Selbstregulierungsorganisation (R37).
Für Interessentendaten sind Löschfristen zu setzen und einzuhalten. Der Ordner 09 ist beim Abschluss des Dossiers zu bereinigen (R39).

Teil T · Kommunikationsvorlagen und Formulare, Übersicht

Die Volltexte der Vorlagen K1 bis K20 stehen in Dokument 05, die Formulare F1 bis F9 in Dokument 03. Platzhalter in eckigen Klammern werden je Vorgang ersetzt; jede Vorlage wird vor dem Versand gelesen und nicht bloss ausgefüllt.

T1 · Kommunikationsvorlagen

Nr.	Vorlage	Phase	Kanal und Zeitpunkt
K1	Erstkontakt Eigentümer	2	E-Mail nach zwei erfolglosen Telefonversuchen
K2	Terminvereinbarung Erstgespräch	2	E-Mail nach telefonischer Zusage
K3	Unterlagenanforderung	5	E-Mail mit nummerierter Liste
K4	Bestätigung Erstgespräch	3	E-Mail innerhalb von 24 Stunden
K5	Bestätigung Objektaufnahme	4	E-Mail innerhalb von 24 Stunden
K6	Einladung zur Bewertungsbesprechung	9	E-Mail
K7	Versand Maklermandat	10	E-Mail, mit anschliessender persönlicher Besprechung
K8	Vermarktungsfreigabe	11	E-Mail
K9	Veröffentlichung Inserat	12	E-Mail am Starttag
K10	Besichtigungsbestätigung	13	E-Mail an den Interessenten
K11	Rückmeldung nach Besichtigung	14	E-Mail oder Telefon innerhalb von 48 Stunden
K12	Information über ein Kaufangebot	15	Telefon, danach E-Mail mit Unterlagen
K13	Gegenangebot	16	E-Mail an den Interessenten
K14	Reservationsbestätigung	17	E-Mail an Käufer und Eigentümer
K15	Übergabe an das Notariat	17	E-Mail an das Notariat
K16	Information über den Kaufvertragsentwurf	18	E-Mail an Eigentümer und Käufer
K17	Bestätigung der Vertragsunterzeichnung	18	E-Mail an beide Parteien
K18	Übergabe	20	E-Mail an beide Parteien
K19	Abschlussbericht an den Eigentümer	20	E-Mail mit anschliessendem Gespräch
K20	Dankesnachricht nach dem Verkauf	20	E-Mail oder Brief, zwei bis vier Wochen nach der Übergabe

T2 · Formulare

Nr.	Formular	Phase	Fundstelle im Handbuch
F1	Erstgesprächsprotokoll und Gesprächsleitfaden	3	Teil D
F2	Interessentenformular	13–14	Teil L2
F3	Besichtigungscheckliste für den Makler	14	Teil L1
F4	Kaufangebot Immobilie	15	Teil M
F5	Angebotsvergleich und Entscheidungsvorlage	16	Teil N1 und N2
F6	Notariatscheckliste, vor und nach der Beurkundung	17–19	Teil P
F7	Reservationsbestätigung	17	Teil O
F8	Inventarliste	4 und 18	Teil Q6 und Dokument 03
F9	Übergabeprotokoll	20	Teil Q

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Die Formulare F4 «Kaufangebot» und F7 «Reservationsbestätigung» sowie jede Vertragsvorlage sind vor der Verwendung durch das Notariat oder die Rechtsberatung freizugeben und danach unverändert einzusetzen (R1, R2).

Teil U · Makler-Controlling

Das Controlling ist im Dashboard der Arbeitsmappe 06 hinterlegt und wird wöchentlich aktualisiert. Zweck ist nicht die Berichterstattung, sondern die rechtzeitige Erkennung von Fehlentwicklungen: Wer erst nach drei Monaten merkt, dass der Preis nicht trägt, hat die wirksamste Vermarktungsphase verloren.

Kennzahl	Definition	Orientierung und Handlungsauslöser
Tage am Markt	Kalendertage seit der Veröffentlichung	Segmentabhängig; ab 90 Tagen Strategieüberprüfung
Anzahl Anfragen	Alle eingegangenen Kontaktaufnahmen	In den ersten 14 Tagen der grösste Teil
Anfragen pro Woche	Anfragen der Kalenderwoche	Rückgang unter 20 Prozent des Startwerts ist ein Warnsignal
Reaktionszeit	Stunden von der Anfrage bis zur ersten Antwort	Unter 4 Arbeitsstunden
Anzahl Interessenten	Im CRM erfasste Personen oder Haushalte	—
Anzahl qualifizierte Interessenten	Stufe A: finanziert und entscheidungsfähig	Mindestens 20 Prozent der Anfragen
Anzahl Besichtigungen	Durchgeführte Termine	—
Quote Anfrage zu Besichtigung	Besichtigungen geteilt durch Anfragen	Tiefe Quote deutet auf Preis- oder Erwartungsproblem
Anzahl Zweitbesichtigungen	Termine mit demselben Interessenten	Stärkster Frühindikator für ein Angebot
Anzahl Absagen	Interessenten mit Status abgesagt	—
Gründe für Absagen	Verteilung nach Absagegrund	Häufung bei «Preis» ab 5 Nennungen erfordert Preisgespräch
Anzahl Angebote	Schriftlich eingegangene Kaufangebote	—
Angebotspreise	Einzelwerte aller Angebote	—
Durchschnittlicher Angebotspreis	Mittel aller eingegangenen Angebote	—
Höchstes Angebot	Grösster Angebotswert	—
Abweichung zum Angebotspreis	Höchstes Angebot geteilt durch Angebotspreis, minus 1	Abweichung über 10 Prozent nach unten: Preisstrategie prüfen
Abweichung zur Bewertung	Erzielter Preis im Verhältnis zur bewerteten Spanne	Innerhalb der Spanne
Preisreduktionen	Anzahl und Höhe der Anpassungen mit Datum	Möglichst keine; jede Reduktion schwächt die Verhandlungsposition
Quote Besichtigung zu Angebot	Angebote geteilt durch Besichtigungen	Unter 10 Prozent nach 10 Besichtigungen: Ursache klären
Dauer Einigung bis Beurkundung	Kalendertage	Verzögerungen meist durch fehlende Unterlagen beim Notariat
Dauer Beurkundung bis Eintragung	Kalendertage	Kantonal unterschiedlich
Aktueller Status	Phase 1 bis 20 gemäss Teil B	Wöchentlich aktualisieren
Vermarktungskosten	Aufgelaufene Kosten gegen Budget	Innerhalb der Budgetfreigabe

Wöchentliche Statusmeldung an den Eigentümer

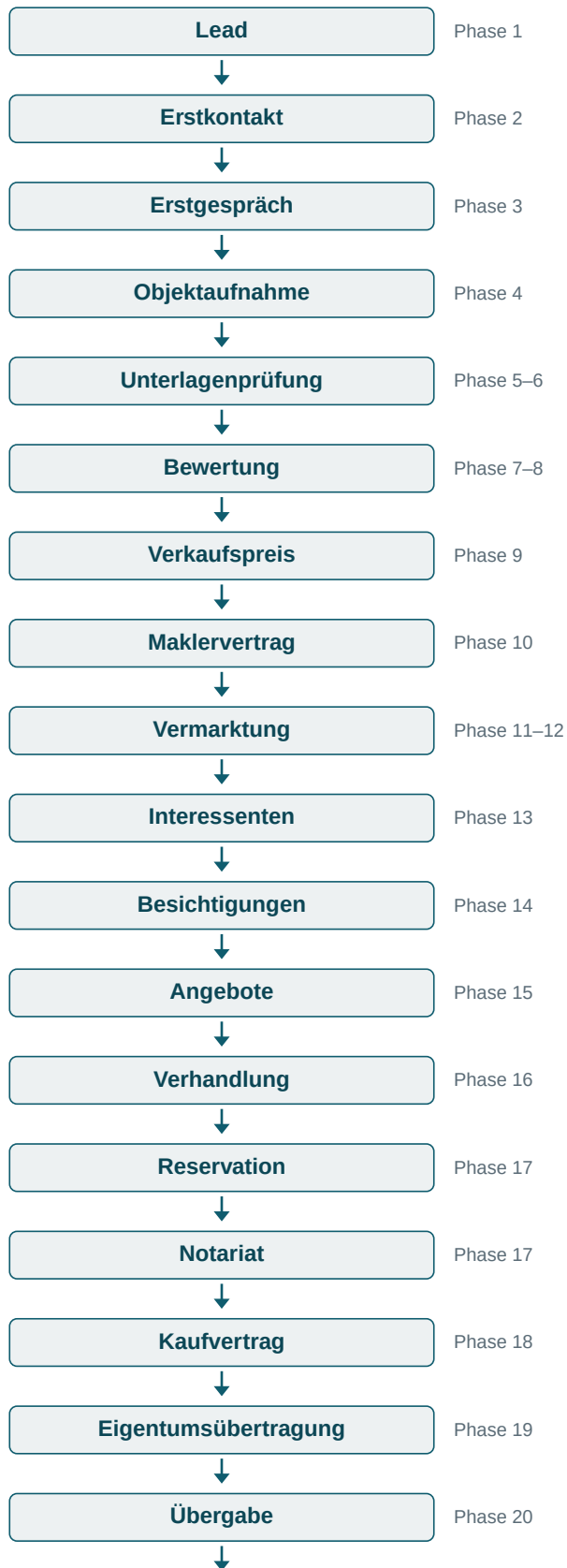
Zahlen statt Eindrücke: Anfragen, Besichtigungen, Rückmeldungen, Angebote – jeweils in der Woche und kumuliert. Ablehnungsgründe in der Verteilung, nicht als Einzelanekdoten.

Immer mit einer Aussage zur Konsequenz: Was bedeuten diese Zahlen, und was schlagen wir vor?

Bei Erreichen eines Handlungsauslösers nicht zuwarten, sondern das vereinbarte Massnahmengespräch ansetzen. Die Auslösekriterien sind in Phase 9 im Strategieprotokoll festgelegt worden – sie werden angewendet, nicht neu verhandelt.

Teil V · Verkaufsprozess als Flow

Die Kurzform des Prozesses. Die Zahlen verweisen auf die Phasen in Teil B.



Die vier Punkte, an denen der Prozess anhält

Nach Phase 6: Ist das Objekt in der vorgesehenen Form verkäuflich? Ohne nachgewiesene Verfügungsbefugnis und ohne geklärte Rechtslage entstehen keine Vermarktungskosten.

Nach Phase 9: Steht der Preis? Ohne schriftlichen Preisentscheid kein Mandat.

Nach Phase 10: Liegt das unterzeichnete Mandat samt vollständiger Identifikation vor? Ohne beides beginnt keine Vermarktung.

Nach Phase 15: Ist die Finanzierung belegt? Ohne objektbezogene Bankbestätigung keine Verhandlung und keine Reservation.

Teil W · Rechtsgrundlagen-Register und Quellen

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Dieses Register nennt die Rechtsgrundlagen, auf die sich das Handbuch stützt. Es ist eine Arbeitshilfe und keine Rechtsauskunft.

Rechtsstand: 18. September 2026. Rechtslage, Ordnungsrecht und kantonale Praxis ändern sich. Das Register ist vor jeder Mandatsausfertigung auf Aktualität zu prüfen; die Verantwortung dafür liegt bei der Rechtsberatung des Unternehmens.

Kantonale Regelungen sind im Register nur dem Grundsatz nach erfasst. Für das konkrete Objekt gilt die Klärungsliste in Abschnitt A6.

Vertrag und Eigentumsübergang

Nr.	Thema	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Umsetzung in der Praxis	Kz.
R1	Form des Grundstückskaufvertrags	Art. 216 Abs. 1 OR (SR 220)	Kaufverträge über Grundstücke bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung.	Kein Verkauf ohne Notariat. Privat unterzeichnete «Kaufverträge» sind ungültig.	[RP]
R2	Vorvertrag, Kaufrecht, Vorkaufsrecht	Art. 216 Abs. 2 und 3 OR	Vorverträge sowie Verträge, die ein Kaufs-, Vorkaufs- oder Rückkaufsrecht begründen, bedürfen ebenfalls der öffentlichen Beurkundung.	Eine Reservationsvereinbarung mit im Voraus bestimmtem Kaufpreis ist ein Vorvertrag. Ohne Beurkundung ist sie formungültig; daran geknüpfte Konventionalstrafen und Verfallsklauseln sind nicht durchsetzbar und Reservationszahlungen grundsätzlich zurückzuerstatten. Reservation daher ausschliesslich als unverbindliche Absichtserklärung einsetzen.	[RP]
R3	Eigentumserwerb	Art. 656 Abs. 1 ZGB (SR 210)	Zum Erwerb von Grundeigentum bedarf es der Eintragung in das Grundbuch.	Beurkundung ist nicht Eigentumsübergang. Massgebend für Nutzen und Gefahr ist der im Vertrag vereinbarte Termin, für das Eigentum der Grundbucheintrag.	—
R4	Grundbuch, Einsicht und Auszug	Art. 942 ff. und Art. 970 ZGB	Das Grundbuch ist öffentlich, soweit ein Interesse glaubhaft gemacht wird; Hauptbuchdaten sind ohne Interessennachweis zugänglich.	Aktuellen Auszug immer beim Grundbuchamt bestellen, nie eine Kopie des Eigentümers als Grundlage nehmen. Auszug bei Vermarktungsstart nicht älter als drei Monate.	[KA]
R5	Dienstbarkeiten, Grundlasten, Anmerkungen	Art. 730 ff. und Art. 782 ff. ZGB	Dienstbarkeiten und Grundlasten belasten das Grundstück dinglich und gehen auf den Erwerber über.	Jeden Beleg im Auszug einzeln beim Grundbuchamt beziehen und im Verkaufsdossier offenlegen: Wegrechte, Leitungsrechte, Näherbaurechte, Benützungsrechte, Unterhaltspflichten.	[RP]
R6	Gesetzliche Vorkaufsrechte	Art. 681–682a ZGB	Miteigentümer und Baurechtsberechtigte haben ein gesetzliches Vorkaufsrecht; für landwirtschaftliche Grundstücke gilt Sonderrecht.	Vor Vermarktungsstart klären, ob Vorkaufsberechtigte bestehen. Wird das Recht nicht korrekt bedient, ist der Verkauf gefährdet.	[RP]
R7	Stockwerkeigentum	Art. 712a ff. ZGB	Beim Stockwerkeigentum bestehen Sonderrecht und gemeinschaftliche Teile mit Reglement, Verwaltung und Erneuerungsfonds.	Nur relevant, wenn das Objekt Teil einer Gemeinschaft ist, z. B. Doppel- oder Reiheneinfamilienhaus als Stockwerkeinheit. Dann zusätzlich Reglement, Protokolle der letzten drei Jahre, Fondsstand, Budget beschaffen.	[RP]

Nr.	Thema	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Umsetzung in der Praxis	Kz.
R8	Miete geht auf den Erwerber über	Art. 261 OR	Veräussert der Vermieter die Sache, geht das Mietverhältnis mit dem Eigentum auf den Erwerber über.	Bei Einliegerwohnung, vermieteter Garage oder vermietetem Parkplatz sämtliche Mietverträge, Depotnachweise und Nebenkostenabrechnungen offenlegen.	[RP]

Gewährleistung und Aufklärung

Nr.	Thema	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Umsetzung in der Praxis	Kz.
R9	Sachmängelhaftung	Art. 197 ff. OR	Der Verkäufer haftet für zugesicherte Eigenschaften und für Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit erheblich mindern.	Jede Angabe im Inserat und im Dossier ist eine potenzielle Zusicherung. Nur belegte Angaben veröffentlichen, Quelle im Dossier nennen.	[RP]
R10	Wegbedingung der Gewährleistung	Art. 199 OR	Eine Abrede über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährspflicht ist ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer die Mängel arglistig verschwiegen hat.	Die im Kaufvertrag übliche Freizeichnung schützt nur bei vollständiger Offenlegung. Bekannte Mängel deshalb schriftlich in einer Mängelliste erfassen, vom Eigentümer unterzeichnen lassen und dem Käufer vor Beurkundung übergeben.	[RP]
R11	Verjährung bei Gebäuden	Art. 219 Abs. 3 OR	Die Klage auf Gewährleistung wegen Mängel eines Gebäudes verjährt fünf Jahre nach Erwerb des Eigentums.	Dem Eigentümer erklären, dass die Haftung mit der Beurkundung nicht endet. Dokumentation der Offenlegung mindestens zehn Jahre archivieren.	[RP]
R12	Flächenangaben Grundstück	Art. 219 Abs. 1 OR	Für das im Grundbuch aufgenommene Mass haftet der Verkäufer nur, wenn er es ausdrücklich zugesichert hat.	Grundstücksfläche ausschliesslich aus dem Grundbuchauszug übernehmen. Wohnflächen mit Berechnungsnorm und Quelle deklarieren, nie schätzen.	[RP]

Verfügungsbefugnis

Nr.	Thema	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Umsetzung in der Praxis	Kz.
R13	Erbengemeinschaft	Art. 602 ZGB	Erben bilden Gesamteigentum; sie verfügen über die Erbschaftsgegenstände gemeinsam. Auf Antrag kann eine Erbenvertretung bestellt werden (Art. 602 Abs. 3 ZGB).	Ohne Unterschrift aller Erben oder eine Erbenvertretung kein Mandat und kein Verkauf. Erbenschein oder Erbbescheinigung sowie Ausweise aller Erben einholen.	[RP]
R14	Zustimmung des Ehegatten	Art. 169 ZGB, Art. 201 Abs. 2 ZGB	Über die Wohnung der Familie kann ein Ehegatte nur mit ausdrücklicher Zustimmung des anderen verfügen; über Miteigentum verfügen Miteigentümer gemeinsam.	Güterstand und Wohnsituation im Erstgespräch erfassen. Bei Trennung oder Scheidung Trennungs- bzw. Scheidungsvereinbarung und Zustimmung beider beschaffen.	[RP]
R15	Verbeiständete Eigentümer	Art. 416 Abs. 1 Ziff. 4 ZGB	Für den Erwerb, die Veräusserung und die Belastung von Grundstücken einer verbeiständeten Person ist die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde erforderlich.	Beistandsurkunde und KESB-Zustimmung vor Vermarktungsstart verlangen, nicht erst vor der Beurkundung.	[RP]
R16	Vertretung und Vollmacht	Art. 32 ff. OR	Rechtsgeschäfte können durch Vertreter abgeschlossen werden; die Vollmacht muss den Umfang abdecken.	Für die Beurkundung verlangen Notariate regelmässig eine beglaubigte oder öffentlich beurkundete Vollmacht. Anforderung frühzeitig beim zuständigen Notariat erfragen.	[RP] [KA]

Mäklerrecht

Nr.	Thema	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Umsetzung in der Praxis	Kz.
R17	Mäklervertrag	Art. 412–418 OR	Durch den Mäklervertrag verpflichtet sich der Mäkler, gegen Lohn Gelegenheit zum Abschluss nachzuweisen oder einen Vertrag zu vermitteln.	Nachweis- und Vermittlungsmäkelei im Mandat klar unterscheiden und definieren, wann welcher Anspruch entsteht.	[RP]
R18	Lohn nur bei Erfolg	Art. 413 Abs. 1 OR	Der Mäklerlohn wird fällig, sobald der Vertrag infolge des Nachweises oder der Vermittlung zustande gekommen ist.	Provision an das Zustandekommen des beurkundeten Kaufvertrags knüpfen. Aufwandsatz nur, wenn im Mandat ausdrücklich vereinbart (Art. 413 Abs. 3 OR).	[RP]
R19	Verwirkung bei Doppelmäkelei	Art. 415 OR	Der Mäkler verwirkt seinen Lohn, wenn er vertragswidrig auch für die Gegenpartei tätig war oder sich von ihr Lohn versprechen liess.	Keine Doppelprovision ohne ausdrückliche, schriftliche Offenlegung und Zustimmung beider Parteien. Käuferseitige Zusatzhonorare nur nach interner Freigabe.	[RP]
R20	Herabsetzung übermässigen Lohns	Art. 417 OR	Ist für den Nachweis oder die Vermittlung eines Grundstückkaufs ein unverhältnismässig hoher Lohn vereinbart, kann ihn der Richter auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.	Provisionssatz marktkonform halten und im Mandat begründen. Sehr hohe Erfolgsbeteiligungen bergen ein Herabsetzungsrisiko.	[RP]
R21	Mehrwertsteuer auf dem Honorar	MWSTG (SR 641.20); Normalsatz 8,1 % seit 1. Januar 2024	Mäklerleistungen unterliegen der Mehrwertsteuer zum Normalsatz.	Im Mandat und in jeder Offerte ausdrücklich «zuzüglich MWST 8,1 %» ausweisen. Satz vor jeder Mandatsausfertigung prüfen.	—

Steuern und Abgaben

Nr.	Thema	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Umsetzung in der Praxis	Kz.
R22	Grundstückgewinnsteuer	Art. 12 StHG (SR 642.14) und kantonale Steuergesetze	Gewinne aus der Veräusserung eines Grundstücks unterliegen der Grundstückgewinnsteuer; steuerbar ist der Erlös abzüglich der Anlagekosten.	Steuer ist kantonal ausgestaltet (Satz, Besitzesdauerzuschläge und -ermässigungen, monistisches oder dualistisches System). Der Makler rechnet nicht; er sorgt dafür, dass der Eigentümer vor der Preisfestlegung eine Schätzung beim Steueramt oder der Steuerberatung einholt.	[KA]
R23	Anlagekosten und wertvermehrende Investitionen	Art. 12 Abs. 1 StHG und kantonale Praxis	Anlagekosten sind Erwerbspreis und wertvermehrende Aufwendungen; werterhaltender Unterhalt ist nicht anrechenbar.	Eigentümer früh auf die Belegsammlung ansetzen: ohne Rechnungen keine Anrechnung. Belegliste nach Teil C/E des Handbuchs führen.	[KA]
R24	Ersatzbeschaffung	Art. 12 Abs. 3 Bst. e StHG	Bei Veräusserung einer dauernd und ausschliesslich selbstgenutzten Wohnliegenschaft wird die Besteuerung aufgeschoben, soweit der Erlös in eine gleichgenutzte Ersatzliegenschaft in der Schweiz investiert wird.	Fristen und Verfahren sind kantonal geregelt. Wenn der Eigentümer eine Ersatzliegenschaft plant, Abklärung beim Steueramt vor der Beurkundung veranlassen.	[KA] [RP]
R25	Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuer	Kantonale Steuergesetze; gesetzliches Grundpfandrecht	In mehreren Kantonen haftet das Grundstück für die Grundstückgewinnsteuer; die Gemeinde kann ein gesetzliches Pfandrecht geltend machen, auch nach dem Eigentumsübergang.	Standardlösung: provisorische Berechnung durch das Steueramt, Rückbehalt vom Kaufpreis und Überweisung über das Notariat oder ein Sperrkonto. Vorgehen mit dem Notariat vor der Beurkundung festlegen und im Vertrag regeln.	[KA] [RP]

Nr.	Thema	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Umsetzung in der Praxis	Kz.
R26	Handänderungssteuer und Grundbuchgebühren	Kantonale und kommunale Erlasse	Handänderungsabgaben, Beurkundungs- und Grundbuchgebühren sind kantonal geregelt; Höhe und Kostenträger unterscheiden sich erheblich.	Kaufnebenkosten für den konkreten Kanton beim Notariat erfragen und im Verkaufsdossier als Spanne mit Quelle und Datum ausweisen. Nie Zahlen aus anderen Kantonen übernehmen.	[KA]

Öffentliches Recht, Bau und Umwelt

Nr.	Thema	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Umsetzung in der Praxis	Kz.
R27	Zonenordnung und Nutzungskennzahlen	RPG (SR 700); kantonale Bau- und Planungsgesetze, kommunale Bau- und Zonenordnung	Zulässige Nutzung, Ausnützung, Geschosszahl, Grenz- und Gebäudeabstände richten sich nach kantonalem und kommunalem Recht.	Nutzungskennzahlen und ihre Definition sind kantonal unterschiedlich. Auskunft immer schriftlich bei der Gemeinde bzw. Bauverwaltung einholen und im Dossier mit Datum zitieren. Ausbaupotenzial nie ohne behördliche Auskunft bewerben.	[KA]
R28	Mehrwertausgleich	Art. 5 RPG und kantonale Ausführungserlasse	Planungsvorteile aus Ein- und Umzonungen werden mit einer Abgabe ausgeglichen.	Relevant bei kürzlich ein- oder umgezonten Parzellen und bei Landreserven. Offene Abgaben beim Kanton bzw. der Gemeinde abklären.	[KA]
R29	Belastete Standorte und Altlasten	Art. 32bis USG (SR 814.01); AltIV (SR 814.680); kantonaler Kataster der belasteten Standorte	Belastete Standorte werden in einem kantonalen Kataster geführt; für Grundstücke im Kataster bestehen besondere Pflichten bei Veräusserung und Überbauung.	Katasterauszug für jedes Objekt einholen – auch für unauffällige Einfamilienhäuser mit ehemaligem Gewerbe, Öltank oder Auffüllung. Ein Eintrag ist kein Verkaufshindernis, aber offenzulegen und im Vertrag zu regeln.	[KA] [RP]
R30	Naturgefahren und Gebäudeversicherung	Kantonale Gefahrenkarten; kantonale Gebäudeversicherungsgesetze	Gefährdungen durch Hochwasser, Rutschung, Sturz und Lawinen werden in kantonalen Gefahrenkarten ausgewiesen. In den meisten Kantonen besteht eine obligatorische kantonale Gebäudeversicherung, in den übrigen eine private Lösung.	Gefahrenkartenauszug und aktuelle Versicherungspolice bzw. Schätzungsanzeige beschaffen. Gefährdung im Dossier offenlegen.	[KA]
R31	Radon	StSV (SR 814.501); Referenzwert 300 Bq/m³ im Jahresmittel	Für Aufenthaltsräume gilt ein Radon-Referenzwert von 300 Bq/m³ im Jahresmittel.	In Radonvorsorgegebieten auf die Radonkarte des BAG hinweisen und Messung empfehlen. Keine eigene Beurteilung abgeben.	—
R32	Asbest und andere Bauschadstoffe	Bauten mit Baujahr bis 1990; Merkblätter SUVA und Fachverbände	In Gebäuden aus der Zeit bis 1990 können asbesthaltige Materialien vorkommen; beim Verkauf besteht keine allgemeine Untersuchungspflicht.	Bekannte Befunde und bereits erfolgte Sanierungen offenlegen. Bei Baujahr bis 1990 und geplanten Umbauten auf eine Gebäudeschadstoffabklärung hinweisen.	[RP]
R33	Energienachweis GEAK	Kantonale Energiegesetze; Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKE)	Der Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) ist beim Verkauf in den Kantonen Freiburg, Waadt, Neuenburg und Jura obligatorisch; in den übrigen Kantonen freiwillig.	Pflicht für den konkreten Kanton bei der kantonalen Energiefachstelle bestätigen – die Regelungen entwickeln sich. Erstellung zwei bis vier Wochen einplanen, in Pflichtkantonen vor Vermarktungsstart. GEAK Plus ist zudem regelmässig Voraussetzung für Fördergelder.	[KA]

Nr.	Thema	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Umsetzung in der Praxis	Kz.
R34	Erwerb durch Personen im Ausland	BewG (SR 211.412.41) und BewV (Lex Koller)	Der Erwerb von Wohnliegenschaften durch Personen im Ausland ist bewilligungspflichtig. Staatsangehörige der EU und EFTA mit Wohnsitz in der Schweiz sowie Drittstaatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung C sind von der Bewilligungspflicht ausgenommen.	Bei jedem Kaufinteressenten Staatsangehörigkeit, Wohnsitz und Ausländerstatus erfassen, bevor verhandelt wird. Im Zweifel vor der Reservation Auskunft bei der kantonalen Bewilligungsbehörde einholen. Eine Revision mit Verschärfungen war 2026 in der Vernehmlassung und ist nicht in Kraft – Stand vor jedem Mandat prüfen.	[RP] [KA]
R35	Zweitwohnungen	ZWG (SR 702)	In Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil über 20 Prozent gelten Beschränkungen für neue Zweitwohnungen; Nutzungsbeschränkungen werden im Grundbuch angemerkt.	In betroffenen Gemeinden Nutzungsart (Erstwohnung, bewirtschaftete oder altrechtliche Wohnung) aus Anmerkung und Baubewilligung klären und im Inserat korrekt bezeichnen.	[KA] [RP]
R36	Landwirtschaftliche Grundstücke	BGBB (SR 211.412.11)	Für landwirtschaftliche Grundstücke und Gewerbe gelten Erwerbsbewilligung, Realteilungs- und Zerstückelungsverbot, Preisschranke sowie besondere Vorkaufsrechte.	Bei Bauernhäusern, Hofparzellen oder Wohnhäusern mit Landanteil ausserhalb der Bauzone vor jeder Vermarktungsmassnahme Abklärung bei der kantonalen Landwirtschaftsbehörde.	[RP] [KA]

Geldwäscherei, Datenschutz, Finanzierung

Nr.	Thema	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Umsetzung in der Praxis	Kz.
R37	Unterstellung von Beratern unter das GwG	Art. 2 Abs. 3bis und 3ter des revidierten GwG (SR 955.0), in Kraft ab 1. Oktober 2026; Ausführungsbestimmungen in der revidierten GwV	Neu unterstellt ist die berufsmässige Mitwirkung an Finanztransaktionen im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Grundstücken, einschliesslich Kaufversprechen und Kaufverträgen sowie der Übertragung von Anteilen an Immobiliengesellschaften (Share Deals).	Kernpflichten: Identifikation der Vertragspartei, Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person, Dokumentation der Geschäftsbeziehung, Meldung bei begründetem Verdacht. Nach Art. 14 GwG ist der Anschluss an eine von der FINMA anerkannte Selbstregulierungsorganisation erforderlich. Übergangsfristen für die Unterstellung sind nicht vorgesehen; laufende Mandate sind auf GwG-Relevanz zu prüfen. Konkreten Pflichtenumfang, Anschlussfrist und internes Weisungswesen zwingend durch die Rechtsabteilung bzw. die SRO bestätigen lassen.	[GW] [RP]
R38	Barzahlungen	Art. 8a GwG	Für Händler, die Barzahlungen entgegennehmen, bestehen Sorgfaltspflichten; für Grundstücksgeschäfte wurden die Schwellenwerte verschärft.	Grundsatz für das Unternehmen: keine Barzahlungen im Zusammenhang mit dem Kaufobjekt annehmen, weder für Reservationen noch für Inventar. Zahlungen ausschliesslich über das Notariat oder ein Bankkonto. Aktuellen Schwellenwert und Pflichtenumfang durch die Rechtsabteilung bestätigen lassen.	[GW] [RP]
R39	Datenschutz	DSG (SR 235.1), revidiert, in Kraft seit 1. September 2023	Personendaten dürfen nur rechtmässig, verhältnismässig und für einen erkennbaren Zweck bearbeitet werden; es bestehen Informations- und Auskunftspflichten.	Datenschutzerklärung auf Website und in jedem Interessentenformular. Finanzierungsnachweise nur zweckgebunden weitergeben und nur mit Einwilligung; Löschrufen im CRM führen. Eigentümerdaten nicht ohne Mandat an Dritte geben.	[RP]

Nr.	Thema	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Umsetzung in der Praxis	Kz.
R40	Mindestanforderungen bei Hypothekarfinanzierungen	Selbstregulierung der Schweizerischen Bankiervereinigung, von der FINMA als Mindeststandard anerkannt; angepasste Fassung in Kraft seit 1. Januar 2025	Mindestens 10 Prozent der Eigenmittel dürfen nicht aus Guthaben der zweiten Säule stammen («harte Eigenmittel»); die Hypothek ist innert 15 Jahren auf zwei Drittel des Belehnungswerts zu amortisieren.	Grundlage für die Plausibilisierung der Käuferfinanzierung. Die Tragbarkeitsrechnung mit kalkulatorischem Zinssatz ist bankinterne Praxis und nicht gesetzlich fixiert; der Makler prüft nicht selbst, sondern verlangt eine schriftliche Finanzierungsbestätigung.	—
R41	Ablösung bestehender Hypotheken	Vertragsrecht; Reglemente und Allgemeine Geschäftsbedingungen der finanzierenden Bank	Die vorzeitige Auflösung einer Festhypothek löst regelmässig eine Vorfälligkeitsentschädigung aus; deren Berechnung richtet sich nach dem Vertrag mit der Bank.	Eigentümer muss die Ablösebedingungen schriftlich bei seiner Bank einholen, bevor der Verkaufstermin fixiert wird. Betrag kann die Preisstrategie und den Übergabetermin massgeblich beeinflussen.	—

W1 · Besonders zu beachten: Unterstellung unter das Geldwäschereigesetz

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Mit der Teilrevision des Geldwäschereigesetzes, in Kraft ab 1. Oktober 2026, wird die berufsmässige Mitwirkung an Finanztransaktionen im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Grundstücken dem Gesetz unterstellt (Art. 2 Abs. 3bis und 3ter revGwG). Erfasst sind nach den vorliegenden Materialien auch Kaufversprechen und Kaufverträge sowie die Übertragung von Anteilen an Immobiliengesellschaften.

Kernpflichten sind die Identifikation der Vertragspartei, die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person, die Dokumentation der Geschäftsbeziehung und die Meldung bei begründetem Verdacht. Nach Art. 14 GwG ist der Anschluss an eine von der FINMA anerkannte Selbstregulierungsorganisation erforderlich.

Nach den vorliegenden Materialien sind für die Unterstellung keine Übergangsfristen vorgesehen; laufende Mandate sind auf ihre Relevanz zu prüfen. Die Einzelheiten ergeben sich aus der revidierten Geldwäschereiverordnung.

Dieser Abschnitt beruht auf öffentlich zugänglichen Fachpublikationen zum Stand vom 18. September 2026. Der für dieses Unternehmen konkret geltende Pflichtenumfang, die Anschlussfrist, das interne Weisungswesen, die Schulungspflichten und die Aufbewahrungsvorgaben sind zwingend durch die Rechtsabteilung und die Selbstregulierungsorganisation zu bestätigen, bevor die Prozesse dieses Handbuchs in den Phasen 10, 15, 17 und 20 als vollständig gelten.

W2 · Verwendete Quellen

Die nachstehenden Quellen wurden am 18. September 2026 konsultiert. Gesetzestexte sind über die Systematische Rechtssammlung des Bundes zu verifizieren; die aufgeführten Fachpublikationen ersetzen die Konsultation der Primärquellen nicht.

Gegenstand	Quelle
Formvorschriften Grundstückskauf und Vorvertrag, Reservationsvereinbarung	Art. 216 OR (SR 220); Fachpublikationen zur Formungültigkeit von Reservationsvereinbarungen und Konventionalstrafen in nicht beurkundeten Vorverträgen
Eigentumserwerb, Grundbuch, Dienstbarkeiten, Erbengemeinschaft, Ehegüterrecht, Erwachsenenschutz	ZGB (SR 210)
Mäklerrecht, Gewährleistung, Verjährung bei Gebäuden, Miete	OR (SR 220)
Grundstückgewinnsteuer, Anlagekosten, Ersatzbeschaffung	Art. 12 StHG (SR 642.14) sowie kantonale Steuergesetze
Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuer, gesetzliches Grundpfandrecht	Kantonale Steuergesetze; Praxisdarstellungen kantonalen Notariate und Steuerämter
Mehrwertsteuer, Normalsatz 8,1 Prozent seit 1. Januar 2024	MWSTG (SR 641.20); Eidgenössische Steuerverwaltung
Gebäudeenergieausweis der Kantone, Verkaufspflicht in FR, VD, NE und JU	Kantonale Energiegesetze; Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich; Informationen des Vereins GEAK und kantonalen Energiefachstellen

Gegenstand	Quelle
Unterstellung von Beratern unter das Geldwäschereigesetz ab 1. Oktober 2026	Art. 2 Abs. 3bis und 3ter revGwG (SR 955.0), Art. 8a und Art. 14 GwG; revidierte Geldwäschereiverordnung; Fachpublikationen von Anwaltskanzleien und Branchenverbänden, Stand Juli bis September 2026
Mindestanforderungen bei Hypothekarfinanzierungen: 10 Prozent harte Eigenmittel, Amortisation auf zwei Drittel innert 15 Jahren	Selbstregulierung der Schweizerischen Bankiervereinigung, von der FINMA als Mindeststandard anerkannt; angepasste Fassung in Kraft seit 1. Januar 2025
Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland; Revisionsvorhaben in der Vernehmlassung bis 15. Juli 2026, nicht in Kraft	BewG (SR 211.412.41) und BewV; Bundesamt für Justiz
Zweitwohnungen, bäuerliches Bodenrecht, Raumplanung und Mehrwertausgleich	ZWG (SR 702); BGBB (SR 211.412.11); RPG (SR 700)
Belastete Standorte, Radon	Art. 32dbis USG (SR 814.01); AltIV (SR 814.680); StSV (SR 814.501); kantonale Kataster und Radonkarte des BAG
Datenschutz	DSG (SR 235.1), revidierte Fassung, in Kraft seit 1. September 2023

Änderungen an diesem Handbuch

Dieses Handbuch wird aus Textquellen erzeugt und nicht von Hand bearbeitet. Rückmeldungen werden unter Angabe der Kennung – Phasennummer, Dokumentennummer, Registernummer R oder Vorlagennummer K – in die Quelle eingearbeitet, damit die Nummerierung über alle Fassungen stabil bleibt.

Version 1, Fassung vom 18. September 2026.

